UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO

FACULDADE DE DIREITO

Direito Administrativo

Sumários Desenvolvidos

POR: CARLOS FEIJÓ

COM

CREMILDO PACA

Luanda, Dezembro de 2000

NOTA PRÉVIA

Em 1997, iniciei a feitura de Sumários Desenvolvidos que servissem de suporte aos alunos da disciplina de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto.

Este ano, ao aceitar o convite de leccionar a cadeira de Direito Administrativo aos alunos do 2º. ano do curso de Direito da Universidade Católica de Angola, achei oportuno rever aqueles Sumários Desenvolvidos com o objectivo de facilitar aos alunos o acesso á bibliografia.

Os alunos dispõem do programa e conteúdo das matérias a leccionar e, aí, encontrarão a bibliografia, legislação e jurisprudência necessária a preparação para, com êxito, aprovarem nesta disciplina.

Por isso, os Sumários Desenvolvidos que, ao longo do ano, serão distribuídos não substituirão a bibliografia obrigatória;

Quais sejam o Curso de Direito Administrativo, volume I, II, III, e IV do ***Professor Doutor Freitas do Amaral*** e a introdução (ou as edições anteriores) ao Direito Administrativo do ***Professor Doutor João Caupers.***

O presente guia de estudo não seria dado a estampa se não concorresse o esforço e vontade de dois estudantes da Faculdade de Direito Pública.

Refiro-me à estudante do 5º. ano *Anabela Mendes Vidinhas* que, em 1997, dedicou horas do seu tempo a processar e a corrigir "os meus manuscritos" e ao estudante do 3º. ano *Cremildo Paca* que, no presente ano lectivo, me ajudou e ajudará a produzir os sumários desenvolvidos.

Aos dois a minha eterna gratidão.

Luanda, 31 de Dezembro de 2000

Carlos Feijó

Universidade Agostinho Neto
Faculdade de Direito

Disciplina: Direito Administrativo I
Dr.º Carlos Feijó

Capítulo I

I – Administração Pública, Sentidos, Noção e Génese

1.1 Noção

O homem como ser social, não pode viver fora de uma comunidade. O homem não se basta a si mesmo na ilha onde apenas habita Robinson. Há interesses contrapostos neste entrecruzar de actividades e necessidades, por isso, surge o Direito para regular, disciplinar a vida dos homens e as Instituições para satisfazerem as necessidades(1).

A natureza humana nos mostra que os homens tiveram sempre necessidades económicas, de segurança, bem estar social, cultura etc. Daí que a satisfação dessas necessidades foi sempre tarefa imprescindível para a sobrevivência do próprio homem.

Contudo, são necessidades colectivas e não individuais, que o Estado enquanto Administração, em nome da colectividade, assume prosseguir e considera a satisfação dessas necessidades como tarefa que não deve abdicar.

O Estado tem sempre como tarefa fundamental a satisfação das necessidades colectivas, entendidas estas como sendo necessidades que a colectividade carece. São os casos das necessidades de segurança e protecção dos cidadãos que é assegurada por Serviços de Polícia, a remoção do lixo e

[1] Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, 3ª edição 1993. pag. 21

Administração pública: É o conjunto de órgãos e serviços criados pelo Estado constituído por recursos humanos e materiais com o objectivo principal de satisfazer as necessidades da colectividade para dar a prossecução dos fins colectivos.

Direito administrativo: É um ramo do Dto público constituído por um conjunto de princípios e normas jurídicas que regulam a organização, o funcionamento bem como o controlo da administração pública e as relações que ela estabelece com os outros sujeitos de direito no exercício da actividade de gestão pública.

Indefinente - Heredia Guilherme

detritos que é exercida por serviços de limpeza, necessidade de distribuição de água etc.

Para tal, o Estado cria órgãos, especializa serviços, afecta recursos humanos e materiais para satisfazer as mais variadas necessidades colectivas.

A criação desses órgãos e serviços se consubstanciará naquilo a que se chama ***Administração Pública***, cuja finalidade é prosseguir o interesse público.

Administrar será gerir, tomar decisões para a satisfação de um determinado interesse.

Para o Prof. Afonso Queiró, administrar será agir ao serviço de determinados interesses e com vista a realizar certos resultados(2).

Afirmamos, também, com o Prof. João Caupers que administrar é algo que passa por estruturar um grupo humano em função dos fins que este se propõe atingir. Ora, um grupo humano estruturado em função dos fins a atingir é uma ***Organização.*** Administrar é actividade que se concretiza na combinação de meios humanos, materiais e financeiros levada a cabo no seio de uma *Organização.* Administrar é uma acção humana que consiste exactamente em prosseguir certos objectivos através do funcionamento da ***Organização*** (3).

1. 2 Acepções, Sentidos da Administração Pública

Não é possível entender e compreender o estudo da Administração Pública sem ter em conta os seus principais sentidos, isto é, por um lado, saber como é que a Administração Pública se organiza e, por outro lado , como é que ela desenvolve a sua actividade.
São, essencialmente, dois sentidos da Administração Pública a saber:

[2] Lições de Direito Administrativo, Coimbra,1976. pag. 6
[3] João Caupers, Direito Administrativo, Guia de Estudo, pag. 34

a) **Sentido Orgânico, Subjectivo ou Estático (Organização)**

Neste sentido de Organização Administrativa, a Administração Pública é o sistema de serviços e organismos que promovem a satisfação regular e contínua das necessidades colectivas.

A noção orgânica da Administração Pública compreende, por um lado, as pessoas colectivas públicas e, por outro, os funcionários e agentes administrativos.

* **Administração Pública em Sentido Orgânico**

É o sistema de órgãos, serviços e agentes do Estado, bem como das demais pessoas colectivas públicas que asseguram em nome da colectividade a satisfação das necessidades colectivas de segurança, cultura e bem estar social.

É de notar que a noção de Administração Pública inclui quer a administração estadual, quer outras formas de Administração, como por exemplo, a Institucional ou Administração Autónoma.

É, ainda, possível, casos em que indivíduos, Associações, Fundações ou Sociedades, exerçam actividade administrativa.

Na verdade, a organização administrativa evoluiu, historicamente, e, hoje, conhece categorias organizatórias novas ou novas formas de Administração Pública que põem em causa as fronteiras tradicionais. Com efeito, a liberalização dos antigos serviços públicos, a privatização de tarefas administrativas, o crescente recurso das entidades administrativas a formas organizatórias de Direito Privado (Associação, Sociedades, Fundação estabelecidas ao abrigo do Direito Civil e do Direito Comercial) e o fomento de projectos de " empresarialização " da administração e a introdução de " mecanismos de tipo mercado ", impõem o repensar do sentido subjectivo da Administração Pública.

b) Sentido Material, Objectivo ou Dinâmico (Actividade)

Neste sentido Administração Pública é sinónimo de actividade administrativa, isto é, a actividade regular e contínua desses órgãos e serviços com vista a satisfação das necessidades colectivas.

A Administração, na perspectiva objectiva, constitui o modo de agir, o modo de actuação da Administração e é a actividade típica dos serviços públicos e agentes administrativos desenvolvida no interesse geral da colectividade.

No fundo, esta actividade consiste em tomar decisões e efectuar operações com vista à satisfação regular de determinadas necessidades, obtendo para efeito os recursos mais adequados e utilizando as formas mais convenientes.

Na concepção clássica, a Administração Pública era mera executória de leis. Todavia, é preciso salientar que a Administração não se resume em mera execuções de leis.

Portanto, realiza tarefas de produção, tarefas de serviços e planificação económica. Esta dimensão material da Administração encontra respaldo legal na Lei Constitucional, no seu **artigo 112.° al. f.)**, nos termos do qual " *compete ao Governo praticar actos e tomar todas as providências necessárias à promoção do desenvolvimento económico e social e à satisfação das necessidades colectivas.*"

Chegados aqui, já é possível definir a **Administração Pública** como o sistema de órgãos, serviços e agentes do Estado bem como das demais pessoas colectivas públicas, que asseguram em nome da colectividade a satisfação regular e contínua as necessidades colectivas de segurança, cultura e bem estar social.

Por conseguinte, o conceito de Administração Pública é mais amplo que o conceito de Estado, pois a Administração Pública não se verifica apenas à nível estadual, mas também a outras pessoas colectivas públicas que não fazem parte do Estado, tais como, as autarquias locais e as associações públicas.

2- Administração Pública (Public Administration) e Administração Privada (Busness Administration)

O problema, aqui coloca-se quando se pretende saber da diferença objectiva entre estas duas administrações.

A Administração Privada tem como principal objectivo a busca da eficiência, enquanto a Administração Pública, pelo facto de ter características próprias e especificas resultantes da submissão ao poder político, tem outros propósitos. O que não significa que ela não visa também a eficiência dos seus Serviços. O problema é que, em regra geral, as Instituições Públicas não concorrem com as privadas, nem entre si. A sua actividade e sobrevivência depende em grande medida, da vontade política que as cria, modifica e extingue por sua livre iniciativa.

Tanto a Administração Pública bem como a Administração Privada têm *em comum*, o facto de serem Administração, isto é, os dois tipos de administrações consistem em gerir, administrar e tomar decisões com vista a satisfação dos interesses que visam prosseguir.

Quanto ao Objecto

* Administração Pública tem como objecto a satisfação das necessidades colectivas públicas (assumidas como tarefa e responsabilidade da própria colectividade), a construção de estradas para a circulação de pessoas e bens, a criação de serviços para a distribuição e fornecimento de água etc.

A Administração Privada incide sobre necessidades particulares, individuais ou pessoais.

Ainda que o seu objecto coincida com o da Administração Pública, as necessidades serão sempre pessoais.

Quanto ao Fim

*A Administração Pública tem necessariamente de prosseguir o interesse público;

O interesse público é o único fim legalmente estabelecido, (art. 4º do Decreto-lei 16-A/95.)

A Administração Privada tem como finalidade o lucro. Visa fins pessoais, particulares, podendo ser fins não económicos, como por exemplo, o êxito pessoal, o fim de carácter político, religioso, humanitário , filantrópico etc.

Quanto os Meios

A Administração Pública para prosseguir o interesse público precisa de estar dotada de determinados poderes de autoridade, embora o interesse público nem sempre coincide com a vontade dos particulares. Daí o recurso a prerrogativas que possibilitam a Administração impor as suas decisões aos particulares através dos **Regulamentos e Actos Administrativos**, mecanismos típicos de manifestação do poder de supremacia da Administração face aos particulares. (princípio da decisão prévia)

Administração Privada, no seu relacionamento, vigora o princípio da igualdade entre as partes, há autonomia das partes na celebração e modelação do conteúdo das relações jurídicas, sendo o **Contrato,** o instrumento jurídico típico nas relações privadas e quando e Estado actua despido da veste de autoridade.

3 -Administração Pública e Outras Funções do Estado

Sendo o Estado a instituição política suprema de um país, várias são as funções que devem ser prosseguidas pelo Estado. As funções do Estado são as actividades que o Estado, mediante os seus órgãos e agentes, desenvolve tendo em vista a realização dos seus fins.

As funções do Estado, o seu funcionamento, organização, fins, meios etc., são estudadas em sede da Ciência Política e do Direito Constitucional.

A abordagem que se pretende fazer , consistirá na relação da função Administrativa com as demais funções do Estado.

É consabido que não há unanimidade, quanto aos critérios diferenciadores das diversas funções do Estado. Partir-se-á de um critério material e não meramente orgânico-formal para a relacionação das várias funções do Estado com a função Administrativa. Não faremos numa ***perspectiva constitucionalista***, mas, sim, Administravista, ou melhor, saber como é que a Administração Pública se relaciona com as outras funções no desempenho da sua actividade

Funções do Estado (4)	**Funções Primárias**	**Função Política**
		Função Legislativa
	Funções Secundárias	**Função Jurisdicional**
		Função Administrativa

[4] É de salientar que o escalonamento feito neste quadro não consiste na maior ou menor importância que cada uma delas tem.

Com base neste critério material facilmente distinguiremos a função Administrativa das outras funções do Estado.

a) A Função Política e a Função Administrativa

Alguns autores, distinguem na função política, a função legislativa e a função governativa (ou política strictu sensu).

Nós destacaremos a função política ou governamental, entendendo a política como actividade do Estado que, limitada exclusivamente pela Constituição, tem por fim definir o interesse geral.

A política, sendo uma actividade pública do Estado, o seu fim é de definir o interesse geral da colectividade. É a política que dita o regime político, o programa de acção, o modelo económico etc.

A função Administrativa, além de se submeter à lei ordinária, realiza, em concreto, o interesse geral definido pela política. A actuação da Administração Pública é resultado daquilo que foi definido pela política.

O objecto da política é traçar as grandes opções de um determinado país, cabendo a Administração satisfazer as necessidades colectivas de segurança, cultura e bem estar.

Finalmente, a política, por ser primária, é livre e têm natureza inovadora e criadora. Cabe a política inovar em tudo quanto seja fundamental para o desenvolvimento da comunidade num determinado momento, ao passo que, a Administração é condicionada e subordinada, pelo facto de estar dependente das orientações da política.

O desenvolvimento da actividade administrativa é o resultado das grandes opções, orientações definidas pela política.

b) Função Legislativa e Função Administrativa

A lei deve ser o fundamento, o critério e o limite de toda a Actividade Administrativa (princípio da legalidade administrativa, **artigo 3°. do Decreto-lei 16-A/95).**

A função legislativa não visa, em concreto, satisfazer as necessidades colectivas mas, tão-só, definir, em abstracto, quais são estas necessidades e como satisfazê-las.

Ainda a propósito da função Administrativa ,outra questão que se discute é a sua não recondução a mera função de executar a vontade do legislador.

É certo que, nos Estados modernos a Administração deve subordinar-se à lei que é seu fundamento e limite. Isto, não significa que a Administração não goze de uma grande margem de manobra, no exercício da função administrativa.

c) Função Jurisdicional e Administração Pública

Elas têm em comum o facto de ambas serem actividades *secundárias*, *executivas* e *subordinadas* à lei. Porém, as diferenças são enormes. Senão vejamos: por um lado, a actividade dos tribunais consiste em julgar e aplicar o direito aos casos concretos, aguardando que lhe tragam os conflitos, por outro lado, a Administração Pública visa prosseguir interesses gerais da colectividade, tomando a iniciativa de satisfazer as necessidades colectivas que lhe são confiadas, defendendo e prosseguindo os interesses a seu cargo.

Entretanto, casos há, em que as duas actividades, frequentemente, se entrecruzam.

A Administração pode praticar "actos jurisdicionalizados." Exemplo, certas decisões punitivas (pena disciplinar) ou julgar recursos hierárquicos. A nível dos tribunais, há actos que se parecem com Administração. Veja por exemplo, a nomeação de um funcionário administrativo pelo presidente do Tribunal Supremo.

3.1 – As Funções do Estado e o Direito Positivo Angolano

A lei constitucional da República de Angola, estabelece claramente o seguinte:

a) **Função Legislativa,** por excelência a exercer pela Assembleia Nacional art. 88° a) e b).

b) **Função Política ou Governamental**, a ser exercida pelo Governo art°.110°.

c) **Função Legislativa do Governo,** nos casos da fixação da sua composição, organização e funcionamento, bem como no exercício de autorização legislativa, art.°. 111°. n.° 1 a) e b).

d) **Função Administrativa**, a exercer pelo Governo, aliás, nos termos do art.° 105°, órgãos superior da Administração Pública, art.° 112°.

e) **Função Jurisdicional**, a exercer pelos Tribunais nos termos do art.° 120°.

Do cotejo, daqueles dispositivos constitucionais, podemos concluir:

A lei constitucional utilizou um critério material e não meramente orgânico-formal na delimitação das várias funções do Estado.

Não é a forma ou a origem do acto que determina a função que se exerce mas, sim, o seu conteúdo.

3.2 Administração Pública como Poder

Não são homogéneas nem uniformes as actividades dos órgãos da Administração. Isto deve-se ao facto de existirem vários órgãos da Administração. Apesar da dispersão destes órgãos que compõem a Administração, devem

necessariamente prosseguir o interesse público, por isso, justifica-se que estejam dotados de poderes de autoridade.

A Administração Pública, aparece-nos hoje em dia na maior parte dos países como uma das formas através da qual o Estado manifesta a sua autoridade.

A Administração deixa de se caracterizar como função para se firmar como poder (5).

A Administração Pública goza de prerrogativas atribuídas pela lei nos termos da qual pode impor aos outros a sua conduta ou traçar a conduta alheia através de uma decisão unilateral. Este é, talvez, o traço mais específico e característico de manifestação do poder de autoridade dos órgãos da Administração.

Os órgãos da Administração têm ainda privilégio de execução prévia, faculdade de impor coercivamente as suas decisões unilaterais. O principio da execução prévia é a autoridade que os órgãos administrativos têm para tornar certos e incontestáveis, para efeitos de execução, os direitos das pessoas colectivas públicas, nos termos do art.º. 92º. do Decreto-lei 16-A/95.

O Poder Administrativo tem como principais manifestações:

- **O Regulamento**
- **O Acto Administrativo**
- **O Regime especial dos Contratos Administrativos.**

[5] Carlos Teixeira, Administração Pública, Sumários Desenvolvidos.

Capítulo II

4 - Evolução Histórica da Administração Pública. Sistemas Administrativos

A evolução histórica da administração pública deve ser estudada em ligação com os diferentes tipos históricos de Estados.

a) Administração no Estado Oriental

Foi com este tipo histórico de Estado que nasceram as primeiras administrações públicas. Com efeito, " quando os Imperadores constituíram, sob a sua imediata direcção, corpos de funcionários permanentes e pagos pelo tesouro público, para cobrar impostos, executar obras públicas e assegurar a defesa contra o inimigo externo", surgem as primeiras administrações.

b) A Administração Pública no Estado Grego

Os problemas da Administração não se colocam do mesmo modo no Estado Grego. De qualquer modo, existiram Magistraturas com poderes administrativos e especialmente por assuntos:

Os Arcontes se ocupavam de questões legislativas, Judiciais e religiosas; os estrategas se ocupavam de questões do exército; os exegetas interpretavam o Direito Sacro, etc.

Os Magistrados poderiam ter assessores, os paredras, que não poderiam legalmente substituir no exercício de funções administrativas e um número crescente de funcionários auxiliares, escribas e secretários, que exerciam influência na Administração.

c) A Administração no Estado Romano

Com o império romano e o legado jurídico e organizativo da Igreja Católica aperfeiçoou-se a estrutura administrativa.

Cria-se um corpo profissionalizado de funcionários. Enquanto o Imperador detinha o Poder Legislativo, Executivo e Judicial, a maior parte das funções executivas concentravam-se no Pretor. As principais funções administrativas eram:

A defesa militar, a política, as finanças, a justiça e as obras públicas.

d) A Administração Pública no Estado Mediaval

Este tipo de Estado que, entre outros traços, assentou na descentralização política, conduziu a um enfraquecimento do poder central. Isto permitiu fórmulas de auto-governo ou de auto-administração através das quais as populações chamavam a si o desempenho de certas funções Administrativas. Os poderes públicos não se ocupavam das funções educativas, culturais e cientificas que cabiam à Igreja Católica.

Entretanto, e já no Séc. XIV, o fortalecimento do poder real e a aliança do Rei com o povo para submeter a nobreza e eliminar feudalismo, conduz a uma centralização do poder. Com esta especializam-se serviços e órgãos e funcionários administrativos.

E) A Administração Pública no Estado Moderno

- O Estado Absoluto (Monarquia Absoluta)
- O Estado Liberal
- O Estado Constitucional do Sec. XX

No *Estado Absoluto,* assistimos a uma concentração de poderes nas monarquias absolutas ou melhor no Monarca que passa a ser o Legislador, o Juiz e o Administrador de última instância.

O Monarca não se vincula ao Direito, a função administrativa e a Administração Pública não se subordinam a normas constitucionais.

O *Estado Liberal,* caracteriza-se pela aceitação da limitação Constitucional do exercício do Poder Político e na separação órgânica de poderes.

A função administrativa e a função pública subordinam-se à Constituição, protegendo-se deste modo, os direitos civis e políticos. No aspecto económico, o Estado diminuiu o seu intervencionismo, que se reflecte na organização e funcionamento da Administração Pública. Esta passa a ser uma Administração que policia a livre iniciativa dos particulares.

No *Estado Constitucional* dos nossos dias assistimos a um aumento da intervenção do Estado, proliferam os Institutos Públicos, as Empresas Públicas. Passamos, deste modo, de um Estado Liberal, para um Estado Social de Direito que visa a promoção do desenvolvimento económico, o bem estar e a justiça social.

A função Administrativa para além de mais repressiva (no sentido do intervencionismo) é, igualmente, mais prestamista.

Finalmente, a estrutura da Administração Pública e o conteúdo da actividade Administrativa, não foi uniforme ao longo do tempo. A Administração Pública teve um desenvolvimento biforme:

1- <u>Evolução Estrutural</u>

O sector público do Estado era bastante reduzido.

A evolução histórica encaminhou-se do pequeno para o grande, ou melhor, com a assunção de novas funções, a estrutura da Administração tornou-se cada vez maior. A Administração evoluiu do mínimo para o máximo, de uma Administração rudimentar para uma Administração tentacular.

2 – Evolução Funcional

A Administração Pública evoluiu do liberal para o social, do abstencionismo para o intervencionismo económico, do Estado autoridade para o Estado protecção, do Estado guarda nocturno para o Estado providência. A evolução funcional transformou a Administração Pública de ablativa, isto é, que criava, apenas, encargos e sacrifícios dos particulares em Administração Pública prestadora de serviços aos seus administrados e promotora do bem estar social.

Capítulo III

5- Os Sistemas Administrativos

O modo de organização, funcionamento e controlo da Administração foi variando ao longo dos tempos e nos vários países.

A Administração Pública nem sempre esteve subordinada ao Direito. Assim sucedeu até a Revolução Francesa. As funções do Estado estavam todas confinadas ao Monarca. Com efeito, até as revoluções liberais vigorou o *Sistema Tradicional*. Os *Sistemas Modernos* baseados no direito e na separação de poderes surgem depois das revoluções liberais.

O estudo dos sistemas Administrativos permite-nos saber a que direito se subordina a Administração, e por quais tribunais é controlada a actividade da Administração.

Poderemos destacar três tipos de sistemas administrativos.

1- Sistema Tradicional

Este tipo de sistema, vigorou no período anterior a Revolução Francesa em que:

- O Monarca desempenhava a totalidade das funções do Estado.
- O Rei era, simultaneamente, o Supremo Administrador e o Supremo Juiz, podendo exercer tanto a função administrativa como a função judicial.
- A Administração não se subordinava ao princípio da legalidade ou de direito, e não havia garantia dos particulares face à Administração.

Não havia separação de poderes nem Estado de Direito. Neste período também não se verifica uma sistemática e rigorosa subordinação da Administração Pública à lei.

2- Sistemas Administrativos Modernos

a) Sistema de Tipo Britânico ou de Administração Judiciária.

Este sistema é, sobretudo, caracterizado pela subordinação da administração ao *Direito Privado* e aos *Tribunais Comuns* e é adoptado, em geral, nos países cujo sistema jurídico é de influência Anglo-saxónica.

A separação de poderes é evidenciada, o Rei foi proibido de dar ordens aos juizes, transferi-los ou demiti-los. Neste sistema os Juizes gozam de um forte prestígio.

Com a consagração do Estado de Direito, o direito comum seria aplicável a todos os ingleses. O direito privado é aplicável tanto aos órgãos administrativos bem como aos cidadãos e garantido pelos tribunais comuns.

Com a descentralização da Administração passa a existir uma Administração Central e outra Local.

Outro traço característico deste sistema é a *execução judicial* das decisões administrativas. A Administração Pública não pode executar as suas decisões por autoridade própria. As garantias jurídicas dos administrados são fortes e os particulares dispõem de um sistema de garantias contra as ilegalidades e abusos das autoridades administrativas.

b) Sistema Administrativo do Tipo Francês ou de Administração Executiva

O sistema do tipo francês ou de Administração executiva, caracteriza-se pela subordinação da Administração Pública ao *Direito Administrativo* e aos *Tribunais Administrativos*.

Esta solução nasceu com a Revolução Francesa e é consequência do princípio da separação de poderes. Este sistema funda-se no facto de o poder judicial comum não poder dirimir os litígios entre a Administração e os particulares, quando ela actua de acordo com o Direito Administrativo.

Neste tipo de sistema, verifica-se igualmente a separação de poderes resultante da Revolução de 1789 e, consequentemente, consagra-se o Estado de Direito. A organização administrativa é, fundamentalmente, centralizadora, devido ao facto da classe detentora do poder defender a criação de um aparelho administrativo disciplinado, obediente e eficaz.

As garantias jurídicas dos administrados são ténues, são menores, do que no sistema britânico. Neste sistema vigora o privilégio da execução prévia, as decisões unilaterais da administração são impostas coactivamente desde que estejam subjacentes interesses públicos.

Entretanto, em França, ao Tribunais Administrativos surgem primeiro que o Direito Administrativo:

A medida que se vão consagrando soluções novas, segregando normas jurídicas diferentes do direito privado que se cria um direito especial - o **Direito Administrativo.**

Evolução dos Sistemas Britânico e Francês

A despeito das características de cada um dos sistemas nota-se, hoje, uma relativa aproximação entre eles, senão vejamos:

Enquanto a Administração britânica, foi-se centralizando, a francesa foi admitindo órgãos autárquicos eleitos e a transferência de certas funções do Estado para entes autónomos.

O intervencionismo do Estado na economia, nos primórdios do Estado Social, fez abundar leis administrativas em ambos sistemas. Por outro lado, aumentou, por exemplo, em França os casos de actuação da administração de acordo com o Direito Civil. Note-se que apesar desta evolução os sistemas britânicos e francês mantêm as suas diferenças de raiz;

Subordinação dos litígios suscitados entre a Administração e os particulares aos "**Courts of Law**", representantes do Poder Judicial Unitário (caso britânico), ou aos "**Tribunaux Administratif**", (caso francês).

5.1- Qual é o Sistema Administrativo Angolano?

Quando estudarmos o contencioso administrativo melhor se discutirá o modelo de **Organização Judiciária** angolana. Para já, no que interessa ao sistema Administrativo angolano, pode dizer-se o seguinte:

A Lei Constitucional vigente consagra um Sistema Administrativo tendencialmente unificado, (**vide art. 125º**), isto é, o Sistema de Justiça é unificado e piramidal (Tribunais Municipais, Tribunais Provinciais e Tribunal Supremo), podendo, no entanto, criar-se Tribunais Militares, Tribunais Administrativos, de Contas, Marítimos e Arbitrais.

Ora, se conjugarmos àquela disposição Constitucional com a Lei 18/88, sobre o Sistema Unificado de Justiça e com a Lei nº 2/94 e o Decreto-lei nº 4-A/96, facilmente concluiremos que adoptamos, em Angola, o modelo de especialização no seio de uma única Ordem Jurisdicional.

Questão a debater será se este modelo se reconduz ou não aos sistemas tradicionais que falamos, já sobre a tendência de aproximação entre os sistemas britânico e francês. Por conseguinte, não é, teoricamente, fácil reconduzirmos o modelo angolano aos modelos acima referidos. Sem entrar em grandes desenvolvimentos diremos que o Sistema Administrativo angolano é **"sui generis"** e, a que a primeira vista, é do tipo francês. Tão-somente, e como se viu, o Sistema de Jurisdição Única ao cometer aos Tribunais Judiciais competências para conhecer dos recursos e acções previstas na lei, não terá consagrado o Sistema Administrativo Judiciário? Ou será que a especialização (Câmaras e Salas do Cível e Administrativo) caracteriza um sistema do tipo francês?

Da nossa parte, julgamos que até a criação de um Tribunal Administrativo(6), o sistema tem predominância de ser Judiciário apesar dos traços específicos que o caracterizam. Esta nossa posição deve-se também ao facto de, no Sistema de Administração executiva, na sua essência, estar assente a jurisdição administrativa.

Noutro plano, poder-se-á colocar a questão da eficiência do sistema (incluindo as garantias objectivas e subjectivas). Todavia, esta matéria será estudada em sede própria, ou seja, na matéria referente as garantias dos particulares ou dos administrados.

---

[6] Possível face à actual Lei Constitucional

Capítulo IV

O Direito Administrativo; Origem, Evolução, e Características

O Direito Administrativo sofreu uma grande evolução histórica.

O seu conteúdo e alcance não é o mesmo em todas as épocas e Estados.

No regime de Administração executiva surgiu um direito aplicável à Administração: a Administração Pública passou a ser regulada por normas jurídicas distintas do Direito Privado, partindo do pressuposto de que a actividade da Administração Pública é diferente da actividade privada. Isto não significa que a Administração não possa, nalguns casos, actuar submetida ao Direito Privado.

O Direito especial de que se fala **Direito Administrativo** que nasce, historicamente da existência de um corpo de normas jurídicas aplicáveis à Administração Pública.

È preciso não confundir o seguinte: nos Sistemas de Administração judiciária apesar não existirem tribunais Administrativos, se autoriza o Direito Administrativo, como ramo de Direito.

Noção do Direito Administrativo

São várias as definições de Direito Administrativo que reflectem várias escolas e ordenamentos jurídicos diferentes.

Zanobini (Italiano) define como " a parte do direito público que tem por objecto a organização, os meios e as formas de actividade da Administração Pública e as consequentes relações jurídicas entre uns e outros".

Jean Rivero_(Francês) " é o conjunto de regras jurídicas distintas das do direito privado que regulam a actividade administrativa das pessoas colectivas públicas"

Wade (Inglês) define-o como " o corpo de princípios gerais que regulam o exercício de poderes e demais autoridades públicas"

Maria Sylvia Zanella Di Pietro_(Brasileira) define o Direito Administrativo como " o ramo do Direito Público que tem por objecto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, a actividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens que se utiliza para a persecução dos seus fins de natureza política"

Da nossa parte, seguimos de perto a noção de **Freitas do Amaral,** nos termos da qual " **Direito Administrativo** é o ramo do direito público constituído pelos sistema de normas jurídicas que regulam a organização e funcionamento da Administração Pública, bem como as relações por ela estabelecida com outros sujeitos de direito no exercício da actividade de gestão pública".

Assim:

O Direito Administrativo: é o ramo do direito público porquanto, por um lado, as suas normas são estabelecidas tendo em vista prossecução do interesse público (critério do interesse) e, por outro, os sujeitos de direito que compõem a Administração são de direito público, as pessoas colectivas públicas (critério do sujeito)

Finalmente, mesmo adoptando o (critério da autoridade) é Direito Público porque a relação que ela regula é aquela em que a Administração está investida de poderes de autoridade.

Conteúdo Jurídico-Normativo: Tipos de Normas do Direito Administrativo

O Direito Administrativo é um conjunto de normas jurídicas, mas não é um conjunto qualquer: é um conjunto organizativo, estruturado, sistematizado, obedecendo a princípios comuns e dotados de um espírito próprio, ou melhor, é um sistema de normas.

Neste sistema existem três tipos de normas jurídicas diferentes conforme regulam a organização da Administração (normas orgânicas), o seu funcionamento (normas funcionais), bem como as relações estabelecidas entre a administração e os particulares (normas relacionais).

a) **Normas Orgânicas** ⇒ são aquelas que regulam a organização da Administração Pública; criam os entes públicos, os seus órgãos e respectivos serviços; estabelecem a estrutura, composição e organização das pessoas colectivas públicas. Inicialmente defendeu-se que não se tratavam de normas jurídicas por não terem eficácia externa. Hoje, já é defensável o carácter jurídico dessas normas por vincularem bilateralmente a Administração e os particulares.

b) **Normas Funcionais** ⇒ são aquelas que regulam o funcionamento, o modo de agir específico da Administração Pública, estabelecendo processos de funcionamento, métodos de trabalho, tramitação a seguir, formalidades a cumprir etc.

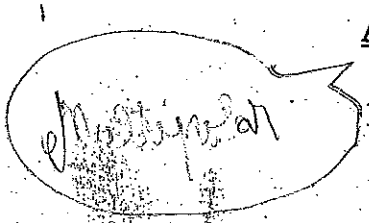
c) **Normas Relacionais** ⇒ são aqueles que regulam as relações entre a Administração e outros sujeitos de direito no desempenho da actividade administrativa.

Tenha-se presente, neste contexto, que as normas relacionais de Direito Administrativo não são apenas

aquelas que regulam as relações da Administração com os particulares, também com outros sujeitos de direito público ou privado.

Relações Jurídico – Administrativas

São todas as relações sociais reguladas por normas administrativas. Nem, todas as relações sociais são administrativas porque só serão relações administrativas aquelas que têm relevância para o Direito Administrativo. Essas relações só se estabelecem quando subjacente a prossecução do interesse público.



As Características dessas Relações são:

1. O facto de num dos pólos estar sempre um órgão ou agente da Administração Pública. Hoje, já se defende que as relações Jurídico-Administrativas podem ser multipolares. Portanto, não são apenas bipolar, mas pode haver multirelações com a Administração, como adiante se verá nos contratos de exploração dos bens do domínio público, concretamente nos contratos de partilha de produção etc.

2. Essas relações só se estabelecem quando subjacente a prossecução do interesse público.

3. Finalmente, o Direito Administrativo regula a actividade de gestão pública e não a privada. O Direito Administrativo não regula todas as relações da Administração com os particulares mas, apenas, uma parte delas.

Entende-se por actividade de gestão pública, a actividade pública da Administração, enquanto a gestão privada será a

actividade administrativa pública desenvolvida sob a égide do direito privado.

Por conseguinte, são actos de gestão privada os que a Administração pratica despida do poder público e numa posição de paridade com os particulares. São actos de gestão pública os que decorrem do exercício do poder público, utilizando os meios de coacção ou não.

Caracterização do Direito Administrativo

O que, genericamente, caracteriza o Direito Administrativo é a procura permanente de harmonização das exigências da garantia dos particulares e defesa dos seus direito e interesses legítimos.

Afastam-se, assim, àquelas correntes doutrinarias que vêm no conceito de **Serviço Público** como caracterizador do **Direito Administrativo.**

Seguindo a posição que defendemos o facto do Direito Administrativo dar prevalência à prossecução do interesse colectivo não quer significar que não se sujeita a administração a ónus ou limitações de interesse público e ainda a atribuição de direitos subjectivos.

Por isso, se fala da ***Função do Direito Administrativo***, que é fundamentalmente a de conferir poderes de autoridade à Administração Pública, de modo a que o interesse colectivo possa sobrepor-se, aos interesses privados, mas, também, a de reconhecer direitos e estabelecer garantias em favor dos particulares frente a Administração de modo a limitar juridicamente os abusos do poder e proteger os cidadãos contra os excessos de autoridade da Administração.

O Direito Administrativo visa legitimar a intervenção da autoridade pública e proteger a esfera jurídica dos particulares. Exemplo, o Estado tem o poder de expropriar um terreno e se, eventualmente, este acto lesar os direitos e

interesses legítimos dos particulares, estes podem impugnar o acto para que os seus direitos sejam garantidos.

Características do Direito Administrativo

1. **Juventude** – O Direito Administrativo é um direito jovem: nasceu com a revolução francesa. A juventude do Direito Administrativo é aferida da comparação com o Direito Civil que nasceu na Roma antiga

2. **Forte influência Jurisprudencial**-No Direito Administrativo, a jurisprudência dos tribunais tem a maior influência. Desde logo, porque em França, o Direito Administrativo nasceu por via jurisprudencial: surgiram primeiro os tribunais administrativos, os quais foram forjando decisões novas, princípios e conceitos diferentes daqueles que se aplicavam nos tribunais comuns.

3. **Autonomia** – O Direito Administrativo é um ramo autónomo de direito diferente dos demais pelo seu objecto, método e pelo espírito que domina as suas normas. O Direito Administrativo nasceu da necessidade sentida pelos tribunais administrativos de encontrar soluções diferentes das do direito privado para os problemas surgidos da actividade administrativa e nas relações entre Administração Pública e os particulares.

Durante muito tempo foi corrente pensar que o Direito Administrativo era formado por normas excepcionais em relação ao direito privado " normas exorbitantes".

Actualmente, isto é não há dúvidas que se trata de um ramo diferente do direito privado, que se repercute, até, no problema da integração das lacunas.

Por exemplo os modos pelos quais se resolvem os casos omissos em Direito Administrativo são:

- Analogia dentro do Direito Administrativo
- Princípios gerais do Direito Administrativo
- Analogia nos outros ramos de Direito Público

- Princípios gerais do Direito Público
- Princípios gerais do Direito.

Codificação Parcial

Não há nenhum país que tenha codificado todo o Direito Administrativo

Não existe uma codificação global deste direito. Mesmo nos países onde existam Códigos Administrativos apenas se codificam parcelas deste ramo do direito.

Há, entretanto, quem defenda que é possível e urgente codificar toda a parte geral do Direito Administrativo e quem defenda que tal tarefa seria temerária, apenas sendo possível as codificações sectoriais.

O Direito Administrativo e os outros Ramos do Direito

Antes de se falar noutros ramos do direito é mister dizer-se que o Direito Administrativo não é uniforme, comportando dentro de si divisões:

Direito Administrativo Geral – incluem-se as normas fundamentais e as regras genéricas aplicáveis a todas as situações.

São normas fundamentais deste ramo, os conceitos basilares, princípios gerais, regras aplicáveis a quaisquer situações (actividade administrativa, organização administrativa, etc.).

Direito Administrativo Especial – incluem-se as normas que versam sobre cada um dos sectores específicos da Administração Pública, a saber:

1. **Direito Administrativo Militar** – Trata da organização das Forças Armadas e a defesa militar;

2. **Direito Administrativo Cultural** – Trata da regulamentação jurídica do sistema escolar, da acção cultural do Estado, da defesa do património histórico, arquitectónico e artístico do Estado

3. **Direito Administrativo Social** – Trata do regime jurídico dos serviços públicos de carácter social, hospitais, serviços de segurança social, etc.

4. **Direito Administrativo Económico** – Trata dos aspectos jurídicos da intervenção do Estado na economia. Este ramo, pelo seu desenvolvimento, tende para um verdadeiro direito económico, destacado do direito administrativo.

5. **Direito Financeiro** – que inclui o Direito Orçamental e da Contabilidade Pública e o Direito Fiscal. Nota-se que seguimos a orientação, segundo a qual Direito Financeiro e Fiscal são normas de Direito Administrativo, sem prejuízo da sua autonomia pedagógica.

Direito Administrativo e o Direito Privado

São dois ramos, inteiramente, distintos pelo seu objecto, uma vez que o direito privado se ocupa das relações dos Particulares estabelecidas entre si e o Direito Administrativo ocupa-se da Administração Pública e das relações com os particulares. São, ainda, distintos pela sua origem, pela sua idade e ainda pelas soluções materiais por eles dadas. Todavia, há relações recíprocas e fronteiras entre eles:

O Direito Administrativo começou por ir buscar certas noções ao Direito Civil e actualmente o Direito Civil vem buscar normas do Direito Administrativo. Por outro lado, assiste-se actualmente e, em simultâneo, a um movimento de publicização da vida privada e de privatização da Administração Pública.

Direito Administrativo e o Direito Constitucional

O primeiro é em vários aspectos, o complemento, o desenvolvimento, a execução do segundo; em grande medida normas do Direito Administrativo são corolário de normas de Direito Constitucional. Por outro lado, na Constituição existem normas materialmente Administrativas, a que se pode chamar Direito Administrativo Constitucional; ex. normas do Poder Local.

Finalmente, pode dizer-se, o Direito Administrativo contribui para dar sentido a certas normas Constitucionais.

O Direito Administrativo é o Direito Constitucional concretizado.

Direito Administrativo e o Direito Judiciário

Este último é constituído pelas normas que regulam a organização e funcionamento dos tribunais, normas essas muito semelhantes as do Direito Administrativo, particularmente, o Direito Processual Administrativo que diz respeito ao exercício da função Jurisdicional pelos Tribunais Administrativos. Há entre eles uma forte relação de subsidiariedade nos termos do qual

" os Tribunais Administrativos aplicam o Direito Processual Civil com as necessárias adaptações "

O Direito Administrativo e Direito Penal

O Direito Penal visa proteger a sociedade contra o crime e o Direito Administrativo visa satisfazer a necessidade de segurança, logo se poderá concluir que ambos fazem a mesma coisa, só que em planos diferentes: enquanto um (Penal) é repressivo, o outro (Administrativo) é preventivo.

O Direito Administrativo não comina sanções para quem ofender valores essenciais de uma sociedade (por exemplo, a vida) mas estabelece as precauções para evitar a prática de crimes.

O Direito Administrativo, Direito Penal e o Direito Constitucional defendem valores essenciais, fundamentais, que de uma forma geral, estão plasmados na constituição. Apesar de cada um deles ter uma forma de actuação nada obsta que defendam valores fundamentais e imprescindíveis para a convivência social.

O Direito Administrativo e Direito Internacional

No Direito Internacional Público encontramos normas jurídicas que respeitam às Administrações Públicas dos Estados a que, uma vez aceites por estes, passam a regular em cada país aspectos da sua vida administrativa interna: é o chamado **Direito Internacional Administrativo**. Este não se confunde com o **Direito Administrativo Internacional** próprio das Organizações Internacionais.

A Ciência do Direito Administrativo e as Ciências Auxiliares do Direito Administrativo

A Ciência do Direito Administrativo é aquela parte da Ciência do Direito que se ocupa, com autonomia, do Direito Administrativo. O seu objecto são as normas jurídicas Administrativas, o sistema que elas formam, com o seu espírito e princípios e técnicas. O método por ela utilizado é o jurídico.

No que respeita à evolução da Ciência do Direito Administrativo , nos primeiros tempos, os administrativistas limitavam-se a tecer comentários soltos às leis administrativas mais conhecidas (é o chamado método exegético). Só nos finais do Séc. XIX se começa a fazer a construção cientifica do Direito Administrativo e a

partir daqui se começa apurar, constantemente, o método jurídico e o rigor científico passa a caracterizar este ramo de direito.

As Ciências Auxiliares da Ciência do Direito Administrativo

Existem dois grupos de Ciência Auxiliares da Ciência do Direito Administrativo.

a) As **Ciências Jurídicas**, nomeadamente, o Direito Constitucional, Direito Financeiro, História do Direito Administrativo e o Direito Administrativo Comparado

b) As **Ciências Não - Jurídicas**, nomeadamente, a Ciência Administrativa, a Ciência Política, a Ciência das Finanças e a História da Administração Pública.

Entre elas ocupar-nos-emos da Ciência da Administração em especial, da sua da sua origem e evolução.

A Ciência da Administração é a Ciência que estuda a Administração Pública como elemento da vida colectiva de um dado país, procurando conhecer os factos e as situações administrativas, construir cientificamente a explicação dos fenómenos relativos à Administração Pública e contribuir, criticamente, para o aperfeiçoamento da sua organização e funcionamento.

A Ciência da Administração tem por objecto o estudo dos problemas específicos das organizações públicas. Utiliza, naturalmente, os métodos próprios das ciências sociais – os inquéritos, o método estatístico, as entrevistas etc.

Os estudos de Ciência da Administração orientam-se hoje em múltiplas orientações, de entre as quais sobressaem as questões da Reforma Administrativa, as análises da burocracia, o estudo do processo de decisão pública, a análise e avaliação das políticas públicas.

A Ciência Administrativa é encarada em várias perspectivas .

A primeira de análise - que se pode chamar " **Sociologia da Administração**", a segunda de construção teórica, chamada " **Teoria da Administração**" e, por último, a perspectiva de proposta crítica, também conhecida como "**Reforma Administrativa**".

Saber se na Administração Pública os funcionários são ou não efectivamente promovidos, se as promoções demoram muito ou pouco tempo, é o exemplo da perspectiva de análise ou de Sociologia administrativa.

A Teoria Administrativa, consiste, a partir da observação anterior, na elaboração dos seus conceitos teóricos e leis.

Uma das mais conhecidas é a que dá pelo nome de **Princípio de Peter** que nos diz que todas as pessoas acabam sempre por chegar a lugares para os quais são incompetentes e na generalidade para as hierarquias são sempre promovidos os piores.
" Outra é a chamada **Lei de Parkinson**, segundo a qual, o número de funcionários de uma administração aumenta de modo permanente, indiferentes as necessidades de serviço." Esta lei traduz-se no seguinte :

Aquilo que deve ser feito por um é feito por dois.

Por último, segue-se a dimensão critica de propostas de actuação administrativa, ou **Reforma Administrativa.**

Importa saber quais os assuntos de que actualmente a Ciência da Administração se ocupa ? "

Numa **orientação política** ela ocupa-se do enquadramento dos fenómenos administrativos no âmbito dos fenómenos políticos e sociais;

Numa **orientação técnica** ela debruça-se sobre os problemas da organização e do funcionamento do aparelho administrativo, da gestão, planeamento e controle.

Já, numa **orientação psicológica**, a Ciência da Administração interessa-se pelo estudo dos comportamentos individuais dos que detêm o poder de decisão e dos processos de tomada de decisão.

Quando se fala em **orientação matemática** ela pretende obter a elaboração da análise, tendo por base modelos econométricos por forma alcançar a tradução em números das realidades quantificáveis de uma administração publica: efectivos rendimentos, planeamento, etc.

A Reforma Administrativa

Podemos definir Reforma Administrativa como "o conjunto sistemático de providências destinadas a melhorar a Administração de um dado país, por forma a torná-la, por um lado, mais eficiente os seus fins e, por outro, mais coerente com os princípios que a regem".

Por conseguinte, a Reforma Administrativa:

a) *È o conjunto de providências, com carácter sistemático;*

b) *É um projecto global, embora, gradual e faseado;*

c) *Visa, sobretudo, melhorar a Administração Pública de um país, o que significa dizer uma adaptação contínua da Administração Pública.*

As Fontes do Direito Administrativo. A Hierarquia das Fontes

È esta uma matéria desenvolvida em sede da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. Não cabe, portanto, neste

resumo mais desenvolvimentos, sem embargo da especialidade das Fontes do Direito Administrativo.
Entretanto, genericamente, podemos identificar as seguintes Fontes de Direito Administrativo, no sentido " *das várias formas em que as normas jurídicas se nos apresentam ou revelam*"

1. Fontes Não- Voluntárias – (Normas que não se revelam sob a forma de actos criadores de Direito)

- **Princípios Jurídicos Fundamentais**

  Entendido como " um conjunto de máximas ou directrizes jurídicas pré-estaduais, autónomas em relação ao legislador constituinte e cuja validade e obrigatoriedade não depende do facto de serem acolhidas na constituição escrita de um Estado que se diz verdadeiramente de Direito.

  Exemplo, ilegitimidade de expropriação sem indemnização ou sem indemnização justa, proibição de excesso, etc., etc.,

- **Princípios Gerais de Direito Administrativo**

  Entendidos como aqueles que "derivam imediatamente, da ideia de Direito e influência pelos ingredientes espacio temporais, pela situação cultural etc., etc.".

  Ex.: Princípio da Legalidade
  Princípio da Imparcialidade
  Presunção da Legalidade
  Presunção da Verdade, etc., etc.,.

2. **Fontes Voluntárias**

- Constituição
- Leis de Revisão

- Convenção Internacionais
- Leis
- Decretos - lei
- Decretos
- Resoluções
- Decretos - Executivos
- Despachos

3. A Hierarquia das Fontes

"A unidade de uma ordem Jurídica implica um *Princípio da Hierarquia*, valendo a norma hierarquicamente superior."
A hierarquia da normas deve ser aferida da posição ou estatuto constitucional hierárquico do órgãos que as produz.

Qual, então, a hierarquia da fontes no sistema jurídico–administrativo angolano?

- Constituição
- Leis de Revisão
- Normas de Direito Internacional Convencional recebido
- Leis em sentido formal, Leis orgânicas e Resolução da Assembleia Nacional
- Decretos – Lei
- Decretos
- Resolução do Conselho de Ministros
- Decretos e Despachos do Presidente da República
- Decretos Executivos e Despachos do Primeiro – Ministro
- Decretos Executivos e Despachos dos Ministros e Secretários de Estado
- Resoluções e Posturas dos Governos Provinciais
- Despachos dos Governadores Provinciais

O Direito Administrativo Angolano

Em Angola, o Direito Administrativo é um ramo autónomo de direito.

O Direito Administrativo angolano pode ser caracterizado em três períodos distintos a saber:

- Período Colonial (anterior a 1975)
- Período Revolucionário (1975 – 1990)
- Período Democrático (a partir de 1990)

Cada um dos períodos acima assinalados, apresenta-se de modo próprio, isto é, com características e feições próprias.

- **O Período Colonial** é marcado por um Direito Administrativo que reflectia a Política Colonial, cujos desenvolvimentos podem ser colhidos no Direito Público Colonial Português.

- **O Período Revolucionário** é caracterizado pela "opção socialista" do tipo de Estado. O Direito Administrativo é, profundamente marcado, pela ruptura das normas jurídico –administrativas do período Colonial e por uma " nova ordem jurídico–administrativa socialista". Mantiveram-se, entretanto, as normas do Período Colonial que não contrariassem o "Processo Revolucionário".

- **O Período Democrático-** é caracterizado e inaugurado por uma nova constituição, embora se tivesse falado de uma revisão parcial. É a consagração do Estado Democrático de Direito, com toda a força irradiadora que aquele princípio representa para o Direito, em geral, e ao Direito Administrativo em particular.

O Ensino do Direito Administrativo em Angola

O ensino do Direito Administrativo foi influenciado pelas opções que então se fizeram no plano político. Com efeito, após as vicissitudes vividas pela Faculdade de Direito de Luanda, é esta reaberta em 1979.
No plano de curso ou curricular incluiu-se a disciplina de Direito Administrativo. Mas que Direito Administrativo realmente foi ministrado?

Sob a regência do Alemão Prof. Doutor TECH, dizia-se que se ensinava Direito Administrativo Socialista. Surgem, assim, as primeiras lições escritas de um Direito Administrativo que se preocupava, mais com a ideologia política do momento do que os aspectos técnicos. Todo o ensino reflectia uma espécie " de **Ciência do Direito Socialista**". Alias, é curioso notar que naquela altura, enquanto as disciplinas que integram o Direito Público (Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Internacional Público e Direito Económico), seguiam o modelo socialista, no Direito Privado estudava-se em manuais de autores Portugueses, como por ex. Direito das Obrigações – Prof. Doutor Antunes Varela ou Direito Internacional Privado –Prof. Doutor Baptista Machado.

È curioso notar que, ainda em pleno período revolucionário (ano lectivo 1983/84) o Lic. Inácio Fonseca Costa, recém chegado de Portugal opta por um plano de curso de Direito Administrativo, próximo das lições do Prof. Doutor. Marcello Caetano. Inicia as suas primeiras lições escritas, mas não termina, porque traiçoeiramente a morte rouba-lhe a vida. Sucede-lhe o Lic. Pitra Neto que dá continuidade aquele plano de curso, o que representa uma ruptura com o ensino do Prof. Doutor TECH.

A partir daquela altura, assistia-se a um verdadeiro ensino de Direito Administrativo cujo reflexos têm se notado na restruturação, reorganização e funcionamento da nossa Organização Administrativa.

Capítulo V

O Interesse Público: Definição e Prossecução

1 - O interesse público é o interesse de uma comunidade, ligado à satisfação das necessidades colectivas desta (o bem comum).

*** Por força do princípio da separação de poderes e da superioridade do poder legislativo, entende-se que cabe à lei, produto do labor daquele poder; a definição dos interesses públicos que à administração pública cumpre e visa prosseguir.

O Estado, enquanto pessoa colectiva pública, não detém o exclusivo da prossecução dos interesses públicos; a definição destes, porém, é monopólio da lei.

2 - O princípio da prossecução do interesse público constitui o verdadeiro fio condutor da actividade administrativa pública, manifestando-se de diversas formas:

*** **a)** A Administração Pública não pode modificar os interesses públicos cuja prossecução a lei lhe confiou embora tenha constantemente de proceder à respectiva concretização;

b) A Administração Pública tem o dever de prosseguir os interesses públicos, não podendo decair em tal prossecução;

c) As pessoas colectivas envolvidas na prossecução de interesses públicos, por força do princípio da especialidade, estão encarregadas da prossecução de interesses públicos específicos e pré-determinados;

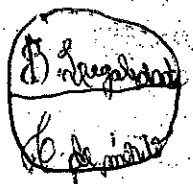
d) O desrespeito dos interesses públicos que a Administração Pública deveria prosseguir com a tomada de uma determinada decisão reflecte-se na validade desta, estando na origem do vício de poder, que será estudado mais adiante;

9 Vício de poder:

e) Quando tal desrespeito resulta da promiscuidade entre os interesses públicos que deveriam, em obediência à lei, ter sido prosseguidos e interesses de natureza privada que influenciaram ilegitimamente a decisão administrativa ocorre uma violação do princípio da imparcialidade.

Interesse Público, Legalidade e Mérito O dever de boa Administração

1 - A lei fixa os interesses públicos a prosseguir pela administração pública; a lei estabelece igualmente as regras a que deve obedecer tal prossecução: este poder que a lei tem de **conformar a** actividade administrativa pública não é - não consegue ser, nem as mais das vezes, pretende ser – um poder susceptível de determinar imediatamente a actuação administrativa: do simples respeito pela lei (normas e princípios aplicáveis) não decorre, por automática inferência lógica, uma determinada decisão administrativa, mas antes – e somente – **uma delimitação, mais ou menos precisa, do espaço de decisão da administração pública.**



Ao distinguirmos **mérito** e **legalidade** estamos exactamente a ponderar esta realidade: designamos por "campo da" legalidade toda a zona da decisão administrativa em que esta é susceptível de um juízo de conformidade ou desconformidade com o «bloco legal»; ao "campo do" mérito pertence a zona da decisão administrativa que escapa a tal juízo (apenas estando sujeita a juízos de oportunidade ou conveniência).

2 - Duas observações:

a) O reforço das garantias dos cidadãos vêm ditando um crescente alargamento do campo da legalidade, à custa de uma redução do campo do mérito (designadamente, por força dos princípios constitucionais que enquadram o poder administrativo); o mérito acaba por ser aquilo que resta

depois de se ter submetido a actuação administrativa a todos os juízos de legalidade possíveis;

b) A distinção entre mérito e legalidade interessa sobretudo para efeitos da delimitação do âmbito do controlo jurisdicional sobre a administração pública que, tradicionalmente, apenas vem operando no campo da legalidade.

3 - No campo do mérito, a administração pública está condicionada por um **dever geral de boa administração**: o cumprimento deste dever possibilita a distinção entre boas e más decisões – mas umas e outras serão legais. O que significa que o dever de boa administração é um dever jurídico imperfeito, cujo cumprimento não pode ser sindicado pelos tribunais administrativos.

Vinculação e Discricionariedade

1 - O termo discricionariedade remete-nos a ideia de escolha, de fazer uma coisa quando se poderia ter feito outra. Tem de assentar numa racionalidade própria, susceptível de algum tipo de controlo.

2 - Quanto maior o espaço de liberdade deixado ao órgão decisório , menores serão as vinculações da decisão, entenda-se, os aspectos desta condicionados de forma mais ou menos precisa pela lei. Discricionariedade e vinculação são, assim, dois »ingredientes» que qualquer decisão administrativa comporta, em proporções variáveis.

Em rigor, os ditos poderes vinculados não são poderes mas verdadeiros deveres (os anglo-saxónicos designam o poder vinculado por duty); poderes (powers, para os anglo-saxónicos) são somente os poderes discricionários.

3 - Podem distinguir-se dois grandes tipos de vinculações:

a) As vinculações a que chamaremos absolutas, estabelecidas, de forma positiva, directa ou indirectamente, por regra jurídicas em sentido escrito (vide. supra).

b) As vinculações que designaremos por tendenciais, que decorrem, de forma negativa, de normas constitucionais que estabelecem princípios condutores da actividade administrativa, condicionando toda e qualquer decisão administrativa que comporte uma qualquer margem de liberdade.

Fundamentação e Formalismo

1 - A **fundamentação** da decisão administrativa, isto é, a indicação das razões que conduziram à sua tomada, é um factor indispensável para se controlar a legalidade desta, especialmente quando tomada com um grau de discricionariedade significativo(7).

2 - Se a obrigação de fundamentar pretende assegurar ao destinatário da decisão o conhecimento das razões que levaram a sua tomada, o **formalismo visa garantir a tomada da decisão administrativa correcta e a respectiva exteriorização de modo adequado.**

As **formalidades,** sobretudo, têm por finalidade assegurar o preenchimento de todas as condições consideradas necessárias à formação ou à plena eficácia da decisão.

Poder de decisão unilateral e participação dos interesses na tomada da decisão

1 - O **poder de decisão unilateral,** isto é, o poder conferido aos órgãos da Administração Pública de tomar decisões susceptíveis de afectarem a esfera jurídica dos cidadãos, definindo unilateral e autoritariamente o direito que considera aplicável sem a prévia intervenção de um tribunal, é uma característica dos sistemas de administração executiva, em que a actividade

7 Naturalmente que a fundamentação desempenha uma outra função, não menos relevante: assegurar o rigor da ponderação dos interesses subjacentes à decisão.

administrativa é ainda encarada, antes de mais, como **exercício de autoridade.**

Autoridade executiva: significado e implicações

O chamado **privilégio de execução prévia** (ou auto-tutela executiva) consiste no poder conferido à Administração Pública de, uma vez definido o direito aplicável ao caso, impor as consequências de tal definição aos seus destinatários, mesmo contra a oposição destes e sem a prévia intervenção de um tribunal (execução coerciva por via administrava).

O princípio da proporcionalidade

O termo proporcionalidade corresponde, em matemática, a uma ideia de variação correlativa de duas grandezas; enquanto conceito jurídico-administrativo, as grandezas conexionadas são os benefícios decorrentes da decisão administrativa para o interesse público prosseguido pelo órgão decisório e os respectivos custos, medidos pelo inerente sacrifício de interesses dos particulares (também se pode designar esta ideia por racionalidade da decisão).

O conceito jurídico-administrativo de proporcionalidade decompõe-se em três níveis de apreciação:

*a) A exigibilidade do comportamento administrativo, tendo este de constituir condição indispensável da prossecução do interesse público; (A Adm. pública na sua actuação deve actuar de forma correcta)

*b) A adequação do comportamento administrativo à prossecução do interesse público visado; (Consiste na análise do interesse público e o interesse particular)

*c) A proporcionalidade em sentido estrito ou relação custos-benefícios, isto é, a existência de uma proporção entre as vantagens decorrentes da prossecução do interesse público e os sacrifícios inerentes dos interesses privados.

Os princípios da igualdade, da imparcialidade, da justiça e da boa fé

1 - **O princípio da igualdade**, obriga a Administração Pública a tratar igualmente os cidadãos que se encontrarem em situação objectivamente idêntica e desigualmente aqueles cuja situação for objectivamente diversa.

Este princípio envolve uma limitação ao exercício de poderes discricionários, constrangendo a Administração Pública à sua utilização uniforme em circunstâncias idênticas, tem o objectivo de possibilitar a verificação do respeito por esta obrigação).

2- **O princípio da imparcialidade**, inscreve-se também no relacionamento da Administração Pública com os cidadãos: procura, por um lado, assegurar que a decisão administrativa leve em consideração todos os interesses, públicos e privados, relevantes - é só estes -, por outro, evitar que a prossecução de um interesse público se confunda com quaisquer interesses privados com que a actividade administrativa possa contender ou se possa envolver.

3 - **O princípio da justiça** traduz a ideia de que a actividade administrativa pública está condicionada por critérios de justiça material. Haverá que reconhecer que o espaço que resta, depois de havermos reconduzido a outros princípios as ideias de racionalidade, de adequação, de proporção, de igualdade, de imparcialidade e de boa fé.

O princípio da responsabilidade

A ideia de responsabilidade corresponde à sujeição às consequências desfavoráveis de um comportamento. O princípio da responsabilidade da Administração Pública traduz-se – como se verá mais adiante - na obrigação de indemnizar os prejuízos decorrentes das suas acções e omissões no exercício da actividade administrativa pública.

Parte II

Organização Administrativa

PARTE II

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

A Organização Administrativa deve pautar-se de acordo com os elementos de natureza política, económica, jurídica, filosófica e cultural de uma determinada sociedade. São esses elementos que vão alicerçar a actuação da Administração. Por isso, o sentido e a dimensão desses elementos devem ser aferidos a partir dos *princípios estruturantes do sistema constitucional e do regime político* vigente num determinado país . Assim é, porque a Organização Administrativa " é sempre a consequência de uma divisão de poderes cuja relevância Jurídico-constitucional se traduz na ordenação de funções através de uma ajustada atribuição de competências e na vinculação à forma jurídica dos poderes a quem é feita essa atribuição .

A Administração Pública tem de actuar segundo a orientação política, os contornos jurídicos e, naturalmente, segundo os interesses económicos e o estádio de desenvolvimento económico de um país.

Ora, a "Administração Pública actua organizadamente", destacando as tarefas a realizar, quais os órgãos incumbidos

da sua realização, enfim, pela distribuição de funções e competências entre entes públicos e, nalguns casos, a privados quando atribuídos prerrogativas de autoridade (trata-se do exercício privado de funções públicas), com um último objectivo: a satisfação das necessidades colectivas, a realização do interesse público.

Quando se ensina o Direito Administrativo Organizatorio, uma questão deve ser, aprioristicamente, discutida:

Tratar, primeiro, da Teoria Geral da Organização Administrativa ou da Organização Administrativa de um dado país?

Para alguns autores; tais como os Profs. Freitas do Amaral, Marcello Caetano, entendem que, primeiro, devemos estruturar a realidade concreta da Administração e depois a teorização.

Quanto a nós, não temos dúvidas que, no caso concreto de Angola, será preferível tratar, primeiro da Teoria Geral da Organização Administrativa e, só posteriormente, da Organização Administrativa, em concreto. Daí que se deve partir primeiro pelo estudo dos princípios, elementos, sistemas e formas de Organização Administrativa.

Capítulo VI

Princípios Fundamentais da Organização Administrativa.

Falar de Organização Administrativa, é, sobretudo, saber o modo de estruturação concreta da Administração Pública de um dado país e em cada época . Isto é, saber como é que o aparato administrativo se estrutura e organiza. A estruturação da Administração deve estar assente em determinados princípios.

1 - Princípio da Prevalência dos Interesses Públicos / Políticos.

A actividade da Administração e a sua estruturação depende do que está definido pela lei (Poder Político). Significa dizer que a Administração Pública procura satisfazer sempre os interesses públicos da colectividade, interesses estes que são definidos pelo Poder Político, artº.1º. da lei 17/90, e art.º 4º do Decreto lei 16-A /95.

2 - Princípio do Participativo / Participação dos Cidadãos na Gestão da Administração

O princípio da participação dos interessados ou participativo, significa que os cidadãos não devem participar na vida administrativa apenas através da eleição dos respectivos órgãos mas devam ser chamados a intervir no funcionamento quotidiano da Administração. Lei Constitucional, (art. 3° n°.2, 10°, 28°,30°, 50; 90 k) e Decreto-lei 16-A /95, art°.8° e 27°.

Não significa, este mecanismo, um afastamento do princípio constitucional da democracia representativa a favor de uma democracia directa mas que se estabelecem esquemas estruturais e funcionais de participação dos cidadãos.

O conteúdo da participação dos interessados pode assumir diversas formas:

a) A forma ou função consultiva com carácter acidental e pontual ou um modo regular e permanente no processo de tomada de decisões administrativas;

b) Possibilitar aos interessados o exercício autónomo, tomando decisões e executando funções administrativas como é o caso das Ordens Profissionais.

c) Possibilitar ao particular participar no processo de decisão que ao particular diz respeito.

3 – O Principio da Legalidade quanto às Atribuições e Competências

A Administração tem como limite, critério e fundamento a lei. A actuação dos órgãos e agentes administrativos tem limite , o que implica dizer, que só devem actuar segundo o que a lei atribui. As atribuições e competências jurídicas de Direito Público das pessoas e órgãos da Administração Pública resultam, necessariamente, da lei ou do acto normativo nele baseado.

Os órgãos administrativos estão limitados pela própria competência (não podendo invadir a de outros órgãos) e pelas atribuições. Dai decorrendo a impossibilidade de presunção de competências. Lei Constitucional. art. 110° h) "*in parte*", 54 b) e Decreto-lei 16-A/95 no seu art. 3°.

O conteúdo e alcance deste principio melhor será apreendido quando, mais adiante, estudarmos os institutos da competência e atribuições.

4 – O Princípio da Colegialidade[8]

Significa, este princípio, que na tipologia de órgãos administrativos poderão figurar órgãos colegiais (formados por mais de um membro) e que pela sua especialidade obedecem a um regime próprio de tomada de deliberações.

5 – O Princípio da Direcção Individual e da Responsabilidade Pessoal

Ao contrário da colegialidade, este princípio refere-se aos órgãos administrativos singulares. Significa que os titulares dos respectivos órgãos são responsáveis e, respondem individualmente, pela actuação dos órgãos que dirigem. Quem está a frente de um órgão responde pelo sucesso ou insucesso do órgão.

6 – O Princípio da Desconcentração[9]

Na estruturação de órgãos da mesma pessoa colectiva pública deve existir uma repartição de competências entre superiores hierárquicos e subalternos. A Administração é desconcentrada quando aos órgãos inferiores são conferidos poderes decisórios.

7 – O Princípio da Descentralização[10]

---

[8] Este princípio tem consagração legal na Lei Constitucional, no Art.°. 113° e 115° nr°.3
[9] Vide art.° 54 e) L. C.
[10] Vide art.° 54 e) L. C.

Não deve apenas caber ao Estado a prossecução dos interesses colectivos. O Estado admite e reconhece a existência de outros entes públicos que irão satisfazer as necessidades da colectividade. Não se deve imputar apenas a pessoa colectiva-Estado a responsabilidade pela direcção e prossecução das finalidades que caem no âmbito da Administração Pública e que se distribuem, essas tarefas por pessoas colectivas ou organizações diferentes do Estado e a que se fixa um campo de actuação territorial ou institucional mais limitado que o dele.

CAPÍTULO VII

Elementos da Organização Administrativa: As Pessoas Colectivas Públicas e os Serviços Públicos.

1. As Pessoas Colectivas Públicas

Existem vários critérios utilizados pela doutrina para caracterizar as pessoas colectivas públicas.

Agruparemos estes critérios em duas categorias: critérios simples e critérios complexos (eclécticos).

A) Critérios Simples

Integração na Organização Política Estadual

Para este critério, "pessoa colectiva pública seria aquela que se integrasse na organização política estadual, assim, se encontrando sujeita a controlo mais intenso da sua actuação".

Fim Prosseguido – é pessoa colectiva pública aquela que realiza um interesse público ou geral da colectividade.

Obrigação ou não da Pessoa Colectiva Existir – é pública a pessoa colectiva que existe necessariamente para prosseguir um determinado interesse público.

Titularidade de Poderes de Autoridade ou da Capacidade Jurídica.

Seriam pessoas colectivas públicas as que por direito próprio exercem poderes de autoridade ou de *"jus imperii"*. Fala-se em capacidade jurídica para acentuar a inserção, nessa capacidade, de poderes e vinculação inerentes ao desempenho de uma função do Estado–Colectividade.

Regime Jurídico Global

Não sendo ainda um critério complexo, combina, na caracterização da pessoa colectiva pública, vários elementos como a subordinação geral ao Direito Público, a competência dos Tribunais Administrativos, o regime tributário específico e o regime particular das relações de trabalho com os seus servidores.

Criação

É pessoa colectiva pública a que fosse criada por acto do poder político do Estado-Colectividade.

B) Critérios Complexos

Fim e Capacidade Jurídica

É pessoa colectiva pública a que prossegue interesses de ordem pública, mediante o exercício, em nome e por direito próprio, de poderes de autoridade.

Criação, Fim e Capacidade Jurídica

Para este critério " as pessoas colectivas pública são criadas por iniciativa pública, para assegurar a prossecução necessária de interesses públicos e, por isso, dotadas em nome próprio de poderes e deveres públicos" ***É este o conceito que partilhamos de Pessoa Colectiva Pública.***

Do exposto, resulta que para definir pessoas colectivas públicas é necessário combinar os critérios simples, tornando-o ecléctico, ou seja, deve-se combinar o critério da criação, o critério do fim e o da capacidade jurídica.

Assim, pessoas colectivas públicas são:

- **Pessoas Colectivas**, isto é, "organizações constituídas por uma colectividade de pessoas ou por uma massa de bens, dirigidos à realização de interesses comuns ou colectivos, às quais a ordem jurídica atribui a personalidade jurídica"

- **Criadas por Iniciativa Pública**, isto é, são produto de uma decisão pública. Quanto a forma jurídica da sua criação é, hoje, ponto assente que não é exigível a lei em sentido formal, bastando " a criação por acto do poder público"

- **Asseguram a Prossecução de Interesses Públicos**, isto é, prosseguem interesses públicos e não-privados. O interesse público deve estar incluído no leque de atribuições da pessoa colectiva pública.

- **Titulares, em nome próprio, de Poderes e Deveres Públicos**

  Com este elemento pretende-se acentuar à que *Administração Pública sejam conferidos Poderes Públicos mas, também esteja sujeita a deveres públicos*[11].

[11] O facto de actuar em nome próprio, serve para distingui-las das Pessoa Colectivas Privadas que apesar do exercício privado de funções públicas não exercem-nas em nome próprio, mas sim, da Administração Pública.

Espécie de Pessoas Colectivas Públicas em Angola.

Face ao direito positivo angolano, são as seguintes espécies de pessoas colectivas públicas:

- Estado
- Institutos Públicos
- Empresas Públicas
- Associações Públicas
- Autarquias Locais

Podem ser agrupados em três tipos ou grupos:

1 - *Pessoa Colectiva Pública de População e Território*. ou de *Tipo Territorial* cujo exemplo são as autarquias locais e o Estado.

2 - *Pessoa Colectiva Pública de Tipo Institucional* – Institutos Públicos e Empresas Públicas.

São criadas pelo Estado para a prossecução dos fins públicos que ao próprio Estado cumpre prosseguir. Podem ter finalidade lucrativa, como as Empresas Públicas, ou não, como os Institutos Públicos. Elas constituem, em conjunto, a administração instrumental ou indirecta do Estado.

3 - *Pessoa Colectiva Pública de Tipo Associativo* cujos exemplos *são*: Associações Públicas, Ordem dos Advogados etc.

São reconhecidas pelo Estado enquanto formas de auto-organização para a prossecução de interesses próprios de comunidades de cidadãos.

de População e Território Local	Estado Autarquia

Pessoa Colectiva Pública	de base Institucional	Institutos Públicos
		Empresas Públicas
	de base Associativa	Associações Públicas

Regime Jurídico das Pessoas Colectivas Públicas

- O seu regime jurídico não é uniforme. O regime jurídico das pessoas colectivas públicas deve ser apurado do estudo que se faz da legislação que regula cada uma das espécies, partindo, naturalmente, da lei fundamental- a Constituição. Todavia, existem aspectos comuns que podem ser, genericamente, indicados:

- Criação e extinção[12] – As pessoas colectivas são criadas e extintas por decisão pública, isto é, criadas por acto do poder central. Mas casos há de criação por iniciativa pública local. Não têm o poder de se dissolver, nem sequer estão sujeitas a falência ou a insolvência.

[12] Vide art. 17° do Decreto-lei 2/96

- Capacidade Jurídica de Direito Privado e Património próprio. Esta característica tem importância, sobretudo, no desenvolvimento de actividade de gestão privada.

- Capacidade de Direito Público. - As pessoas colectivas públicas são titulares de poderes e deveres públicos, nos quais tem relevância os poderes de autoridade, verificando-se a supremacia dos entes públicos sobre os particulares. Só os entes públicos têm o poder de tributar, expropriar, regulamentar, o privilégio de execução prévia, o que não acontece com as pessoas colectivas privadas.

- Autonomia Administrativa e Financeira- que se traduz na auto-regulação administrativa e financeira própria.

- Isenções fiscais[13] que se traduz na isenção a tributação fiscais

- Direito de celebrar contratos administrativos que se traduz na faculdade de celebrar contratos administrativos. Em regra, os entes privados não possuem esta faculdade.

- Titularidade de bens do domínio público e privado.
- Submissão dos seus servidores ao regime, da função pública (funcionários públicos) e não ao do contrato individual de trabalho com excepção das empresas públicas em que os seus funcionários não se submetem ao regime da função Pública. Neste caso regem-se os contratos individuais de trabalho, **(art.°. 50° da Lei 9/95)** sobre as Empresas Públicas).

- Responsabilidade administrativa que se traduz no facto poderem, responder nos termos da legislação própria do Direito Administrativo e não nos termos do Direito Comum. As empresas públicas, nos termos do **art.° 49° da lei 9/95,** estão sujeitas a responsabilidade civil.

[13] Convém notar que não é rigorosamente abrangente para todas as P.C.P, ou seja, nem sempre.

- Sujeição à tutela administrativa –A actuação das pessoas colectivas públicas está sujeita a tutela administrativa do Estado (de legalidade ou de mérito).

- Foro Administrativo – Os diferendos surgidos nas relações controvertidas são de competência dos Tribunais Administrativos, ou melhor, existe foro próprio para a resolução dos conflitos.

  Em Angola, apesar de não existir Tribunais Administrativos são conhecidos nas salas do Cível e Administrativos dos Tribunais Comuns de 1°. instância e na Câmara do Cível e Administrativo do Tribunal Supremo.

- Sujeição à fiscalização do Tribunal de Contas[14]. As contas das pessoas colectivas públicas estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas.

Órgãos da Pessoa Colectiva Pública

Órgãos das pessoas colectivas são aqueles que preparam e manifestam a vontade do ente público ou controlam essa manifestação. Cabe aos órgãos tomar decisões em nome da pessoa colectiva pública, ou seja, manifestar a vontade imputável ao ente público.
Neste sentido o órgão será o centro de imputação de poderes funcionais, com vista à formação e manifestação da vontade juridicamente imputável à pessoa colectiva, para o exercício dos direitos e o cumprimento dos deveres que a esta cabem[15].

Quanto a **natureza** dos órgãos discutem-se duas orientações doutrinárias:

1 - A que considera, que os órgãos são as **instituições** e não os indivíduos

2 - A que considera que os órgãos são os **indivíduos** e não as instituições.

[14] Vide art. 2° da Lei 5/95
[15] Carvalho Fernandes, Teor. Ger. Dir. Civ., Tomo I 1983, pag. 429

Para a primeira, que foi defendida por ***Marcello Caetano***, os órgãos são centros institucionalizados de poderes funcionais a exercer por indivíduos ou colectivo de indivíduos que neles estejam providos, com o objectivo de expressar a vontade juridicamente imputável à pessoa colectiva. Há que distinguir ***Órgão*** e ***Titular***.

Assim o órgão é o centro de poderes funcionais, ou seja, é uma instituição e o titular do órgão é o indivíduo que exerce esses poderes funcionais .

Para a segunda, defendida por ***Afonso Queiró*** e ***Marques Guedes***, o órgão não é o centro de poderes e deveres, pois, o conjunto de poderes funcionais chama-se competência e não órgão. Se cabe ao órgão tomar decisões em nome da pessoa colectiva a que pertence, é claro que o órgão tem de ser o indivíduo, porque só os indivíduos podem manifestar uma vontade.

Qual das correntes é a mais certa?

Nenhuma tem o exclusivo da razão. Com efeito, há que conjugar as duas noções para se ter uma noção completa da realidade global. A aferição do órgão dependerá da perspectiva em que se coloca e sob a qual se pretende analisar o problema.
Na perspectiva, de ***Organização Administrativa***, na dimensão estática, orgânica ou subjectiva, isto é, na perspectiva em que analisa a estrutura da Administração Pública, os órgãos são as instituições. O que se analisa é a natureza de um órgão, a sua composição, o seu funcionamento, o modo de designação dos seus titulares, os seus estatutos, os seus poderes funcionais etc. Na perspectiva de ***Actividade Administrativa***, na dimensão objectiva e material da Administração o órgão será o indivíduo , pois, são os indivíduos que decidem (deliberam) em nome da pessoa colectiva pública.

Classificação dos Órgãos

- ***Órgãos Singulares e Colegiais***, consoante tenha apenas um titular ou mais de um titular. São singulares, aqueles que têm, apenas, um titular. São colegiais os compostos por dois ou mais titulares.

- ***Órgãos Centrais e Locais***, consoante tenham competência sobre todo o território nacional ou limitada apenas a uma determinada parcela do território nacional ou circunscrição administrativa. Os órgãos centrais exercem a sua competência sobre todo o território nacional. Os locais têm a sua competência limitada a uma parcela do território.

- **Órgãos Primários, Secundários e Vicários.**

Os Órgãos Primários - são aqueles que têm competência própria para decidir matérias que lhes estão confiadas. É o caso do Ministro, que tem competência de nomear e exonerar .

Os Secundários - são aqueles que apenas dispõem de uma competência delegada (alguém que exerce poderes por delegação).

Os Órgãos Vicários – são aqueles que só exercem competência por substituição de outros órgãos. Por exemplo, o Vice-Presidente de um órgão em regra só entra em funções quando o Presidente está ausente, que por doença ou morte.

- ***Órgãos Representativos e Não Representativos***.

Os primeiros, são providos por eleição. Os órgãos não representativos são nomeados.

- ***Órgãos Activos, Consultivos e de Controle.***

* Órgão activos são aqueles a quem compete tomar decisões ou executá-las.

* Órgãos consultivos são aqueles cuja função é esclarecer aos órgãos activos antes de tomarem uma conclusão.

Órgãos de controle são aqueles que têm por missão fiscalizar a regularidade do funcionamento de outros órgãos.

- ***Órgãos Decisórios e Executivos***

Trata-se de uma sub-classificação dos órgãos activos.

São decisórios aqueles a quem compete tomar decisões.

São executivos, aqueles a quem compete executar, pôr em prática as decisões.

- ***Órgãos Permanentes e Temporários***

São permanentes aqueles que, segundo a lei, têm duração indefinida.

São temporários os criados para actuar, apenas, durante um certo período.

- ***Órgãos Simples e Complexos***

São simples aqueles cuja estrutura é unitária.

São complexos aqueles que são constituídos por titulares que exercem também competências próprias. São os que se desdobram ou multiplicam para certos efeitos em dois ou mais órgãos[16]. órgão complexo é aquele que é formado por outros órgãos. v.g. Governo[17].

Dos Órgão Colegiais em Especial

Os órgãos colegiais, devido à circunstância de serem integrados por diversos membros, exigem regras especiais para poderem funcionar.

A **Composição** do órgão colegial é o elenco abstracto dos membros que dele hão-de fazer parte. A **constituição** é o

[16] Jorge Miranda, Introdução ao Direito Público, 1983 pag. 510
[17] Marcello Caeteano, Manual de Ciência Política e Direito Constitucional, 6ª Ed. 1983.

acto pelo qual os membros de um órgão colegial, uma vez designados, se reúnem pela primeira vez e dão início ao funcionamento desse órgão. A **reunião** de um órgão colegial é o encontro dos respectivos membros para deliberarem sobre matéria da sua competência. A **Sessão**, é o funcionamento contínuo. Por exemplo, o Governo, está em sessão permanente, embora possa reunir apenas uma vez por semana, por quinzena, ou por mês, Se se trata de um órgão colegial de funcionamento intermitente, como sucede, por exemplo, com a Assembleia Geral da Associação dos Estudantes, dir-se-á que tal órgão tem duas, três ou quatro sessões por ano (em cada sessão poderá haver, naturalmente, uma ou mais reuniões).

Tanto as reuniões como as sessões podem ser ordinárias quando se realizam regularmente, em datas ou períodos certos. São extraordinárias quando convocadas inesperadamente, fora dessas datas ou períodos. Os seu **membros** são todos os titulares dos órgãos colegiais, sendo **vogais,** aqueles membros que não ocupem uma posição funcional de outra denominação. Quanto ao **funcionamento, deliberações e votações**, uma vez constituídos, começam a desempenhar as suas funções através de reuniões. Todavia. O órgão colegial exprime a sua decisão através da deliberação que consiste na tomada de decisões em nome da pessoa colectiva a que pertence, através de votação ou por consenso. Contudo, é preciso realçar que os órgãos colegiais para deliberarem é necessário o "*Quorum*" exigido por lei, que consiste no número mínimo de membros que a lei exige para que possa funcionar regularmente ou deliberar validamente.

Quando o órgão colegial delibera através de votação, esta pode revestir a forma nominal ou votação pública, na qual o votante denuncia o sentido do seu voto perante os restantes e a forma de votação secreta, em que o sentido de voto de cada membro do órgão não se torna conhecido dos demais. Por vezes, a lei exige, normalmente, para se poder considerar ter sido tomada uma decisão, que nesse sentido tenha votado a maioria, podendo esta ser simples, absoluta ou qualificada. As decisões por meio de deliberações dos

órgãos colegiais, configuram-se em *actos jurídicos*. Os actos assim praticados não se confundem com as *actas*, isto é, com os documentos em que se relata por escrito a ocorrência de reuniões e tudo quanto nelas se tenha passado. Nesse contexto os actos são as decisões tomadas; as actas são as narrativas das reuniões.

Do exposto resulta que:

- Deliberações só são válidas as tomadas em reunião formalmente convocada e realizada. Por isso são inexistentes as deliberações tomadas por auscultações ou por assinatura de textos individualmente pelos membros do órgão.

- Nenhum órgão colegial pode reunir e deliberar sem estar devidamente constituído.

- Um órgão colegial só pode deliberar sobre a matéria constante da ordem de trabalho, a menos que se trate de reunião ordinária e que da respectiva convocatória faça parte uma alínea referente a outros assuntos ou que nenhum dos membros se oponha a inclusão de novos pontos.

- Os órgãos colegiais só podem deliberar quando estejam presente a maioria do seus membros que não se encontrem legalmente impedidos.

Atribuições e Competências das Pessoas Colectivas Públicas

Atribuições – São fins ou interesses que a lei incumbe as pessoas colectivas de prosseguir.

Competências – O conjunto de poderes funcionais que a lei confere para a prossecução das atribuições das pessoas colectivas.

Assim, atribuições e competências limitam-se reciprocamente:

Ninguém pode prosseguir fins de outra pessoa colectiva, ou exercer competências de outro órgão.

Em regra, os diferentes órgãos de uma pessoa colectiva pública dispõem de competências diversas para prosseguir atribuições idênticas. É o caso das autarquias locais, onde a lei não reparte as atribuições pelos diferentes órgãos, distribuindo apenas, a competência entre eles, pelo que todos prosseguem, as mesmas atribuições para competências diversas.

No caso da pessoa colectiva Estado, porém, por força de multiplicidade e heterogeneidade dos fins prosseguidos, os membros dos seus órgãos máximos, dispõem de um núcleo de competências idênticas para prosseguir atribuições diversas. Os Ministros têm todos as mesmas competências mas atribuições diferentes.

A competência apenas pode ser delimitada, conferida ou retirada pela lei. Cabe a lei fixar a competência dos órgãos da Administração Pública. É o princípio da legalidade da competência do qual resultam alguns corolários de suma importância:

- A *competência não se presume*, isto é em homenagem ao princípio da legalidade, as competências dos órgãos da pessoa colectiva pública devem ser sempre estatuídos na lei.

- A *competência é imodificável* - Ninguém tem a faculdade de alterar o conteúdo ou a repartição da competência estabelecida na lei.

- A *Competência é irrenunciável e inalienável* – os órgãos administrativos, em caso algum, podem praticar actos através dos quais renunciem ou transmitam os poderes para outros órgãos da Administração ou para entes privados. Porém, esta regra não obsta que haja transferência do exercício da competência, ou seja, a delegação de poderes e a concessão.

Critério de Delimitação de Competência[18] e Espécies

A Competência pode ser aferida a partir dos seguintes critérios:

- **Em Razão da Matéria** – quanto a lei fixa os assuntos e matérias que aos órgãos incumbe exercer;

- **Em Razão da Hierarquia** – quando, numa hierarquia, a lei efectua repartição vertical de poderes, conferindo alguns aos superiores e outros aos subalternos;

- **Em Razão do Território** – quanto a distribuição de poderes por órgãos locais diferentes, se faz em função das respectivas áreas ou circunscrições;

- **Em Razão do Tempo** – a competência só refere ao presente.

Espécies de Competências:

- **Quanto ao modo de Atribuição Legal de Competência.**

  Competência Explicita, quanto a lei confere de forma clara e expressa.

  Competência Implícita, quando é deduzida de outras determinações legais ou dos princípios gerais de Direito Público([19]).

- **Quanto aos termos do Exercício de Competência**.

---

[18] Esses critérios são cumuláveis sob pena de o órgão incorrer no vício de incompetência em razão dos critérios mencionados.

[19] Vide art. 112° f) L.C, Competência residual do Governo

Competência Condicionada[20] ou ***Livre***[21] conforme o seu exercício esteja ou não dependente de limitações específicas, impostas por lei.

- **Quanto à Substância e efeitos da Competência**

Competência Dispositiva que é o poder de emanar um Acto Administrativo, pondo e dispondo do assunto.

Competência Revogatória que é o poder de revogar outro acto, com ou sem possibilidade de o substituir por outro diferente.

- **Quanto a Titularidade dos Poderes Exercidos**

Competência Própria- quando os poderes são exercidos pelo órgão a quem foram conferidas as competências.

Competência Delegada- quando o órgão exerce parte da competência do outro, que foi transferido por delegação ou por concessão,

5. **Quanto ao Número de Órgãos a que a Competência Pertence**

Competência Singular, quando pertence a um único órgão

Competência Conjunta é a que pertence, simultaneamente, a dois ou mais órgãos diferentes, tendo de ser exercida por todos eles em acto único.

- **Quanto a Inserção da Competência nas Relações Inter-Orgânicas**

Competência Dependente ou ***Independente*** conforme o órgão ou seu titular esteja ou não integrado numa hierarquia.

[20] Vide L.C., art. 66 b), p), i), x) etc. Poderes Partilhados do P.R.
[21] Vide L.C., art. 66 a), d) etc. Poderes Próprios do P.R.

Conflitos de Atribuições e Competências

Conflito Positivo, ocorre quando dois ou mais órgãos reivindicam para si o exercício da mesma atribuição ou a mesma competência. (Sempre que dois órgãos ou mais Conflituem sobre uma determinada matéria almejam para si a mesma Competência.

Conflito Negativo ocorre quando dois ou mais órgãos se consideram simultaneamente que lhes faltam as atribuições ou as competências para decidir um caso concreto.

Conflito de Jurisdição ocorre quando o litígio opõe órgãos administrativos e judiciais ou órgãos legislativos e administrativos.

Como Resolver os Conflitos de Atribuições e Competências no nosso Direito Positivo

- Se envolverem órgãos de Ministérios diferentes e, na falta de acordo, os conflitos são resolvidos pelo Primeiro Ministro.
- Se envolverem pessoas colectivas diferentes, os conflitos são dirimidos pela Jurisdição Administrativa.
- Se envolverem órgãos do mesmo Ministério ou pessoas colectivas autónomas sujeitas ao poder se superintendência do mesmo Ministro, na falta de acordo, os conflitos são solucionados pelo respectivo Ministro.
- Se os conflitos envolverem órgãos subalternos integrados na mesma hierarquia, serão resolvidos pelo superior hierárquico de categoria superior aos órgãos litigantes. Exemplo, os conflitos de dois Chefes de Secção, será, em princípio, o Chefe de Departamento a dirimir o conflito.

19-06-2014.

2 - Serviços Públicos A seguir

Serviços Públicos – São as organizações humanas criadas no seio de cada pessoa colectiva pública com o fim de

desempenhar as atribuições desta, sob a direcção dos respectivos órgãos.

Por conseguinte, Serviços Públicos são: estruturas administrativas:

- São organizações humanas;
- Integrados na pessoa colectiva pública;
- Criados para realizar ou prosseguir as funções da pessoa colectiva;
- As decisões são tomadas pelos órgãos das pessoas colectivas públicas.

Sendo assim, pode dizer-se que os órgãos da pessoa colectiva pública dirigem a actividade dos serviços públicos, enquanto os serviços públicos ao prepararem e executarem as decisões dos órgãos auxiliam estes últimos.

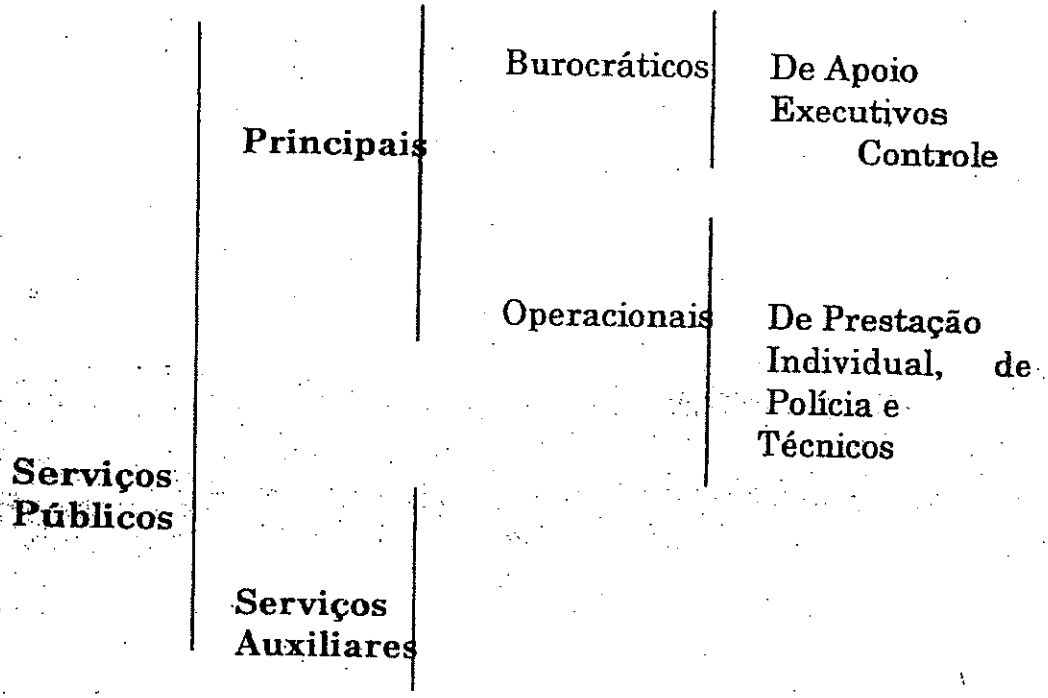
- **Espécies**

Numa perspectiva Funcional – (Classificação teleológica) os serviços públicos distinguem-se de acordo com os seus fins. Exemplo; Serviços de Saúde, Educação, Obras Públicos etc. Se numa organização homogénea, e sob a direcção de um membro do Governo, a lei agrupar conjuntos de unidades funcionais teremos o chamado departamento governativo (Ministério ou Secretaria de Estado).

Numa perspectiva Estrutural, os serviços públicos distinguem-se não já pelos fins, mas de acordo com o tipo de actividade que desenvolvem.

Nesta perspectiva, teremos ***Serviços Principais*** que desenvolvem actividades correspondentes às atribuições as pessoas colectivas a que pertencem. Os ***Serviços Burocráticos de Apoio*** são aqueles que estudam e preparam as decisões dos órgãos administrativos (Gabinete de Estudo e Planeamento). Os ***Serviços Executivos*** são aqueles que executam as decisões dos órgãos da pessoa colectiva pública a que pertencem. Os ***Serviços de Controle*** aqueles que visam fiscalizar a actuação dos restantes serviços (Inspecções Gerais). Os serviços operacionais são aqueles que desenvolvem

actividades de natureza materiais. Estes desdobram-se em ***Serviços de Prestação Individual*** (distribuição de água, electricidade, Transportes Colectivos, Telecomunicações etc.), ***Serviços de Polícia*** e os ***Serviços Técnicos.*** Os ***Serviços Auxiliares*** são aqueles que desempenham actividades secundárias que visam possibilitar ou tornar mais eficiente o funcionamento dos serviços principais.



REGIME JURÍDICO

Traços do Regime Jurídico dos Serviços Públicos

1 - A integração numa pessoa colectiva pública. Daí que devam obediência e dela dependam;

2 - Estão vinculados à prossecução do interesse público ou das atribuições dessa pessoa colectiva pública;

3 - Dependência dos órgãos da mesma pessoa colectiva pública:

4 - É da competência da lei criar ou extinguir os serviços públicos;

5 - Modificabilidade do regime e do funcionamento dos serviços públicos;

6 - A continuidade dos Serviços Públicos deve ser mantida, sejam quais forem as circunstâncias , mesmo em caso grave como Estado de Sítio ou de Emergência, Guerra e Sinistros[22];

7 - Submissão quer ao Direito Público quer ao Direito Privado, com prevalência daquele, salvo nas Empresas Públicas;

8 - A existência de monopólio ou de exclusivo, permitindo-se a iniciativa privada não lucrativa ou de concorrência com a iniciativa lucrativa no sector a que respeitam.

9 - A utilização dos Serviços Públicos é, em princípio, onerosa e a gratituidade como excepção. Talvez, pelo facto de os Estados estarem orientados na Economia de mercado, os utentes pagam uma taxa como contrapartida do beneficio que obtém. O princípio da taxa visa a comparticipação dos cidadãos nos encargos públicos;

10 - Os Serviços Públicos devem tratar e servir os Administradores em pé de igualdade[23];

11 - Estão vinculados princípios gerais da actividade administrativa;

12 - Sujeição dos particulares ao estatuto ou a relação especial de poder;

13 - Regime de organização interna - O poder regulamentar de cada Ministério é de competência do próprio Ministro.

---

[22] Ver art. 34° n° 2 da Lei Constitucional.
[23] Princípio da Igualdade Constitucionalmente consagrado

N.B: Os Serviços públicos estão integrados numa P.E.P.

Organização dos Serviços Públicos

Os Serviços Públicos podem ser organizados com base em três (3) critérios:

1 - **Horizontal** que atende, por um lado, a distribuição dos serviços pelas pessoas colectivas públicas e, dentro destas, à especialização segundo o tipo de actividade a desempenhar.

2 - **Territorial** a partir do qual se classificam os Serviços Centrais e Periféricos.

3 - **Vertical** que se traduz na estruturação dos serviços em razão da sua distribuição por diversos graus ou escalões do topo à base, que se relacionam entre si em termos de supremacia e subordinação.

- **Hierarquia Administrativa** * 26-06-2014

È o modelo de organização administrativa vertical, constituído por dois ou mais órgãos e agentes com atribuições comuns, ligadas por um vínculo jurídico que confere ao superior o poder de direcção e impõe ao subalterno o dever de obediência.
Do exposto resulta que o modelo hierárquico caracteriza-se pela:

- Existência de um vínculo entre dois ou mais órgãos e agentes administrativos;
- Comunidade de atribuições entre elementos da hierarquia, isto é, superior e subalterno actuam para a prossecução de atribuições comuns;
- Vínculo Jurídico constituído pelo poder de direcção e pelo dever de obediência: entre o superior e o subalterno há vínculo jurídico, chamada *Relação Hierárquica*.

- **Espécies**

Existem, essencialmente, duas espécies:

Hierarquia Interna, que é um modelo de organização da administração que tem por âmbito natural o serviço público. A hierarquia é o modelo vertical de organização interna dos serviços públicos que assenta na diferenciação entre superiores e subalternos. A hierarquia interna é uma hierarquia de agentes.

Hierarquia Externa, surge no quadro da pessoa colectiva pública é uma hierarquia de órgãos. Já não está em causa a divisão de trabalho entre agentes, mas a repartição de competência entre aqueles a quem compete decidir.

Conteúdo da Hierarquia Administrativa:
Poderes do Superior e o Dever de Obediência.

A Hierarquia Administrativa traduz sempre uma relação de hierarquia em que, de um lado, temos a supremacia e, do outro a subordinação;

O Poder de Direcção – é a faculdade de dar ordens e instruções, em matéria de serviço aos subalternas. As ordens são os comandos individuais e concretos. A instrução é o comando geral e abstracto.

Poder de Supervisão – faculdade de o superior revogar ou suspender os actos administrativos praticados.

Poder Disciplinar – faculdade de o superior punir o subalterno mediante a aplicação de sanções previstas na lei, em consequência da infracção, à disciplina da função pública.

Poder de Inspecção – faculdade de o superior fiscalizar, continuamente, o comportamento dos subalternos e o funcionamento dos serviços.

Poder de Decidir Recursos – faculdade de o superior reapreciar os casos primariamente decididos pelos subalternos, podendo confirmar ou revogar (e, eventualmente, substituir) os actos impugnados.

Poder de Decidir Conflitos de Competência – faculdade de o superior declarar, em caso de conflito negativo ou positivo entre subalternos seus, a qual pertence a competência conferida por lei.

Poder de Substituição – faculdade de o superior exercer legitimamente competências conferidas por lei ou delegação de poderes ao subalterno.

Dever de Obediência[24]

O dever de obediência consiste na obrigação de o subalterno cumprir as ordens e as instruções dos seus legítimos superiores hierárquicos dadas em objecto de serviço e sob a forma legal.

Assim: só existe dever de obediência quando:

- A ordem ou instrução provenham do legítimo superior hierárquico do subalterno em causa;
- Que as ordens e instruções sejam dadas em matéria de serviço;
- Que a ordem ou as instruções revistam a forma legalmente prescrita.

A questão de fundo que a doutrina tem discutido é a de saber se a ordem for acatada e conduzir a prática pelo subalterno de um acto ilegal ou ilícito, ***Quid Juris***?

[24] Ver art. 4º do Decreto-lei33/91 sobre o Regime Disciplinar dos Funcionários Públicos e Agentes Administrativos.

Para a Corrente Hierárquica, existe sempre o dever de obediência, não competindo ao subalterno questionar a ordem ou a instrução superior. Admitir o contrário seria a subversão da razão da hierarquia. Na pior das hipóteses ao subalterno caberá exercer o ***direito de respeitosa representação***, expondo as suas dúvidas mas terá que cumprir as ordens e instruções.

Para a Corrente Legalista, não existe dever de obediência em relação às ordens julgadas ilegais. Esta corrente conhece vários graus de entendimento:

Numa perspectiva restritiva, o dever de obediência cessa se à ordem implicar à prática de um crime.

Numa perspectiva intermédia, o dever de obediência cessa se a ordem for manifestamente ilegal, mantendo-se o dever de obediência se houver divergência de entendimento sobre a legalidade da ordem;

Numa perspectiva ampliativa, cessa o dever de obediência se a ordem for ilegal, qualquer que seja o motivo da ilegalidade. Parece manifesto que o princípio do Estado Democrático de direito e da legalidade, conduzem-nos a aceitar esta última corrente.

Qual a corrente acolhida pelo direito?

Diz o Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes Administrativos que é o dever do funcionário público " *cumprir exacta, imediata e lealmente às ordens de serviço escrita ou verbais dos Funcionários a que estiverem hierarquicamente subordinados*"

Quanto a graduação das penas a desobediência a ordens, pode dar lugar a pena de censura registada quando não haja consequências importantes e a multa se a desobediência for escandalosa ou em público. Por outro lado,

as normas sobre o procedimento administrativo (Decreto-lei nº 16-A/95) diz-nos que são nulos os actos que constituam crimes.

Num outro plano, o Código Penal vigente em Angola diz-nos no Art.º. 44º nº.3 que *"justificam o facto, os que praticam o facto em virtude de obediência legalmente devida a seus superiores legítimos, salvo se houver excesso nos actos ou na forma de execução"*

Como interpretar aqueles comandos legais?

È certo que a lei não distingue, claramente quais os casos em que há *dever de obediência* e quais os casos em que Cessa o dever de obediência. De qualquer modo, julgamos que:

- Não haverá obediência nos casos de ordens ou instruções provenientes de actos nulos(25).
- Não haverá obediência também nos casos em que o cumprimento de uma ordem ou instrução possa conduzir à prática de um crime. Esta conclusão que pode aparentemente ser contraria ao Código Penal vigente é a mais consentânea com o Estado Democrático de Direito, onde claramente se pontifica a prevalência do princípio da legalidade sobre o princípio da hierarquia.

Note-se que tem sido defendida à orientação nos termos da qual o problema da **obediência hierárquica** deve ser resolvido em sede do conflito de **deveres justificantes**, ou seja, diante de uma ordem que leve à prática de um crime, basta que a pessoa em conflito de deveres cumpra o dever dentro de uma igualdade de importância.

Em todos os outros casos haverá, necessariamente, dever de obediência, mesmo tratando-se de ordens ilegais.

[25] Vide art. 76º do Decreto-lei 16-A/95.

Capítulo VIII

17.9.08

Sistemas (Modelo) de Organização Administrativa

Estudar os modelos de organização ainda não é mais do que tentar saber como pode a Administração Pública ser organizada ou estruturada.

CONCENTRAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO

a) **Concentração ou administração concentrada** – é o sistema em que é o superior hierárquico mais elevado é o único órgão competente para tomar decisões, ficando os subalternos limitados às tarefas de preparação e execução das decisões daquele.

b) **Desconcentração ou administração desconcentrada** – é o sistema em que o poder decisório se reparte entre o superior e um ou vários órgãos subalternos.

Na verdade, quando falamos em concentração e desconcentração estamos a referir a organização administrativa de uma determinada pessoa colectiva pública.

*** A desconcentração liberta os órgãos superiores da pessoa colectiva e não implica a criação de um ente jurídico. A desconcentração tem como pano de fundo a organização vertical dos serviços públicos consubstanciando-se, de modo geral, na existência ou na ausência de distribuição de competências entre os vários órgãos da mesma pessoa colectiva pública.

c) **Vantagens / Inconvenientes**

- A principal vantagem da desconcentração é o aumento da eficiência serviço públicos traduzido na rapidez de respostas às solicitações dirigidas à Administração Pública; Melhora a qualidade dos serviços em função da especialização de funções dos subalternos.
- Entretanto, a desconcentração pode ter inconvenientes, como por exemplo, a multiplicidade de centros decisórios que prejudica a harmonia e coerência da Administração; a atribuição de poderes aos subalternos menos preparados pode levar a diminuição da qualidade de serviços.

d) **Espécies de Desconcentração**

As espécies de desconcentração são aferidas a partir de três (3) critérios:

1. Quanto aos níveis, distinguiremos a **Desconcentração a nível Central** e **nível Local** consoante ela se inscreva no âmbito dos serviços de **Administração Central** ou da Administração Local;

2. Quanto aos **graus de Desconcentração**, ela pode ser **Absoluta**, quanto é intensa e que pode transformar os órgãos subalternos em órgãos independentes e **Relativa**, quando é menos intensa mantendo o subalterno sempre subordinado aos poderes do superior;

3. Quanto as **formas de desconcentração** teremos a **desconcentração originária** quando decorre imediatamente da lei, que reparte as competências e **derivada**, quando só se efectiva mediante um acto específico praticado para o efeito pelo superior.
É com a **desconcentração derivada**, que nasce o conceito de d**elegação de poderes**. ↓ importante.

e) **Delegação de Poderes**[26]

É o *acto*, pelo qual um órgão da *Administração*, normalmente, competente para decidir determinada matéria, permite, de acordo com a *Lei*, que outro órgão ou agente pratiquem *Actos Administrativos* sobre a mesma matéria. art 12 DL 16 A/95

Quais os requisitos da Delegação de Poderes?

1. Que uma lei preveja expressamente a faculdade de um órgão delegar poderes ao outro (**Lei de Habilitação**);

2. É necessária a existência de dois órgãos ou de um órgão e um agente da mesma pessoa colectiva pública;

[26] Ver art. 12° do Dec. lei 16-A/95

3 • É necessário a prática do acto de delegação, isto é, o acto pelo qual o delegante concretiza a delegação dos seus poderes no delegado([27]).

. Figuras afins da delegação de poderes.

1 - **Transferência legal de competências**, quando ocorre, consubstancia uma forma de desconcentração originária, sendo a mesma definitiva, até que uma lei porventura disponha o contrário. A delegação de poderes configura a desconcentração derivada e é precária, pois, é livremente revogável pelo delegante.

2 - **Concessão**, assemelha-se da delegação de poderes por ser um acto translativo, em regra limitado temporalmente, mas diferem-se na medida em que a primeira destina-se a uma entidade privada e permite o exercício de uma actividade económica lucrativa.

3 - **Representação**, aqui o representante pratica os actos em nome do representado, e os respectivos efeitos jurídicos produzir-se-ão na esfera do representado. Na delegação de poderes, o delegado exerce a competência delegada em nome próprio

4 - **Substituição**[28], é quando a lei permite que uma entidade exerça poderes ou pratique actos que pertencem à esfera jurídica própria de uma entidade distinta, de forma que os efeitos jurídicos cairão na esfera jurídica do substituído. È o caso da tutela substitutiva. Na delegação de poderes, o delegante não invade a esfera própria do delegado, nem este invade a competência daquele.

5 - **Suplência**, dá-se quando o titular de um órgão administrativo fica impedido de exercer o seu cargo,

---

[27] Ver art. 14° do mesmo diploma.

[28] Nos termos do art. 18° do Decreto Lei 16-A/95, parece-nos existir uma ambiguidade conceptual. No seu n° 1 não é de facto substituição, mas, Suplência. No seu n° 2 estamos em face de uma Delegação tácita, é a própria lei que estabelece a competência.

ou está ausente, ou quando o cargo se torna vago. A lei manda que as respectivas funções sejam asseguradas, transitoriamente, por um suplente, e o seu início dá-se automaticamente. Há aqui um só órgão que é o substituído ou que passa a ter novo titular. O que não se passa com a delegação de poderes, em que há sempre dois órgãos.

6 - **Delegação de assinatura**, dá-se quando a lei permite que certos órgãos administrativos incumbam um subalterno de assinar a correspondência expedida em nome daqueles. Portanto, aqui não há delegação de poderes, apenas visa não sobrecarregar o superior.

7 - **Delegação Tácita**, dá-se sempre que certas competências são conferidas ao órgão (a) e que, ao mesmo tempo, a Lei as considera ou as declara tacitamente conferidas ao órgão (b) e que sem um acto de delegação exercê-las-á como suas, salvo se (a) vier a decidir em qualquer momento "avocar" algumas dessas competências. A delegação tácita é antes uma desconcentração originária de poderes, na qual o delegante nada delega, porque o poder de decidir pertence *ope legis* ao impropriamente chamado delegado. Diferentemente tudo se passa na delegação de poderes, até porque configura um caso de desconcentração derivada de poderes.

f) Espécies de delegação de poderes.

- **Quanto a Extensão**; a delegação de poderes pode ser ampla ou restrita, conforme o delegante resolva delegar grande parte ou apenas uma pequena parte dos seus poderes.
- **Quanto ao objecto da delegação;** ela pode ser específica ou genérica, isto é, pode abranger a prática de um acto isolado ou permitir a prática de uma pluralidade de actos.
- **Quanto a hierarquia;** ela pode ser de um superior hierárquico num seu subalterno, e pode ser não hierárquica,

ou seja delegação de poderes de um órgão noutro órgão que não dependa hierarquicamente do delegante.

g) Regime Jurídico

Apesar de algumas referências esporádicas em diversos diplomas legais, coube ao Decreto lei nr°. 16-A/95 de 15 de Dezembro, fixar o regime jurídico de delegação de poderes em Angola.

Quais os requisitos que tal Diploma Legal exige?

- Quanto ao conteúdo, diz o art.° 14° n.° 1 que "no acto de delegação ou subdelegação deve o órgão delegante ou subdelegante especificar os poderes que são delegados ou subdelegados";

- Quanto a publicidade diz o n.° 2 do art°.14° que os actos de delegação ou de subdelegação deverão ser publicados no Diário da República;
  A falta de requisitos exigidos por lei, torna o acto de delegação inválido. Já quanto a falta de publicidade a consequência será a ineficácia;

- Quanto aos poderes do delegante, a lei é clara quando no art.° 16° diz" que o órgão delegante ou subdelegante tem o poder de avocar e de revogar os actos praticados pelo delegado ou subdelegado nos termos da delegação ou subdelegação".

Fica assim resolvida a questão que se levanta, quanto a simultaneidade da competência do delegante e do delegado.

É alguma doutrina sustenta que a partir do acto de delegação, o delegante não perde os seus poderes nem a possibilidade de os exercer.

Discordando desta posição, por razões de racionalidade administrativa diz-se que o delegante tem o poder de avocar

casos concretos compreendidos no âmbito da Delegação conferida.

Além do poder de avocação o delegante tem o poder de dar ordens, directivas e instruções ao Delegado sobre o modo como deve exercer os poderes delegados.

A delegação de poderes extingue-se nos termos do art.º 17º.pela caducidade, consequente da mudança do órgão delegante ou esgotamento dos seus efeitos.

Entretanto, há situações que o Decreto-lei n.º 16-A/95 não resolve, como por exemplo:

Será que os actos delegados são definitivos e executórios?

Caberá recursos hierárquico dos actos do delegado ao delegante?

Quanto a primeira questão é inquestionável que os actos do delegado sejam definitivos e executórios, cabendo recurso contencioso.
Quanto a segunda, há que analisar se estamos perante uma delegação hierárquica ou não hierárquica.

No caso de delegação hierárquica os actos dos subalternos cabe sempre recurso hierárquico para o superior delegante.

No caso de delegação não hierárquica, não havendo hierarquia, não caberá recurso hierárquico. Entretanto, é de se admitir recurso hierárquico impróprio nos termos do art.º 118º. do Decreto-lei já referido.

Finalmente, importa dizer, que nos termos do art.º 13º. do Decreto-lei referenciado "salvo disposição legal em contrário, o delegante pode autorizar o delegado a subdelegar".

h) **Extinção da delegação**

A delegação de poderes extingue-se nos termos do Decreto-lei 16-A/95, art.º 17º pelas seguintes razões:

Caducidade, consequente da mudança de titulares do órgão delegante ou delegado, ou o esgotamento dos seus efeitos, se tiver sido conferido apenas para prática de um único acto, ou para ser usada unicamente durante um certo período.

Por revogação do delegante, já que a delegação de poderes é um acto precário.

i) **Qual a natureza jurídica da Delegação de Poderes?**

Pode dizer-se que há três concepções principais acerca da natureza da delegação:

1. **Tese da alienação,** segundo a qual a delegação de poderes é um acto de transmissão ou alienação de competência do delegante para o delegado.

   Esta tese não se afigura correcta, primeiro porque a competência é de ordem pública e consequentemente inalienável([29]). Segundo porque esta tese se reveste de uma incapacidade de explicar adequadamente o regime jurídico estabelecido na lei para a delegação de poderes.

2 **Tese da autorização,** nos termos da qual a competência não é alienada, nem transmitida, no todo ou em parte, para o delegado.

   A lei de habitação confere desde logo uma competência condicional ao delegado e, antes da delegação, o delegado já é competente. Assim sendo o acto da delegação visa apenas facultar ou autorizar o exercício de uma competência que embora condicionada já pertencia ao delegado.

[29] Ver art. 11º do Decreto Lei 16-A/95

- **A tese da transferência do exercício**, segundo a qual, a delegação não é uma alienação, nem uma autorização. A delegação constitui sim, uma transferência do delegante para o delegado, do exercício dos poderes e não da titularidade destes poderes.

  A competência do delegado só existe por força do acto de delegação e, o exercício dos poderes delegados é o exercício de uma competência alheia, não é a própria, mas exerce esta competência em nome próprio.

Para o regime jurídico estabelecido na lei angolana, parece que esta última melhor satisfaz, porquanto:

- O delegante continua com poderes de avocação;
- A competência é de ordem pública e, portanto, inalienável;
- O delegado não tem poderes próprios.

12.9.08

Capítulo IX

CENTRALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO

Noção

Centralização – É o sistema em que todas as atribuições administrativas de um dado país, são por lei, conferidas ao Estado.

Descentralização – É o sistema em que a actividade administrativa está confiada não apenas ao Estado mas também a outras pessoas colectivas territoriais.

É bom que se diga que a noção "e o conteúdo da descentralização administrativa é tudo menos uniforme".

De qualquer modo, é mister dizer-se que no plano político administrativo os conceitos assumem uma dimensão diferente. Por conseguinte, há descentralização política administrativa quando órgãos das autarquias locais (pessoas públicas de população e território) são livremente eleitos pelas respectivas populações.

Mas é necessário, notar que a descentralização jurídica pode encapotar um sistema de centralização administrativa.

Assim, para que haja descentralização político administrativa, é necessário que os entes descentralizados sejam legitimados por via eleitoral e que estejam presente os pressupostos da descentralização:

A personalidade, interesses específicos, autonomia administrativa, o carácter representativo dos órgãos do ente descentralizado, a actuação em nome próprio e a sua competência exclusiva.

Pressupostos e elementos da descentralização

A despeito de alguma controvérsia doutrinária diz-se que a ~~primeira~~ nota técnico-jurídica inerente ao conceito de descentralização é a necessidade de que uma determinada necessidade colectiva seja prosseguida por uma pessoa colectiva distinta da estadual. Se não estaríamos no quadro da desconcentração.

Por outro lado, a descentralização implica autonomia administrativa, isto é, aos entes descentralizados são conferidos poderes de decisão jurídica.

A descentralização significa, igualmente, que o ente descentralizado exerça os poderes públicos em nome próprio, o que quer dizer que se afastam os casos em que pessoas singulares ou colectivas privadas exerçam poderes públicos em nome e por autoridade do Estado.

Outra característica da descentralização será o carácter electivo dos órgãos da pessoa colectiva. Esta não é uma opinião unânime, pois alguns admitem" que os membros dos entes menores sejam nomeados ou designados pelo ente tutelar".

Finalmente, a descentralização implica o reconhecimento ao ente descentralizado de uma competência exclusiva, isto é, que nenhum outro órgão poderá exercer oficiosamente ou no seguimento de um recurso hierárquico, por substituição ou por avocação, as competências próprias do ente descentralizado.

Espécies de descentralização administrativas

Distinguem-se formas de descentralização e graus de descentralização. Quanto as formas temos:

Descentralização Territorial que se traduz no reconhecimento das necessidades colectivas surgidas no seio de substractos territoriais. A forma mais acabada serão as autarquias locais.

O reconhecimento assenta nas particulares relações de vizinhança existentes entre a população das respectivas parcelas territoriais.

Descentralização Institucional, a que dá origem aos institutos públicos e as empresas públicas.

Descentralização Associativa, a que dá origem as associações públicas

A classificação apresentada não é pacifica: ***Freitas do Amaral*** considera apenas a descentralização territorial; pois para ele a descentralização institucional e associativa devem designar-se devolução de poderes.

Este já não é, entretanto, o entendimento de ***Esteves de Oliveira*** que em seu entender "a descentralização como instrumento da democracia não se traduz apenas no reconhecimento da autonomia e personalidade das colectividades locais; casos há, na verdade, em que certas necessidades colectivas surgem num grupo de pessoas que, em virtude da sua actividade profissional, económica ou outra se defronta com interesses próprios (independentemente do local onde exerçam no território nacional) e que pode justificar a personalização do respectivo substracto para, mediante dos seus órgãos respectivos decidirem e executarem as tarefas conducentes a prossecução de tais interesses. A base, o fundamento não é agora territorial mas institucional". E curiosamente não fala da descentralização associativa, pois, por exemplo, integra na descentralização institucional as chamadas ordens profissionais, que, no ensino de ***Freitas do Amaral,*** representam associações públicas.

Mário Esteves de Oliveira vai mais longe ao dizer que os casos em que tecnicamente se recomenda que a prossecução seja levada a cabo por uma organização separada da complexa e burocrática organização estadual estamos perante uma descentralização funcional ou por serviços que dá lugar aos institutos públicos e outros tipos de serviços.

Quanto aos graus, poderemos analisar os seguintes:

Simples atribuição de *personalidade jurídica* de direito privado;

Atribuição de *personalidade jurídica* de direito público;

Além da *personalidade jurídica* de direito público, *atribuição de autonomia administrativa*;

Além da *personalidade jurídica* de Direito Público, da *autonomia administrativa*, atribuição de *autonomia financeira*,

Além da *personalidade jurídica* de direito público, *autonomia administrativa, autonomia financeira*, atribuição de *poder regulamentar*;

Para além das quatro (4) características já acima referidas, atribuição de *poderes legislativos próprios*. Aqui, estaremos perante a *descentralização política e administrativa*.

Limites da Descentralização

A protecção da legalidade dos particulares e a boa administração impõem limites a descentralização. Temos três tipos de limites:

1º No **primeiro** tipo, respeitante a todos os poderes da administração e também dos entes descentralizados podemos incluir os casos em que a própria lei que delimita as competências e atribuições das autarquias locais, etc.

2º No **segundo** tipo, respeitante a quantidade de poderes transferíveis as entidades descentralizadas poderemos incluir a necessidade da eficácia, unidade de acção.

3º No **terceiro** tipo, respeitante a limites ao exercício de poderes transferidos, resultam da intervenção do estado na gestão das autarquias locais, a mais importante das quais é a **tutela administrativa**.

Tutela administrativa 2-19º C.A.A

É o conjunto dos poderes de intervenção de uma pessoa colectiva pública na gestão de outra pessoa colectiva, a fim de assegurar a legalidade ou o mérito da sua actuação.

Marcello Caetano, via na tutela administrativa o modo de "*coordenação dos interesses próprios da entidade tutelada com interesses mais amplos representados pelo orgão tutelar*".

Figuras afins

A tutela não se confunde com a **hierarquia**, pois a hierarquia ocorre dentro da pessoa colectiva pública, enquanto que na tutela a relação assenta em pessoas colectivas diferentes.

A tutela não se confunde com o **controlo jurisdicional**, porque a tutela é exercida por órgãos administrativos.

Finalmente, a tutela não se confunde com os **controlos internos**, tais como a sujeição, a autorização ou aprovação por órgãos da mesma pessoa colectiva pública.

Espécies de tutela

- **Quanto ao fim:**

Tutela de legalidade, que visa controlara a legalidade das decisões da entidade tutelada, isto é, se a decisão é ou não conforme a lei.

Tutela de mérito, que visa controlar o mérito das decisões administrativas da entidade tutelada, isto é, indagar se é conveniente ou inconveniente, oportuna ou inoportuna, correcta ou não independentemente da sua legalidade.

• **Quanto ao objecto:**

1—**Tutela integrativa**, que consiste no poder de autorizar ou aprovar os actos da entidade tutelada. A tutela integrativa distingue-se em "**a priori**", quando consiste em autorizar à prática de actos; ou "**a posteriori**", quando consiste no poder de aprovar os actos da entidade tutelada.

2—**Tutela inspectiva**, que consiste no poder de fiscalização dos órgãos, serviços, documentos e contas da entidade tutelada.

3—**Tutela sancionatória**, consiste no poder de aplicar sanções por irregularidade que tenham sido detectadas na entidade tutelada.

4—**Tutela revogatória**, que é o poder de revogar os actos administrativos praticados pela entidade tutelada.

5—**Tutela substitutiva**, que é o poder da entidade tutelar da entidade tutelada, praticando em vez dela e por conta dela os actos que forem legalmente devidos. (Competência substitutiva).

Regime jurídico da tutela

Primeiro, é que a tutela administrativa não se presume porque só existe nos casos e nos termos expressos da lei.
Segundo, é que, em regra, a tutela é de legalidade e não de mérito.

Há aqui que conjugar o regime geral previsto na alínea e) do artigo 112º. da Lei Constitucional quanto a tutela do Governo à administração autárquica. Aí a lei não refere que tipo de tutela mas julgamos ser de tutela da legalidade. Aguardemos que a concretização legislativa da parte constitucional referente as autarquias locais nos forneça mais elementos de analise. De qualquer modo, o Decreto-lei n.º 16-A/95, artigo 119 º n.º 3 parece admitir que só pode existir recurso tutelar com base na inconveniência nos casos

em que a lei estabeleça uma tutela de mérito. Isto significa dizer que o regime-regra é a tutela de legalidade e excepcionalmente a de mérito, quando a lei determine.

Parece-nos que as normas sobre o contencioso administrativo em Angola não afastam, antes pelo contrário, a legitimidade da entidade tutelada impugnar contenciosamente os actos da entidade tutelar, quando exerça os poderes de tutela.

Natureza jurídica

Existem três principais orientações quanto à natureza jurídica da tutela:

1. **A tese da analogia com a tutela civil** – Para esta, tal como no Direito Civil, a tutela visa prover ao suprimento de diversos modos de incapacidade. A tutela Administrativa como a Civil, permitiria suprir as deficiências orgânicas ou funcionais das entidades tuteladas.

2. **A tese da hierarquia enfraquecida** – Para esta, a tutela administrativa é como uma hierarquia, os poderes tutelares são poderes hierárquicos enfraquecidos. È enfraquecido porque os poderes hierárquicos são exercidos sobre entidades autónomas e não sobre entidades dependentes.

3. **A tese do poder de controlo** – Para esta, a tutela administrativa não têm que ver com a tutela civil nem com a hierarquia. Ela é ***sui generis*** e corresponde a ideia de um poder de controlo exercido por um órgão da administração sobre certas pessoas colectivas sujeitas a sua intervenção. È esta hoje a orientação mais seguida.

Vantagens / inconvenientes da descentralização e centralização

A centralização tem teoricamente algumas vantagens:

- Assegura a unidade do Estado;
- Garante a homogeneidade da acção política e a administrativa;
- Permite uma melhor coordenação do exercício da função administrativa.

O que é verdade é que a centralização tem muitos inconvenientes:

- Gera o gigantismo do Estado;
- Gera a hipertrofia do Estado;
- É fonte de ineficácia da acção administrativa;
- É causa de inúmeros custos financeiros;
- Não respeita as liberdades locais, etc.

Daí as vantagens da descentralização. A primeira decorre, desde logo, do facto de permitir que as decisões sobre determinadas matérias passem a ser tomadas pelas pessoas que melhor conhecem a sua origem, intensidade e o circunstancialismo que lhes rodeia. A descentralização garante as liberdades locais, proporciona a participação dos cidadãos na tomada de decisões públicas. Proporciona soluções mais vantajosas em termos de custo–eficácia.

No entanto, nem são vantagens na descentralização. Há inconvenientes, a saber:
A descentralização territorial poderá ser fonte de assimetrias locais, privilegiando as regiões mais dotadas pela natureza. Por outro lado, muitas tarefas administrativas requerem avultados investimentos, tecnologias que por vezes as colectividades locais não estão em condições de satisfazer.

Pesando as vantagens e inconvenientes é de longe o **sistema descentralizado** que melhor satisfaz os imperativos do Estado Democrático de direito. A história recente indica que o poder, a iniciativa local seria condição "sine qua non" numa democracia satisfatória e estável. Mas hoje a discussão é feita do seguinte modo:

Se todos aceitam um sistema juridicamente descentralizado, há que se escalpelizar se dentro desse sistema como encontrar um modelo mais ou menos descentralizado do ponto de vista político – administrativo e do ponto de vista financeiro.

9-09-2014

Capítulo X

INTEGRAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE PODERES

Conceito

Integração é o sistema em que todos os interesses públicos a prosseguir pelo Estado ou pelas pessoas

colectivas de população e território são postos, por lei, a cargo das próprias pessoas colectivas a que pertencem.

Devolução[30] de poderes é o sistema em que alguns interesses públicos do Estado, ou de pessoas colectivas de população e território, são postos, por lei a cargo de pessoas colectivas públicas de fins singulares.

Por conseguinte, a devolução de poderes acontece quando interesses públicos a cargo do Estado são transferidos para uma pessoa colectiva de fins singulares (empresa pública, instituto público).

Regime jurídico

A devolução de poderes é feita por lei, os poderes transferidos são exercidos no interesse da pessoa colectiva que os transferiu e sob orientação dos respectivos órgãos

A definição da política geral a ser seguida pelas pessoas colectivas públicas de fins singulares compete ao órgão que os transferiu, sem prejuízo da sua autonomia.

Vantagens e Inconvenientes

* A principal vantagem da **devolução de poderes** é a comodidade e eficiência de gestão que ela proporciona.

* Os inconvenientes da **devolução de poderes** são a proliferação de centros de decisão autónomos e de patrimónios separados.

De qualquer modo, é ponto assente que devemos dar passos de devolução de poderes.

[30] Devolução não significa em termos jurídicos regresso ou retorno, mas sim o de transmissão ou transferência de um órgão para o outro

9-09-2014

A superintendência e tutela administrativa

A superintendência é o poder conferido ao Estado, ou à outra pessoa colectiva de fins múltiplos, de definir os objectivos e guiar a actuação das pessoas colectivas públicas de fins singulares colocados por lei na sua dependência.

De um modo geral, as entidades criadas pela devolução de poderes estão sujeitas à tutela nos termos que já aqui se estudou e a superintendência. Esta é muito mais intensa que a tutela porque se destina a orientar a acção das entidades a ela submetidas.

Qual a distinção que no plano jurídico-constitucional se faz figuras?

Nos termos do artigo 112º e) da Lei Constitucional, no exercício da função administrativa compete ao governo *"dirigir aos serviços e a actividade da administração do Estado, superintender a administração indirecta, exercer a tutela sobre a administração local autárquica e sobre as demais instituições públicas autárquicas"*

Por conseguinte, apesar de melhor desenvolvermos no capítulo a seguir as espécies e formas de organização administrativa, temos o seguinte:

- Administração directa, sobre a qual o governo tem poderes de direcção, ordem e instrução;
- Administração indirecta, sobre a qual o governo exerce a superintendência e poder de orientação ;
- Administração autónoma, sobre a qual o governo exerce a tutela administrativa;

Natureza jurídica da superintendência

Orientações doutrinárias:

Para **primeira**, a superintendência é uma tutela reforçada e que corresponde a ideia de que sobre os institutos públicos e as empresas públicas os poderes de autoridade são poderes de tutela.

Para a **segunda**, a superintendência é uma hierarquia enfraquecida e consiste em transportar para aqui o que se disse a propósito da teoria da tutela enfraquecida.

* Para a **terceira**, a superintendência é um poder de orientação, não sendo nem hierarquia enfraquecida nem tutela reforçada mas sim um poder de orientação e controlo. É esta a corrente que perfilhamos, por compaginar-se com a distinção constitucional das figuras de superintendência e tutela.

Art. 88.º: A tutela administrativa prigora com maior frequência nas autarquias locais. E a superintendência prigora nos institutos e empresas públicas.

Capítulo XI

ESPÉCIES DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Depois de termos estudado os vários modelos ou sistemas de organização administrativa, estamos em condições de estudar as diversas espécies ou formas de organização administrativa. Todavia, serão fornecidas as principais noções e generalidades deixando um maior

desenvolvimento, para o estudo da *organização administrativa angolana.*

Entendemos como espécies de organização administrativa angolana:

1. ADMINISTRAÇÃO DIRECTA DO ESTADO[31]

Na qual pode ser aferido a Administração Central é aquela os **órgãos** e **serviços** com competência extensiva a todo território nacional.

A administração Local é aquela que é integrada por **órgãos** e **serviços** cuja a competência se circunscreve a certas áreas ou ***circunscrições administrativas***.

Na Administração directa do Estado, o facto da sua actividade ser exercida por serviços integrados na pessoa colectiva Estado podemos surpreender alguns elementos caracterizadores desta espécie de Administração, tais como:

Unicidade, enquanto ao conceito de autarquia local corresponde alguns milhares de entes autárquicos, ao conceito de Estado pertence apenas o próprio Estado; o Estado é a única espécie deste género;
Carácter originário, todas as demais pessoas colectivas são criadas ou reconhecidas por lei; têm natureza derivada. A pessoa colectiva Estado não é criada pelo poder constituído; tem natureza originária;

Territorialidade, O Estado é uma pessoa colectiva de cuja natureza faz parte um certo território; o território nacional;

Multiplicidade de atribuições, o Estado é uma pessoa colectiva de fins múltiplos, podendo e devendo prosseguir diversas e variadas atribuições;

[31] Pensamos que seria um erro pensar que o Estado durante o exercício da actividade administrativa, fá-lo de modo uniforme, ou melhor, as competências e tarefas são repartidas. Pois, justifica-se a distinção entre administração central do Estado e administração local do Estado.

Pluralismo de órgãos e serviços, são numerosos os órgãos do Estado, bem como os serviços administrativos que auxiliam esses órgãos;

Organização em ministérios, os órgãos e serviços do Estado, a nível central, estão estruturados em departamentos, por assuntos ou matérias, os quais se denominam ministérios;

Personalidade jurídica una, apesar de multiplicidade das atribuições, do pluralismo dos órgãos e serviços e da divisão em ministérios, o Estado mantém sempre uma personalidade jurídica una, por exemplo, todos os ministérios pertencem ao mesmo sujeito de direito, não são sujeitos de direito distintos, não têm personalidade jurídica;

(Conselho de Ministros — Órgão deliberativo e que detem a personalidade jurídica

Instrumentalidade, a administração do Estado não é independente nem autónoma; constitui um instrumento para o desempenho dos fins do Estado;

Estrutura hierárquica, os diversos órgãos e agentes estão ligados por um vinculo de subordinação que confere ao superior poderes de direcção, supervisão e disciplina e que impõe ao subalterno os deveres e sujeições correspondentes;

Supremacia, o Estado-administração exerce poderes de supremacia não apenas em relação aos sujeitos de direito privado, mas também sobre as outras entidades públicas.

Nesse sentido, a titulo exemplificativo à administração central e directa:

- Governo
- Ministérios
- Órgãos e serviços centrais

Por outro lado, temos a **Administração local do Estado** que, basicamente, assenta em três elementos:

Divisão do território, que nos conduz as áreas onde as competências dos órgãos são exercidas.

Por conseguinte, divisão do território é o fraccionamento do território em zonas ou áreas. A cada dessas zonas ou áreas chama-se circunscrição administrativa.

Existem vários tipos de divisão do território, como organização jurídica, por exemplo, mas interessa-nos a divisão administrativa do território que compreende a divisão militar e a civil ou comum.

Dentro da divisão administrativa há ainda a distinguir:
A divisão administrativa para efeitos da **administração local** e a para efeitos de **administração local autárquica**.

II) **Os órgãos locais do Estado** são, os órgãos da pessoa colectiva Estado que, na dependência hierárquica do Governo exercem uma competência limitada a uma certa circunscrição administrativa. Não são órgãos autárquicos mas órgãos que integram a administração local do Estado.

III) **Serviços locais do Estado** são os serviços públicos encarregados de preparar e executar as decisões dos diferentes órgãos locais do Estado

***Magistrados administrativos**

São órgãos locais do Estado que nas respectivas *circunscrições administrativas* desempenham a função de representantes do Governo para fins de administração geral e segurança pública.

- As funções dos magistrados administrativos são tradicionalmente:

* • Representação do Governo / poder central;
* • Velar pelo cumprimento da lei e da manutenção da ordem pública;
* • Exercer a tutela administrativa;

9-09-2014

ADMINISTRAÇÃO PERIFÉRICA[32]

É o conjunto de **órgãos e serviços** de pessoas colectivas públicas que dispõem de competência limitada a uma área territorial restrita, e funcionam sob a direcção dos correspondentes órgãos centrais.

A administração periférica integra:

- Órgãos e serviços locais do Estado;
- Órgãos e serviços dos institutos públicos e associações públicas;
- Órgãos e serviços externos do Estado;

A administração periférica do Estado pode ser **interna e externa**:

A interna é constituída pelos órgãos e serviços locais do Estado bem como os órgãos e serviços locais dos institutos públicos e associações públicas.

A externa é constituída pelos órgãos e serviços externos do Estado, bem como pelos órgãos e serviços externos dos institutos públicos e associações públicas.

ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA DO ESTADO

T.P.E

É aquela que de uma forma geral, pode ser entendida como a actividade exercida para a realização de fins do Estado, embora por pessoas colectivas distintas do Estado.

A administração indirecta ou instrumental, pressupõe a expansão das actividades administrativas, já que permite que outros entes desenvolvam determinadas actividades, tais como os institutos públicos e empresas públicas. A

[32] O conceito de periferia é mais abrangente que o de poder local, não obstante a administração local ser também periférica. Com efeito, há órgãos e serviços que não fazem parte da administração local, mas sim da administração periférica externa.

existência desse entes singulares justifica-se pelo facto de, o Estado querer gerir melhor determinados assuntos, pois, transfere por devolução de poderes a esses entes determinadas competências. Assim, os assuntos a cargos desses entes serão geridos com maior serenidade, prudência e racionalidade.

Como exemplo, podemos ter:

INSTITUTOS PÚBLICOS

São pessoas colectivas do tipo **institucional** criadas para assegurar o desempenho de determinadas funções administrativas de carácter não empresarial pertencentes ao Estado ou outra pessoa colectiva pública.

O substracto dos institutos públicos é uma instituição e não uma associação.

As principais espécies de institutos públicos são:

- **Servicos personalizados** que são os serviços públicos de carácter administrativo a que a lei atribui personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira.

Exemplo: Instituto Nacional de Estatística

- **Fundações públicas**, é uma fundação que reveste natureza de pessoa colectiva pública. Tratam-se de patrimónios que é afectado a prossecução de fins públicos especiais (Fundo de Desenvolvimento Económico Social).
- **Estabelecimentos públicos** que são os institutos públicos de carácter cultural ou social organizados como serviços abertos ao público e destinados a efectuar prestações individuais a generalidade dos cidadãos que dela careçam (Hospitais, Universidade Pública, etc.).

EMPRESAS PÚBLICAS

São as **organizações económicas** de fins lucrativo[33] criadas com capitais públicos e sob a direcção e superintendência dos órgãos da administração pública.

As classificações das empresas públicas são:

- **Quanto a titularidade** – teremos empresas estaduais, ou municipais, conforme pertença ao estado ou a um município.

- **Quanto a natureza** jurídica – teremos empresas com personalidade jurídica e empresas sem personalidade jurídica.

- **Quanto a forma** – teremos empresas públicas sob a forma pública e empresas públicas sob a forma privada, como é o caso das sociedades comerciais formadas com capitais públicos. (Ex: Sociang, Sarl); vide art.° 68°. n.° 3 Lei 9/95.

- **Quanto ao objecto** – para este critério as empresas distinguem-se consoante tenham ou não por objecto a exploração de um serviço público.

Seriam empresas de serviço público, aquelas que asseguram a distribuição de água e luz, etc.

Já não serão as que se destinam a financiar investimentos públicos, etc.

- **Quanto ao interesse** da sua actividade – teremos empresas de interesse político e empresa de interesse económico.

Seriam de **interesse político** as que exploram serviços públicos, as que exerçam a sua actividade em regime de monopólio, etc.

[33] Se não tiver o fim lucrativo não é uma empresa, é sim, uma unidade de produção.

Na verdade, a administração indirecta, de um ponto de vista **subjectivo**" *é o conjunto de entidades públicas que desenvolvem, com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, uma actividade administrativa destinada a realização dos fins do Estado*", e de um ponto de vista **material**" *é a actividade administrativa do Estado realizada para a prossecução dos fins deste, por entidades públicas dotadas de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira*".

A ADMINISTRAÇÃO AUTÓNOMA

É aquela que prossegue interesses públicos próprios das pessoas que a constituem e por isso se dirige a si mesma definindo com independência a orientação das suas actividades sem sujeição hierarquia ou à superintendência do governo.

Ao contrário da Administração indirecta, prosseguem fins próprios e não os do Estado. A administração autónoma não está sujeita perante a administração directa porque não há o mecanismo da hierarquia nem a administração indirecta porque não estão sujeitos a um poder de orientação e controle. Daí falar-se da administração autónoma como *auto-administração*.

Os órgãos da administração autónoma definem a sua própria orientação, realizam fins próprios, não sendo do Estado ainda que coincida com o do Estado(Ordem do Advogados - contribuir na administração da justiça enquanto função social), o Estado entende que este fim pode ser realizado por um ente autónomo.

Quais, então as entidades incumbidas da administração autónoma?

- Associações públicas
- Autarquias locais

- Autoridades tradicionais
- Outras formas de participação dos cidadãos

As associações públicas – são pessoas colectivas públicas de tipo associativo, criadas para assegurar a *prossecução* de determinados interesses públicos pertencentes a um grupo de pessoas que se organizam para a sua prossecução.

As associações públicas são de tipo associativo, porque são constituídas por associação de indivíduos.

Espécies

Encontramos:

1. **Associação de entidade públicas**, que são aquelas constituídas pela associação de entidades pública menores. Exemplo, Associações municipais.

2. **Associação pública de entidades privadas**, cujos exemplos mais acabados são as **Ordens profissionais**. Estas não se confundem com os **Sindicatos** (a filiação não se rege pela tipologia de profissões: pode agregar várias profissões, não há aqui uma especialidade. Daí a dificuldade de estabelecer um regime jurídico para cada um devido a heterogeneidade dos membros), porquanto às ordens são conferidas por Lei, poderes de autoridade.

   Na verdade, as ordens profissionais são associações públicas formadas por membros de certa profissão de interesse público com o fim de, por devolução de poderes do Estado, regular e disciplinar o exercício da respectiva actividade profissional.

   Nas ordens profissionais vigora o princípio da unicidade, isto é, existência de uma só ordem, obrigatoriedade de inscrição dos membros(só exerce quem estiver inscrito), obrigatoriedade de quota, poder de autoridade o facto de ter poder de definir as regras para o exercício da profissão e até

mesmo de interditar ou sancionar disciplinarmente os seus membros, ver art.° 80° Estatuto da Ordem dos Advogados, é uma manifestação objectiva do poder de autoridade pública.

3. **Associações públicas de carácter misto**, associam pessoas colectivas públicas e indivíduos ou pessoas colectiva privadas.

Natureza jurídica

- **A tese da administração indirecta**, segundo a qual as associações públicas pertencem à administração indirecta do Estado.

- **A tese da administração autónoma**, segundo a qual, as associações públicas pertencem à administração autónoma.

Parece ser esta última a melhor orientação porque o Governo, não tem por ex. : sobre as ordens profissionais poderes de orientação ou de superintendência

Administração Autónoma Local : as Autarquias Locais

são pessoas colectivas públicas de população e território, correspondentes aos agregados de residentes em diversas circunscrições administrativas e que asseguram a prossecução dos interesses comuns, resultantes da vizinhança mediante órgãos próprios representativos dos respectivos habitantes.

O conceito de autarquia local tem quatro elementos essenciais:

1. Território
2. Agregado populacional
3. Interesse específico (próprio)
4. Órgãos representativos

As autarquias tradicionais e outras formas de participação a ser tratado em sede da organização administrativa angolana, com o suporte da dissertação de mestrado, do Prof. Virgílio Fontes.

As instituições particulares de interesse público

O Direito Administrativo regula, também algumas categorias de entidades privadas que pela actividade que desenvolvem são consideradas de interesse geral. São as instituições particulares de interesse público. Nalguns casos exercem funções genéricas e noutros funções especificas que o Direito Administrativo lhe atribui.

A instituições particulares de interesse público " *são pessoas colectivas privadas que por prosseguirem fins de interesse público, têm o dever de cooperar com a administração pública e ficam sujeitas em parte a um regime especial de Direito Administrativo*"

Espécies

- Sociedades de interesse colectivo
- Pessoas colectivas de mera utilidade pública
- As instituições de utilidade pública administrativa

As sociedades privadas de interesse colectivo

São empresas privadas de fim lucrativo, que por exercerem poderes públicos ou estarem submetidas a uma fiscalização especial da administração pública, ficam sujeitas a um regime jurídico especifico traçado pelo direito administrativo.

Exemplo: Concessionárias, Sociedades participadas pelo Estado, veja por exemplo, os casos da Sociang Sarl e a Sodiam Sarl.

Natureza jurídica

Para a tese clássica, por se tratarem de entidades privadas não fazem parte da administração pública;

Para a outra corrente, tais entidades exercem funções públicas e tornam-se órgãos indirectos da administração.

Na verdade adoptaremos a tese clássica, por diversas razões:
Elas continuam sendo pessoas colectivas privadas;
Ficam sujeitas a responsabilidade civil.

As pessoas colectivas de direito privado e utilidade pública

São as associações e fundações de direito privado que prossigam fins não lucrativos de interesse geral, cooperando com administração central ou local em termos de merecerem da parte desta a declaração de utilidade pública.

Espécies

Quanto a **natureza** e substrato, teremos as associações e fundações.

Quanto aos **fins** e ao regime jurídico teremos:

- Pessoas colectivas de mera utilidade pública
- Instituições particulares de solidariedade social
- Pessoas colectivas de utilidade pública administrativa

Quanto ao **âmbito** territorial de actividade, elas podem ser pessoas colectivas de utilidade pública geral (nacional), regional ou local.

<u>Natureza jurídica</u>

A tese tradicional que não as encara como pessoas colectivas de direito público;

A tese contrária que as considera como verdadeiras pessoas colectivas de direito público, integradas na administração.

Na verdade, porém, é que pela sua natureza são verdadeiras entidades privadas.

Parte III

1.10.02

A organização Administrativa Angolana

(Breves Referências)

ESTE CAPÍTULO SERÁ TRATADO NUM TEXTO DE APOIO ESPECÍFICO

Capítulo XII

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Terminado o estudo sobre a organização administrativa, ou seja, a forma como os órgãos da administração pública se estruturam, organizam e funcionam, é chegado o momento de analisarmos a outra dimensão objectiva ou material da administração, isto é, como ente que exerce uma actividade "*in concreto*".

Com efeito, a actividade administrativa não se esgota na simples tomada de decisões sem que antes haja actos preparatórios a praticar, estudos a efectuar, averiguações a fazer, exames a realizar, informações e pareceres a colher. Sempre que é tomada uma decisão, cabe a administração registar, efectuar controles do comprimento da decisão, emitir vistos, publicar a decisão tomada, sob pena de ineficácia e, finalmente, cabe, ainda a administração notificar aos interessados para que estes tomem conhecimento da conduta da administração. Tudo isto sustenta a tese segundo a qual a actividade administrativa não é senão a sequência ordenada de actos, isto é, aquilo a que João Caupers chama de fluxo de actos com vista a tomada e execução de uma decisão[34].

Hoje, cada vez mais, verifica-se uma tendência acentuada para a ritualização ou procedimentalização da actividade administrativa. Assim sendo, é curial salientar que a procedimentalização da actividade administrativa impõe a ponderação de múltiplos interesses contraditórios relevantes no processo de formação da decisão, surgindo, assim, como uma alternativa à pré-definição rigorosa dos interesses públicos a prosseguir, e assegurando, deste modo, uma relativa legitimação da decisão.

A regulamentação jurídica do procedimento administrativo visa, por um lado, garantir a melhor ponderação possível da

[34] JOÃO CAUPERS, *Introdução ao Estudo do Direito Administrativo*, Ed. Âncora, 2000, pag. 140

decisão à luz do interesse público e, por outro, assegurar o respeito pelos direitos e interesses legítimos dos particulares.

NOÇÃO

A palavra procedimento provém do verbo latino *proceder "procedere"*, que significa prosseguir, andar para frente.

O procedimento administrativo exprime uma sequência ordenada de normas e formalidades que vêm permitir a administração pública formar e manifestar a sua vontade e, depois, exercitá-la.

A doutrina dominante[34] define o procedimento como sendo a sequência juridicamente ordenada de actos e formalidades tendentes a preparação da prática de um acto da administração ou a sua execução.

João Caupers, define o procedimento administrativo como sendo a sucessão ordenada dos actos e formalidades que visam assegurar a correcta formação ou execução da decisão administrativa e a defesa dos direitos e interesses legítimos dos particulares.

É esta a noção que perfilhamos.

Convém, no entanto, notar que o procedimento administrativo tem por finalidade a preparação e o amadurecimento da vontade a ser manifestada pela administração pública. Contudo, como nota Fausto de Quadros, se, por um lado, essa é a principal finalidade, não é verdade que seja a única[35]. Ora, o procedimento visa igualmente ponderar os direitos e

[34] Cfr. FREITAS DO AMARAL, *Direito Administrativo*, Lisboa, 1989, Vol. III, pag. 164.
[35] FAUSTO DE QUADROS, *Dicionário Jurídico da Administração Pública*, Vol. VI, Lisboa 1994, p. 471

interesses legítimos dos particulares envolvidos no regulamento que se pretende aprovar, ou no acto que se quer praticar, ou ainda no contrato que se deseja celebrar. Daí que o procedimento deva ser visto como uma garantia dos particulares.

No ordenamento jurídico angolano, a noção de procedimento administrativo nos é dada pelas Normas do Procedimento Administrativo e da Actividade Administrativa, nos termos das quais o procedimento administrativo é sucessão ordenada de actos e formalidades com vista a formação da vontade dos órgãos da administração pública[36].

Ao analisarmos a definição legal ressalta-se o seguinte:

a) O procedimento é uma sucessão, um encadeamento de actos e formalidades.

b) A sucessão é ordenada pelo direito, isto é, a lei determina quais os actos a praticar e as formalidades a observar. Cabe a lei, igualmente, estabelecer quais os actos antecedentes e os actos consequentes.

c) O procedimento tem em vista a formação e manifestação da vontade dos órgãos da administração pública.

A interpretação da noção legal dada pelo legislador angolano, merece a seguinte observação crítica; se, por um lado, o procedimento visa a preparação de um acto da administração (acto administrativo, regulamento ou contratos), também é verdade que ele prepara a execução dos mesmos actos. Ora, a lei angolana parece não explicar o procedimento executivo que tem por objecto executar um acto da administração. Mas esta constatação é apenas aparente , porquanto, nos artigos 92° a 99°. das Normas sobre o Procedimento e a Actividade Administrativa, regula-se quer o privilégio de execução prévia (n.° 2 do artigo 92°), discutível num Estado democrático e de direito, quer os princípios a que se subordina este tipo de

[36] Ver o artigo 1°. do Decreto-lei 16-A/95.

procedimento, como a legalidade (art.º 94º) e a proporcionalidade (94º n.º 2).

Por isso, pensamos que a definição legal do nosso legislador ordinário é incompleta.

Por último, para aquilatar, com precisão e clareza, o que é procedimento, implica, necessariamente, distingui-lo de processo.

O artigo 1º. das Normas sobre o Procedimento e a Actividade Administrativa propõe uma distinção entre o procedimento administrativo e o processo administrativo assente num critério funcional; enquanto a noção de **procedimento** é aquela que foi mencionada, o termo **processo** fica reservado aquilo que em língua inglesa é chamado por *file* e *dossier* na língua francesa, ou seja, será o suporte material do procedimento, o acervo documental que lhe dá corpo.

De qualquer modo, a doutrina dominante reserva o conceito de processo ao meio através do qual se realiza a função jurisdicional (uma espécie de procedimento caracterizado pelo litígio entre interesses antagónicos corporizados em parte. Processo será a sequência de actos das partes e do tribunal, encadeados de forma a possibilitar a expressão das posições das partes e a decisão do tribunal sobre uma determinada questão.

Esses actos processuais relacionam-se entre si, dado que cada um deles condiciona o conteúdo e, por vezes, a realização dos demais actos, e constituem, na sua globalidade, uma realidade unitária e estruturada, que é o *processo*. Assim sendo, processo administrativo será o conjunto de documentos em que se traduzem os actos e formalidades que integram o procedimento administrativo, enquanto, procedimento mais não é do que uma sequência ordenada de actos e formalidades.

Por isso, fala-se de processo civil, processo penal, processo contencioso administrativo, etc. Já quanto ao procedimento fala-se em procedimento legislativo, procedimento administrativo etc.

A relação entre os dois conceitos radica no facto de cada processo pressupor procedimento, ou melhor, cada processo se desenvolve através de procedimentos.

ESPÉCIES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

A classificação dos procedimentos administrativos, quanto à tipologia, podem obedecer a vários critérios , a saber:

a. **O Procedimento de iniciativa pública,** ou **de início oficioso** (art. 29º). Neste caso a Administração toma a iniciativa de desencadear, como sucede com o procedimento de expropriação pública, os processos disciplinares, etc.

   O procedimento de iniciativa particular, quando está dependente de requerimento do próprio administrado, como ocorre, por exemplo, com a emissão de uma qualquer licença. Note-se que, neste caso, a Administração concede a licença, se por ventura, o próprio particular tiver o impulso processual através de um requerimento dirigido à Administração.

b. **Procedimentos decisórios** (art.º 1º. conjugado com os artºs 92º a 99º), são aqueles que têm por objecto preparar a prática de um acto, ou seja, visam a tomada de uma decisão administrativa.

   Procedimentos executivos, são aqueles que têm por finalidade assegurar a projecção dos efeitos de uma decisão administrativa, ou melhor, o seu objecto é, essencialmente, executar um acto da administração. Por exemplo, são casos em que a Administração, ostentando o seu poder de autoridade, define unilateralmente o direito aplicável ao caso concreto. Se o particular não acatar tal decisão, aquele pode accionar o mecanismo da autoridade executiva para fazer cumprir a sua decisão.

c. **Procedimento do 1º. grau**, são aqueles que incidem pela primeira vez sobre uma situação da vida e visam, sobretudo, preparar a prática de um acto primário.

Procedimentos do 2°. grau, são aqueles que incidem sobre uma decisão administrativa anteriormente tomada, isto é, versam sobre um acto secundário.

São os casos previstos no art.° 100° e seguintes, quanto à reclamação e recurso hierárquico.

d. **Procedimento comum,** é aquele que não é regulado por legislação especial mas pelas próprias normas sobre procedimento administrativo e actividade administrativa, e, por último, **procedimentos especiais**, aqueles que são regulados em leis especiais.

NORMAS SOBRE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
(o Decreto-Lei 16-A/95, de 15 de Dezembro)

Em primeiro lugar, a regulamentação do procedimento administrativo e da actividade administrativa, constitui um salto em frente, revelador de um inequívoco ponto de viragem na arquitectura do sistema de garantias jurídicas dos particulares perante a administração, no contexto da legalidade democrática e do Estado de direito.

Em segundo lugar, essas normas representam um desafio a capacidade e coerência plurifuncionais do Estado no seu conjunto e da administração, em particular; representam também sentido de empreendimento, mobilização e intervenção participada e responsável do indivíduo e da sociedade na prossecução do interesse público[37].

Até a aprovação do Decreto-Lei 16-A/95 não existia uma regulamentação geral e unitária do procedimento administrativo. Existiam, sim, processos especiais como o disciplinar para titulares de cargos políticos, dos funcionários e agentes administrativos, processo sobre despedimento etc.

Grosso modo, podemos afirmar que surpreendem-se normas de procedimento administrativo nos seguintes diplomas legais:

Lei n.º 17/90, de 20 de Outubro, sobre princípios a observar pela administração pública.

Lei n.º 2/94, de 14 de Janeiro sobre a impugnação dos actos administrativos.

Decreto-Lei 16-A/95, de 15 de Dezembro que aprova as normas do procedimento e actividade administrativa.

Decreto-Lei 4-A/96, de Abril que aprova o regulamento do processo contencioso administrativo.

---

[37] PITRA NETO, *A Lei de Impugnação dos Actos Administrativos*, notas e comentários sobre o procedimento e contencioso administrativo, Luanda, 1999, pag. 21.

Lei n.º 8/96, de 19 de Abril sobre a suspensão do acto administrativo.

OS PRINCÍPIOS GERAIS DO PROCEDIMENTO E DA ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA

Os princípios da actividade administrativa e as normas de concretização constitucional são aplicáveis, em quaisquer circunstâncias, a todo e qualquer tipo de actividade, seja ela de gestão pública, de gestão privada ou de índole meramente técnica.

O Decreto-Lei 16-A/95, contém normas que tratam sobre os princípios gerais do direito administrativo, normas materiais sobre a actividade administrativas, como as que regulam o acto administrativo, contrato administrativo e o regulamento e, finalmente, contém, ainda, algumas normas processuais.

Por conseguinte, misturam-se normas de direito material e normas de direito processual. Por razões de metodologia, abordaremos, os princípios gerais do procedimento administrativo e da actividade administrativa, postergando para momentos ulteriores as normas materiais e processuais.

1. Princípio da legalidade (art.° 3°)

É um princípio próprio de um Estado de direito e que mais não significa subordinação da administração à lei. Significa dizer que toda a actividade dos órgãos da administração pública, por um lado, deve ter fundamento, ou base na lei, e, por outro, deve respeitar os limites impostos pela mesma lei.

A subordinação da administração à lei, deve ser entendida como obediência a todo o direito, ou melhor, respeitar o conjunto global da ordem jurídica angolana (bloco de legalidade).

Em conclusão, pode dizer-se que partindo de uma concepção ampla do princípio da legalidade, a lei não funciona somente como um mero limite externo (regra da compatibilidade), mas, também, é necessário que a

4 – **Princípio da imparcialidade (art.° 6°)**

A actividade da Administração é e só será imparcial quando a decisão tomada pela administração resulta da ponderação do peso relativo de todos os interesses juridicamente protegidos presentes no caso concreto e sem que esta ponderação seja distorcida ou influenciada por outros interesses de indivíduos, grupos, partidos ou mesmo interesses políticos concretos do governo. Portanto, este princípio impõe que a administração evite todas as formas de financiamento político, económico, discriminação das partes, e, particularmente, todas as formas de corrupção. Necessário será consagrar mecanismos para a sua efectivação. No entanto, os artigos 19° a 26° apontam nesse sentido.

5. **Princípio da colaboração da administração com os particulares (at.° 7°)**

Traduz-se no estrito relacionamento da administração com os particulares, trocando informações, esclarecimentos, sugestões, etc.

Este princípio traduz a concepção dialógica da administração com os seus administrados. Por isso, hoje em dia a audiência dos interessados é consagrada. Ademais, nos casos de actos normativos, a sua regulamentação impõe, cada vez mais, a participação dos particulares sobretudo em matéria de direitos difusos.

6. **Princípio da participação ou do participativo (art.° 8°, 27° e 52°)**

Traduz-se no poder reconhecido aos particulares de participarem, de diversos modos, no exercício da actividade

actividade administrativa seja conforme à lei (regra da conformidade).

2. Princípio da prossecução do interesse público (artº. 4º)

Este princípio constituído a partir do conceito de interesse público ou bem público, parece não oferecer qualquer dúvida. Toda e qualquer actividade administrativa deve visar a satisfação do interesse público e só o interesse público (fins públicos) e não privados. Afinal, é o interesse público que se deve ter em conta "na justa composição dos conflitos, mediante a repartição, segundo critérios variáveis, dos bens materiais e imateriais da sociedade".

3. Princípio da proporcionalidade (artº. 5º)

No Decreto-Lei 16-A/95 este princípio assume várias manifestações:

- A *razoabilidade*, como ponderação dos próprios interesses públicos envolvidos, mas, sobretudo, dos direitos e interesses legítimos dos particulares;
- A *adequação* dos meios aos fins;
- *A proibição de excesso*, isto é, a administração no seu relacionamento com os particulares obriga-se a actuar com moderação possível, e sempre que tenha ao seu dispor vários meios para prosseguir um concreto fim público, deve escolher, forçosamente, o meio menos gravoso para os direitos e interesses legítimos dos particulares[38].

[38] FAUSTO DE QUADROS, *Dicionário Jurídico da Administração Pública*, Vol. VI. Lisboa 1994, pag. 476.

administrativa. A importante expressão deste princípio é o direito dos interessados a sua audiência prévia previsto no art.° 33°.

7. Princípio da decisão (art.° 9°)

Em nossa opinião é um dos mais importantes princípios constantes das normas sobre o procedimento administrativo, na medida em que a administração deve se pronunciar sobre as petições que lhe sejam apresentadas pelos particulares, uma vez que estes dispõem de um direito fundamental que é a petição. É através da decisão que administração dialoga com os particulares. É um princípio de elevada importância, pois, evita, desde logo, a formação do acto tácito, e obriga a administração a dar seguimento e resposta, em tempo útil, a petições, requerimentos, reclamações, ou queixas de particulares.

8. Princípio do acesso a justiça (art°10°) e 43° L.C.

A Lei Constitucional garante aos particulares o acesso a justiça administrativa. Todavia, ela só está assegurada quando estiverem criadas as condições para que se tenha uma justiça administrativa célere. Convém, igualmente, notar que o acesso a justiça não tem em vista apenas o reconhecimento mas também a tutela de direitos ou interesses legítimos. Assim, para além do típico recurso contencioso de anulação admite-se ou reconhece-se aos administrados a "acção positiva dos seus direitos". Nesse sentido caberá perguntar, se não será a consagração da plenitude da garantia jurisdicional administrativa? A seu tempo discutiremos esta questão quando analisarmos a constitucionalização da justiça administrativa em Angola.

9. O princípio do dever de boa administração

O Decreto-Lei 16-A/95, não faz referência expressa, mas deve entender-se que, não basta que administração pública prossiga o interesse público; é também necessário que a solução encontrada em cada caso e em cada momento para o efeito seja a melhor possível. Isto porque , é necessário que a solução seja a mais adequada ao interesse colectivo do ponto de vista técnico, financeiro, etc.

10.Princípio da desburocratização ou do não formalismo

Este princípio, aponta para a eficiência das decisões administrativas, a celeridade, a economia de meios e melhor ajustamento dos meios aos fins. A desburocratização ou o não formalismo visa, basicamente, evitar estruturas complexas e distanciamento excessivo entre entidades administrativas e administrados. Opõe-se a procedimentos demasiados longos, lentos, não vocacionados para as decisões céleres e perniciosas. Portanto, os procedimentos administrativas devem ser realizados em tempo útil (artº 31º do Decreto-Lei 16-A/95).

Vejamos, agora, os princípios de natureza processual:

*O Princípio da celeridade (art.º 31º)

O legislador formulou este princípio sob a forma de um dever e não de um princípio. A celeridade, por um lado, traduz a ideia de que a actividade administrativa se deve pautar por princípios e regras tão simples quanto possível, e, por outro lado, põe fim a um velho brocardo que dizia que

os órgãos administrativos guardavam os assuntos que o tempo haveria de resolver.

Princípio da iniciativa ou do impulso processual (art.°29°)

O procedimento pode ser posto em marcha por iniciativa da administração publica mas em certos tipos de procedimentos só fazem sentido quando precedidas de uma iniciativa particular.

Princípio da publicidade (art. 38°, 73° e 74°)

Este princípio significa que o início de um procedimento administrativo deve ser dado a conhecer àqueles cujos direitos e interesses possam eventualmente contender. A garantia de que os interessados devem ser informados do início do procedimento procura assegurar efectivas possibilidades de participação dos mesmos.

Princípio do inquisitório (art.°31°.)

Embora não seja de uma forma expressa, parece-nos que o art.° 31° "*in fine*", quando diz "*... e promovendo o que for necessário ao surgimento e a justa e oportuna decisão*" quer, embora de forma ténue, consagrar o princípio do inquisitório. Significa dizer que mesmo quando o procedimento seja instaurado por iniciativa dos interessados, os órgãos administrativos devem proceder às diligências que considerem convenientes para a instrução.

Este princípio, assinala o papel preponderante dos órgãos administrativos na instrução do procedimento e na preparação da decisão administrativa.

A MARCHA DO PROCEDIMENTO DECISÓRIO DE I° GRAU PARA A TOMADA DE UMA DECISÃO ADMINISTRATIVA.

Por marcha de procedimento entende-se quer a dinâmica procedimental destinada a obter uma decisão administrativa (procedimento decisório), quer a sucessão estruturada de actos e formalidades tendentes à execução de um acto administrativo (procedimento executivo).

José M. Ferreira de Almeida[39] diz que a disciplina da tramitação administrativa, ou seja, a marcha do procedimento determina quais as formalidades, actos e factos que concorrem na formação estrutural da vontade da administração, cuja preterição determina a invalidade do acto final. Vale a pena ressaltar a admissibilidade de medidas provisórias previstas nos arts.°49° e 50°. Na verdade, são verdadeiras providências cautelares dependentes da vontade do órgão competente para tomada de decisão final, sem embargo da possibilidade de serem requeridas pelos interessados. Convém notar que elas têm carácter de excepção. Mas elas só podem ser decretadas se houver justo receio de, sem tais medidas, se produzir lesão grave ou de difícil reparação dos interesses públicos em causa.

Pena é que a nossa legislação não tenha tipificado as medidas provisórias, deixando-se grande maleabilidade à administração.

Freitas do Amaral diz que a mais conhecida destas medidas é a *suspensão preventiva do arquido*, no procedimento disciplinar, medida que a lei permite aplicar ao arquido " sempre que a sua presença se revele inconveniente para o serviço ou para o apuramento da verdade".

As fases do procedimento decisório do 1° grau podem ser subdivididso do seguinte modo:

[19] JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA, *Dicionário Jurídico*, Vol. VI 1994, Lisboa, pag. 479.

1. Fase inicial ou Fase da iniciativa (artº. 45º a 50)

É a fase em que se dá início ao procedimento. Nos procedimentos administrativos de 1º grau, a iniciativa pode resultar de um impulso processual interno (iniciativa oficiosa ou pública) ou de acto de entidade que não faz parte da administração (iniciativa particular). (artº. 29º do Decreto-Lei 16-A/95)

Os procedimentos de iniciativa particular iniciam-se a requerimento dos interessados cujos requisitos constam do artº. 45º do Decreto-Lei 16-A/95 . [40]

A apresentação do requerimento pode consistir no envio postal, com aviso de recepção, nos termos do artº. 46º ou na sua entrega pessoal, nalguns dos locais previstos no artº. 46 [41].

O requerimento, uma vez recebido, é obrigatoriamente objecto de registo, em suporte adequado e , se tal for solicitado pelo requerente, será dele passado recibo (artº. 48º do Decreto-Lei 16-A/95).

Sobre o requerimento pode recair um despacho inicial do serviço podendo assumir os seguintes conteúdos:

- Aceitação;
- Indeferimento liminar;
- Aperfeiçoamento, se o requerimento não satisfazer todas as exigências. Este aperfeiçoamento far-se-á através do suprimento oficioso das deficiências, caso tal seja possível, ou mediante convite ao requerente, no caso contrário.

[40] Pensamos que a nossa lei não prevê outra forma que não seja a escrita

[41] A Apresentação de requerimento está facilitada, pois, pode ser entregue nos serviços dos órgãos a que são dirigidos; nos serviços locais desconcentrados; nos Governos provinciais, nos Gabinetes dos Ministros; nas representações diplomáticas e consulares e, finalmente, pode ser enviado pelo correio.

A administração tem a obrigação de dizer ao particular que o requerimento não está devidamente formulado, notificando-o ou convocando-o para esse fim.

O requerimento não terá andamento se o direito que se quer fazer valer caducou ou se se verificar a ilegitimidade do requerimento quando o pedido for extemporâneo.

Esta fase do procedimento encerra-se com o saneamento do procedimento, ou seja, na verificação de que não existem quaisquer problemas que obstem ao andamento do procedimento ou à tomada de decisão final.

2. Fase da instrução (artº 51º a 54º)

É a fase da recolha ddas provas que habilitarão a tomada da decisão final. Dito de outro modo, é a fase onde se procede à recolha e ao tratamento dos dados indispensáveis à tomada da decisão.

As diligências instrutórias podem ser feitas por subordinados do órgão competente para dirigir a instrução. As diligências instrutórias podem consubstanciar-se em exames, vistorias avaliações, inspecções, peritagens, inquéritos, etc. Tratam-se de diligências instrutórias cujo objectivo é a apreensão e compreensão da realidade, tendo em comum a circunstância de exigirem conhecimentos especializados efectuados por especialistas.

Os tipos de diligências podem traduzir-se no seguinte:

Os pedidos de parecer[42], a solicitar a especialistas em determinadas áreas do saber ou a órgãos colegiais consultivos;

Recolha e apreciação de documentos, muito frequente e comum na nossa administração, incidindo, essencialmente, sobre informações burocráticas, que traduzem pontos de vista dos subordinados do órgão com

[42] Os pareceres serão tratados com maiores desenvolvimentos nos actos opinativos.

competência para decidir sobre aquilo que consideram ser o sentido mais adequado da futura decisão.

Audição das pessoas, não é muito frequente na maioria dos procedimentos administrativos, o que não quer dizer que não possa assumir particular relevo em muitos deles.[43]

3. Fase da audiência dos interessados (artº. 52º e 53º)

A possibilidade de notificação dos interessados, na fase introdutória, não dispensa que, finda a instrução, se cumpra a formalidade da audiência do interessado. Sobre esta fase a doutrina tem levantado algumas questões práticas, a saber;

O que é que deve ser dado a conhecer ao particular quando é convocado?

Deve-se-lhe dar o dossier completo? Ou pelo contrário deve-se indicar já o sentido em que a administração vai decidir?[44]

As normas do Decreto-lei 16-A/95 não respondem, expressamente, a estes quesitos. Todavia, há que defender uma posição maximalista, isto é, a administração tem que indicar o sentido da sua decisão, porque só assim terá efeito útil a audiência dos interessados.

Da letra da lei ao dizer "órgão instrutor pode dispensar a audiência dos interessados (...) se os elementos constantes do procedimento conduzirem a uma decisão favorável aos interessados", deve extrair-se a conclusão de que num momento ainda anterior a audiência do interessado, o órgão instrutor já tem que formular um juízo sobre os elementos constantes do procedimento que condizem a uma decisão favorável ou não ao interessado.

---

[43] O procedimento disciplinar, confirma este meio como uma necessidade.
[44] Cfr.; JOÃO MARTINS CLARO, *Código do Proc. Administrativo*, Seminário, Fundação Calouste Gulbenkiam, 1992, Pag. 75

Importante, será ainda dizer que, existem situações em que a audiência dos interessados não se realiza ou pode não se realizar, v.g., quando a decisão seja urgente, quando a realização da audiência possa prejudicar a execução ou a utilidade da decisão a tomar, ou ainda, quando o número de interessados seja tão elevado que torna impraticável a audiência.

Em todo caso, a falta de realização da audiência dos interessados gera a invalidade da decisão final (acto administrativo).

A doutrina não é pacifica quanto à modalidade desta invalidade.

Para uns, Sérvulo Correia[45] e Vasco Pereira da Silva[46], o acto é nulo. Para outros, Freitas do Amaral[47] e Pedro Machete[48], a falta de realização da audiência dos interessados aplicar-se-ia a regra geral da anulabidade.

4. Fase da decisão (artº. 56º)

É a fase em que o órgão competente profere a decisão final, que pode ser precedida de um relatório do instrutor se a instrução não foi feita pelo órgão que toma a decisão.

5. Fase complementar

É a fase em que se ocupam as formalidades posteriores à decisão final do procedimento, como por exemplo, aprovação tutelar, visto do tribunal de contas, notificação aos destinatários da decisão, etc.

---

[45] SÉRVULO CORREIA, *O Direito à informação e os direitos de participação dos particulares no procedimento*, Cadernos de Ciência de Legislação, INA, nº 9/10 Janeiro/Junho de 1994, pag. 147

[46] VASCO PEREIRA DA SILVA, *Em busca do acto administrativo perdido*, Colecção Teses, Almedina, 1995, pags. 429 a 431.

[47] FREITAS DO AMARAL, *Fases do Procedimento decisório do 1º grau, Direito e Justiça*, Vol. VI, 1992, pag. 32.

[48] PEDRO MACHETE, *A audiência dos interessados no Procedimento Administrativo*, Lisboa, 1995, pag. 526.

Chegados aqui, já é possível afirmar que, o desencadeamento das fases estudadas culminara com a decisão expressa (acto administrativo cuja abordagem será feita no capítulo seguinte) e, deste modo, dará por findo o procedimento administrativo. Mas, se essa é a principal razão de extinção, não é, no entanto, a única, pois, o procedimento administrativo pode extinguir-se por outras causas que se seguem;

a) A desistência do pedido e a renúncia dos interessados aos direitos ou interesses que pretendiam fazer valer no procedimento;

b) A deserção dos interessados, expressa pela falta de interesse dos interessados pelo andamento do procedimento;

c) A impossibilidade ou inutilidade superveniente do procedimento, resultante da impossibilidade física ou jurídica do respectivo objecto ser exequível, ou quando o procedimento perde a sua utilidade prática;

d) A falta de pagamento de taxas ou despesas, nos casos em que a lei exige a comparticipação nos encargos pela utilidade que se tira ou se espera vir a ter. A eventualidade de não se poder custear os honorários fixados pela administração é motivo bastante para pôr termo o procedimento;

e) E, finalmente, quando se verifica uma omissão juridicamente relevante que dá lugar ao «**acto tácito**».

DO ACTO TÁCITO EM ESPECIAL

O acto tácito levanta questões de capital importância como, por exemplo, saber como é que a ausência de exteriorização pode, paradoxalmente, constituir meio da expressão volitiva; como interpretar o silêncio? Pode o silêncio, mesmo como inacção, servir de instrumento para exprimir uma vontade?

O instituto do acto tácito tem como fonte histórica a legislação francesa e, é indiscutível, que o surgimento da técnica do silêncio da Administração aparece estreitamente ligada a ideia de regulamentação do contencioso administrativo francês.

A regra da decisão prévia, aparece como uma supervivência da antiga doutrina do Ministro Juiz .

Inicialmente, em obediência da Lei 16/24 de Agosto de 1790, se impedia que os tribunais conhecessem dos litígios em que fossem parte a administração. As reclamações dos administrados eram conhecidas pela própria administração, transformando-se em Juiz e parte da contenda (era a denominada "*teoria do Ministro-Juiz*").

Posteriormente, criaram-se os conselhos de prefeitura que mais tarde evoluramu para o Conselho de Estado (Conseil d`Etat).

O Conselho de Estado limitava-se, no primeiro momento, a ser um simples órgão conselheiro jurídico do Governo.

Mais tarde, em virtude da Lei de 24 de Maio de 1792, lhe é reconhecido o carácter de "jurisdição não judicial" que resolvia directamente em nome do povo francês todas as situações que eram submetidas sem, no entanto, o embargo da regra da decisão prévia. Destarte, o facto do recurso contencioso administrativo em França se consagrar não como processo entre as partes, mas sim, como um processo do acto em que se protegia a mera legalidade objectiva de um acto prévio da administração, bastava que tal acto (decisão) não se

produzisse ou fosse praticado para que o acesso aos órgãos judiciais por parte do reclamante precludisse.

Face ao crescente e importante perigo de que se não se praticasse previamente qualquer acto administrativo e, consequentemente, na impraticabilidade de aceder a revisão jurisdicional do mesmo, surgiu, então, a doutrina do ***silêncio administrativo.***

Por isso, o instituto jurídico do acto tácito nasceu pela mão do legislador francês e teve como antecedentes as peculiaridades do sistema de justiça administrativa vigente na altura em França[49]. Já em 1840, consagra-se um regime por via do qual se equiparava o silêncio do Ministro, solicitado a pronunciar-se em sede de recurso interposto de actos de entidades subordinadas, ao indeferimento tácito.

Tendo em conta que a administração visa a satisfação das necessidades colectivas, sobre ela impende o dever de decidir sobre as petições dos particulares.

Ainda assim, há vezes em que a administração nada faz ou nada diz acerca do assunto de interesse público que tem entre mão e sobre o qual tem o dever legal de decidir. Por isso, justifica-se a necessidade de se atribuir um valor jurídico as omissões dos órgãos da administração pública na medida em que a administração pública existe sempre para prosseguir os fins públicos que a lei coloca a seu cargo. Seria inadmissível que lhe fosse permitido não responder às solicitações dos cidadãos , sem que estes tivessem formas de defender os seus interesses sempre que se verificasse a inércia por parte da administração.

O próprio Decreto-Lei 16-A/95 no seu artº. 90º ao consagrar, expressamente, o princípio da decisão " *os órgãos administrativos deverão sempre pronunciar-se sobre todos os assuntos que lhe sejam apresentados pelos particulares*", abriu caminho para a noção de omissão juridicamente relevante, ou seja, comportamento omissivo gerador de efeitos jurídicos.

---

[49] ALEXANDRE ALBURQUEQUE, *Dicionário da Administração Pública*, Vol. V, 1992 pag. 212.

Com efeito, perante o pedido do particular a administração pública pode adoptar um de dois comportamentos: ou pronunciar-se sobre a matéria ou guardar o silêncio durante um certo período de tempo fixado na lei.

Quais os pressupostos da omissão juridicamente relevante?

Para responder este quesito é preciso saber se a iniciativa é de um particular através de um requerimento e saber, igualmente, se o órgão administrativo interpelado para tomar uma decisão sobre o assunto é competente e que este órgão tenha o dever legal de decidir. Finalmente, se decorreu o prazo estabelecido na lei (90 dias, se não estiver fixado por lei prazo especial).

Para que a omissão de um órgão da administração pública tenha significado jurídico de um acto tácito é indispensável que se verifiquem cumulativamente os pressupostos acima referidos.

A atribuição de um valor jurídico do silêncio pode configurar dois sistemas:

1. **O sistema do deferimento tácito** ou acto tácito de valor positivo, isto é, quando a omissão juridicamente relevante equivale a um deferimento do pedido.

2. **sistema de indeferimento tácito** ou acto tácito de valor negativo, quando a omissão juridicamente relevante da administração equivale a um indeferimento do pedido.

   Aqui, a lei ao estabelecer um prazo e, se decorrido tal prazo sem que o pedido formulado tenha resposta, o silêncio da administração é tido como acto tácito negativo.

   De resto, como ensina João Caupers, o primeiro sistema apresenta grandes vantagens para o particular que vê satisfeita a sua pretensão; para a administração pública apresenta o inconveniente de ser indiferente às razões que

ditaram a omissão, e que podem ir desde a mera negligência até à falta de titular do órgão competente para decidir.

O segundo sistema é mais favorável à administração pública, pois, não extrai da omissão consequências que lhe sejam directamente desfavoráveis; para o particular, embora possibilitando em teoria, o uso dos mecanismos de garantia, designadamente contenciosos, coloca-o perante um défice de protecção efectiva, decorrente de um modelo que repousa basicamente no recurso da anulação, não admitindo nem sentenças condenatórias à pratica de acto administrativo, nem sentenças substitutivas.

No ordenamento jurídico angolano, a figura do acto tácito é previsto nos termos dos artigos 57° e 58° do Decreto-Lei 16-A/95.

- O deferimento tácito é consagrado no artº. 57 nos termos do qual, se a prática de um acto administrativo ou o exercício de um direito por um particular depender da aprovação ou autorização do órgão a quem é dirigido o requerimento, considerasse esta concedida se a decisão não for proferida no prazo legalmente estabelecido, salvo disposição em contrário. A lei dá um horizonte temporal de 90 dias a contar da data da formulação do pedido, se, no entanto, não estiver fixado por lei um outro prazo especial. No n.° 3 a lei tipifica as situações sobre às quais são admitidos o deferimento tácito.

- O artº 58° consagra o indeferimento tácito. A regra no direito angolano é a de que, em princípio, o acto tácito é negativo; só há acto tácito positivo nos casos expressamente previstos por lei. Alias, no direito comparado são escassíssimas as situações de deferimento tácito, parte das quais verificadas em matérias de direito do urbanismo.

Assim, a regra é o indeferimento tácito e a excepção o deferimento tácito.

Esta situação, é criticável. Seria desejável a generalização do sistema do deferimento tácito, sendo certo que

administração não pode de forma alguma condicionar a solução deste problema à dificuldades organizativas e funcionais: quem paga os seus impostos tem o direito de exigir uma administração que responda às suas solicitações, não tendo que sofrer as consequências resultantes da falta de meios ou de incapacidade.

O regime genérico é benigno para a administração pública, pois, não a obriga a tratar com maior atenção os pedidos dos administrados, como aconteceria se o silêncio valesse deferimento.

Finalmente, em relação ao deferimento tácito existe uma aparente contradição entre o n.º 1 e o n.º 3 do art.º 57º. Optou-se por um princípio geral no sentido de que a prática de um acto administrativo que se traduza na aprovação ou autorização de um órgão administrativo considera-se concedido, salvo disposto em contrário. Esta ideia traduz a afirmação do princípio mas, como é fácil notar, restringiu-se a aplicação aos casos previstos no n.º 3, sendo certo que, continuará a vigorar a regra do indeferimento tácito.

NATUREZA JURÍDICA DO ACTO TÁCITO

A questão da natureza jurídica do acto tácito tem sido uma verdadeira *"vexata quaestio"*, e quatro posições doutrinárias se propõem dar respostas a questão:

a) Para **Marcello Caetano**[50], o acto tácito seria um *verdadeiro acto administrativo*, portanto, uma *conduta voluntária da administração*. Para este insigne professor, nele se descobre uma manifestação de vontade da administração pública, porque os seus órgãos conhecem a lei, sabem que o seu silêncio decorrido certo prazo e verificadas certas condições, será interpretado como decisão, quer seja de indeferimento, quer que seja de deferimento.

   Se nada diz, e porque quer que a decisão seja no sentido em que a lei manda interpretar aquele silêncio, logo, é um acto voluntário.

b) A segunda corrente, defendida por **André Gonçalves Pereira**[51], não há acto voluntário no chamado acto tácito e que, por isso, tal acto não é acto administrativo, mas *simples pressuposto do recurso contencioso*. Alega esse professor que muitas das vezes o decurso do prazo de produção do acto tácito negativo fica a dever-se tão-somente ao descuido, desinteresse, excesso de trabalho, descontentamento ou desconhecimento do direito aplicável. Ao indeferir o pedido, nestas circunstancias, houve realmente uma manifestação da *vontade* por parte da administração?. Este autor acha que não. Para ele, o acto tácito é um simples *pressuposto processual do recurso contencioso*.

c) A terceira orientação, defendida por **Freitas do Amaral**[52], além de que, em regra, não há acto voluntário no chamado

---

[50] MARCELLO CAETENO, *Manual de Direito Admistrativo*, 10° Ed. Vol I, pag. 474 e ss.
[51] ANDRÉ GONÇALVES PEREIRA, *Erro e Ilegalidade do acto administrativo*, Ed. Âtica, Lisboa, 1962, pag. 85
[52] FREITAS DO AMARAL, *Direito Administrativo*, III Vol, pag. 261 e ss.

acto tácito, ou seja, é menos do que um verdadeiro acto, e mais do que um mero pressuposto processual do recurso do contencioso porque o acto tácito é tratado por lei como se fosse um acto administrativo para todos os efeitos e, não apenas, para o efeito do recurso contencioso. Daí a susceptibilidade de revogação, suspensão, confirmação e de execução.

Por isso, para este professor, trata-se de uma *ficção legal de acto administrativo*; O acto tácito não é um verdadeiro acto administrativo mas para todos os efeitos tudo se passa como se o fosse.

d) Finalmente, a corrente definida por **Alexandre Albuquerque**[53], que considera que as correntes anteriores colocaram mal o problema da natureza jurídica do acto tácito.

A qualificação do negócio jurídico como declaração de vontade é a consequência de uma arbitrária elaboração de fontes romanos, realizada de acordo com o princípio do dogma da vontade no direito comum. Esta corrente dá muita relevância à vontade como elemento essencial do acto e ao tipo de indeferimento tácito corresponde a expectativa juridicamente tutelada do comportamento solicitado e esperado em determinado momento e a possibilidade de actuar de outra forma. A intencionalidade da conduta esgota-se no conhecimento ou possibilidade de conhecimento da situação típica, e o conhecimento ou possibilidade de conhecimento da sua própria capacidade de acção. Não interessa saber se houve ou não consciência da inacção por parte do órgão inerte. Basta que, constituído no dever de actuar para o particular ser titular de uma *expectativa jurídica*. Se a administração está sujeita ao seu domínio de actuação, ao particular existe uma expectativa a um comportamento. Em conclusão o acto tácito é uma *expectativa jurídica*.

[53] ALEXANDRE ALBURQUEQUE, *Dicionário Jurídico da Administração Pública*, Vol. V, Lisboa, 1993, pag. 224 a 228.

FUNDAMENTO DA IMPUGNAÇÃO CONTENCIOSA DO INDEFERIMENTO TÁCITO

A doutrina não é unanime quanto aos fundamentos da impugnação contenciosa do indeferimento tácito. Duas orientações são seguidas:

1º

Para a primeira, defendida pelos tribunais administrativos, o indeferimento tácito somente é contenciosamente impugnável com base em violação da lei e por ofensa do princípio da decisão que obriga os órgãos da administração pública a responder às solicitações dos cidadãos.

Para a generalidade da jurisprudência, os actos tácitos negativos são, por natureza, infundamentáveis, não podendo nunca por isso mesmo, sofrer do vício de falta de fundamentação.

Nesta senda se entende que não parece fazer sentido impugnar uma omissão com o fundamento de que ela não só não cumpre o dever de decidir, como também não cumpre o dever de fundamentar a decisão, de tal sorte que, no caso da omissão, nem sequer existe. Daí que uma omissão é logicamente insusceptível de fundamentação, exigência que somente faz sentido relativamente às decisões expressas.

A segunda, defendida por Freitas do Amaral, se o particular tem direito a uma conduta da administração e esta através do silêncio recusa reconhecer-lhe esse direito ou cumprir os deveres correspondentes, (v.g., passar uma licença, fazer a entrega de uma coisa, cumprir com o seu dever de prestação, o exercício de um direito subjectivo público), viola a lei por não cumprir com seu dever legal de decidir, o que fundamenta a impugnação contenciosa.

A par deste fundamento acrescenta um outro: o vício de forma por falta de fundamentação, uma vez que a omissão do órgão administrativo também violaria a norma que obriga fundamentar o acto administrativo desfavorável ao particular.

Nesta óptica os actos que "*decidam em contrário de pretensão formulada por interessado*" têm de ser obrigatoriamente fundamentados, segundo o disposto no art.º67º. do Decreto- Lei 16-A/95. Por isso, o indeferimento tácito seria sempre, por natureza, um acto inquinado de falta de fundamentação.

Deste modo, o indeferimento tácito está sempre, pelo menos, afectado de dois vícios: violação de lei por falta de decisão e vício de forma por falta de fundamentação.

Capítulo XIII

A DECISÃO EXPRESSA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

O ACTO ADMINISTRATIVO

O acto administrativo é, essencialmente, uma forma de desempenho da função administrativa, ou melhor, um dos modos do exercício do poder administrativo.

Hodiernamente, vezes sem conta, a administração é solicitada a resolver situações específicas da vida quotidiana, problemas individuais, casos concretos, mas para solucionar essas situações actua praticando actos. Por isso, chegaremos a esta simples conclusão; onde existe administração pública, existe acto administrativo . Todavia, se essa afirmação é verdadeira, também é verdade que, ao longo dos tempos nem sempre se utilizou tal expressão, pois, se falava mais commumente em actos do Rei, actos do fisco, actos da coroa, etc.

A expressão acto administrativo surgiu nos países que fazem parte do sistema latino-germanico de administração executiva, no início Séc. XIX, com o significado de todo e qualquer acto do poder executivo. Embora não se saiba exactamente em que momento a expressão foi utilizada pela primeira vez, o certo é que "o primeiro texto legal que fala em actos da Administração Pública foi a Lei de 16/24-8-1790, que vedava aos tribunais conhecerem de "*operações dos corpos administrativos*". Mais tarde, a mesma proibição constou da Lei de 3-9-1795, onde se impedia os tribunais de conhecerem dos actos da administração qualquer que fosse a sua espécie"[54].

Bem vistas as coisas foi a partir da separação de poderes e de função que se começou a recortar o conceito de acto administrativo como corolário do exercício da função administrativa.

[54] MARIA SYLVIA DI PIETRO, *Direito Administrativo*, Altas 5°. Edição, Pag. 158.

Fruto desta peculiar interpretação da separação de poderes, os actos administrativos foram subtraídos da jurisdição dos tribunais judiciais com o objectivo de garantir a independência da administração perante o poder judicial. Assim, para separar as competências houve necessidade de se elaborarem listas de actos da administração excluídas da apreciação judicial.

Por isso, é comum a ideia segundo a qual, a noção de acto administrativo surge para delimitar as acções excluídas por lei de fiscalização dos tribunais judiciais.

Apesar disso, a nível da doutrina, a primeira menção encontra-se no repertório Merlin, de jurisprudência, na sua edição de 1812, onde o acto administrativo se define como "ordenança" ou decisão de autoridade administrativa que tenha relação com a sua função.

Na realidade, a noção de actos só começou a ter sentido a partir do momento em que se tornou nítida a tripartição de funções, subordinando-se cada uma delas a um regime jurídico próprio. Por isso, é pacífica a ideia segundo a qual, a noção de acto administrativo surge em França, e tendo por berço o contencioso administrativo, enquanto expressão prática do princípio da separação entre a administração e a justiça. Daí poder dizer-se que a noção processual de acto administrativo antecede, a sua conceitualização substantiva.

Na verdade, a noção de acto administrativo é de construção relativamente recente, como recente é, aliás, a própria autonomização do Direito administrativo. A história do acto administrativo é, assim, em boa medida a história deste ramo de Direito[55].

No essencial, o conceito de acto administrativo serviu primeiro como garantia da administração, ou seja, à administração era reconhecida a faculdade de actuar e tomar decisões unilaterais que fossem constituir, modificar ou mesmo extinguir direitos e posteriormente, passou a servir, como garantia dos

[55] PIRES MACHADO, *Contencioso administrativo*, Breve Curso na Universidade do Minho, pag. 71

particulares, isto e, delimitando os comportamentos da administração que fossem susceptíveis de recurso contencioso. É o tempo do desenvolvimento da garantia do particular, nomeadamente, a garantia de petição no procedimento de formação do acto administrativo, o direito à informação sobre o andamento dos processos administrativos, o direito à notificação dos actos administrativos, o direito a fundamentação expressa dos actos que afectem direitos ou interesses legalmente protegidos e direito a recurso contencioso com fundamento em ilegalidade.

O conceito de acto administrativo tem variado muito, de ordenamento jurídico para ordenamento jurídico , de escola para escola e de autor para autor . Há, mesmo quem substitua a expressão acto administrativo por decisão administrativa. O próprio Decreto-Lei nº16-A/95, no seu Artigo 63º utiliza a expressão decisão em vez de acto.

Da nossa parte, parece preferível manter a expressão acto administrativo, pois, em sentido amplo abarca o procedimento administrativo e o acto ou decisão como ultimo momento do iter procedimental.

Em sentido escrito é que o acto administrativo é sinónimo de decisão administrativa.

Existem variadissimas noções de acto administrativo. Mário Esteves de Oliveira[56], por exemplo, agrupou nada menos do que 29 noções diferentes. Vejamos algumas delas:

Maria Sylvia Di Pietro – acto administrativo é uma declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob o regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo poder judiciário.

Fernando Alves Correia – acto administrativo é a declaração unilateral e autoritária, relativa a um caso concreto dimanada de um órgão da administração, no exercício da

[56] MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA, *Direito Administrativo*, Coimbra, 1980. pág. 372

função administrativa, com vista à produção de efeitos jurídicos, positivos ou negativos.

Marcello Caetano – acto administrativo é a conduta voluntária de um órgão da administração, que no exercício de um poder público e para a prossecução de interesses posto por lei a seu cargo, produza efeitos jurídicos num caso concreto.

Freitas do Amaral – é o acto jurídico unilateral praticado por um órgão da administração no exercício do poder administrativo e que visa a produção de efeitos jurídicos sobre uma situação individual num caso concreto.

É esta a noção que perfilhamos. Mas em balanço de todas as definições permite apurar o seguinte:

a) Conduta voluntária:

O acto administrativo é, antes de tudo, **um acto jurídico**, ou melhor, uma conduta voluntária geradora de efeitos de direito. Convém notar que a determinação da voluntariedade da conduta nem sempre é feita com recurso à chamada vontade psicológica, isto é, aquela que é concebida no âmbito da teoria do negocio jurídico.

No acto administrativo, a vontade é reconstruída a partir de elementos de caracter normativo, ou seja, não é vontade que realmente se teve mas a vontade que, nos termos da lei, se deveria ter tido. Por isso, fala-se em *vontade normativa.*

A administração pública para atingir os fins a que se propõe e no exercício das suas prerrogativas, decorrentes da lei ou sob o seu império , pratica uma serie de actos chamados de actos da administração pública, tais como os actos materiais, os actos praticados sob o regime de direito privado etc. Todavia, a exigência da voluntariedade da conduta, mesmo com as nuances apontadas, permite excluir do conceito acto administrativo os factos jurídicos em sentido estrito, nos quais se não revela qualquer conduta voluntária, ainda que reconstituída com base na vontade normativa, como por exemplo, o decurso do tempo , com os efeitos jurídicos

conhecidos, nomeadamente, a caducidade e prescrição e as chamadas operações materiais da administração pública, em que ocorrem condutas voluntárias mas não orientadas para a produção de efeitos jurídicos específicos pré-determinados.

Estas situações não expressam uma manifestação de vontade, juízo ou conhecimento da administração pública sobre uma dada situação. Traduzem tão-somente um mero trabalho e operações técnicas dos agentes administrativos (operações materiais v.g. dar aulas, varrer a rua, quando uma maquina corta, acidentalmente, os cabos que garantem o fornecimento de luz à uma zona habitada, não têm, com efeito, laivos de juridicidade).

Essas actividades da administração pública, ou melhor, as chamadas *operações materiais*, por serem estranhas ao direito, por não serem condutas orientadas para a produção de feitos jurídicos, não integram, assim, o conceito de acto administrativo. Em todo caso, essa orientação não exclui que delas, nalgumas situações, possam decorrer efeitos de natureza jurídica, como por exemplo, a responsabilidade civil extra-contratual da administração pública quando tenha actuado negligentemente.

Por último, a voluntariedade da conduta da administração não exclui do conceito de acto administrativo certos comportamentos administrativos que, por não serem propriamente manifestações de vontade, são antes de tudo, declarações de ciência ou de inteligência de que administração tem conhecimento. São os casos dos atestados, certidões, os certificados etc., que são, ainda assim, condutas voluntárias da administração pública orientadas para a produção de efeitos jurídicos.

Do exposto, leva-nos a concluir que a conduta voluntária não quer dizer que haja sempre manifestação da vontade já que a administração, nalguns casos, pratica actos meramente declarativos (certidões de óbito, atestados), que não são mais do que um juízo de ciência ou inteligência. Por isso, cabem no conceito de acto administrativo.

b) Unilateralidade:

- Trata-se de um **acto unilateral** por ser uma declaração de vontade para cuja a perfeição é desnecessária a contribuição de qualquer outra vontade.

Dito de outro modo: o acto provém de um sujeito cuja declaração é perfeita, independentemente do concurso de vontades de outros sujeitos, distinguindo-se, desse modo, dos contratos administrativos, caracterizados pela sinalagmaticidade.

Pode, no entanto, suceder que administração só pratica o acto administrativo após a manifestação de vontade do interessado, num requerimento, onde veicula essa vontade, e, deste modo, será um pressuposto da pratica do acto administrativo. São os casos das licenças e autorizações administrativas, que somente podem ser emitidas a favor de quem, preenchendo os requisitos legais, as houver requerido. Porem, vezes há, em que aceitação do destinatário é condição de eficácia do acto. É o caso do acto administrativo de nomeação de um funcionário público.

A nomeação existe como tal apesar da aceitação ou não do destinatário. A aceitação é apenas condição de eficácia. Se o nomeado não aceitar o provimento ao cargo, não será investido, tornando-se ineficaz o acto, mas nem por isso, deixou de ser nomeado: só não produzirá os devidos efeitos jurídicos pretendidos no acto administrativo de provimento.

c) Proveniência de um órgão da administração pública: O acto é administrativo quando praticado por **um órgão da administração pública**, o que quer dizer que só os órgãos da administração pública produzem actos administrativos, sendo, nesta perspectiva, um acto organicamente administrativo.

Tendo em conta que o acto administrativo nasceu no quadro do principio da tripartição de poderes, ele deveria ser sempre um acto da administração pública, isto é, um acto praticado por uma organização pública administrativa.

Mas, cedo se apercebeu que, os outros poderes do Estado, designadamente, o poder legislativo e o judicial, também, praticam actos que se assemelham aos actos praticados pela administração. São exemplos, a aplicação de uma pena disciplinar pelo Presidente da Assembleia Nacional a um funcionário daquele órgão.

A doutrina indagava se os actos provenientes de órgãos não integrados na administração pública eram ou não verdadeiros actos administrativos por serem exactamente iguais a muitos outros quotidianamente praticados por órgãos da administração pública. Ora, inicialmente, não eram considerados actos administrativos por emanar de órgãos que não faziam parte da administração e, a consequente, exclusão do recurso contencioso.

A verdade, porém, é que as concepções evoluíram e esses actos passaram a ser qualificados como *"materialmente administrativos"*, pois, eram praticados *"em mateira administrativa "* e, consequentemente, admitia-se a inpugnação contenciosa para garantir os direitos e interesses legítimos dos particulares que fossem lesados.

Outra questão que se tem levantado diz respeito à natureza dos actos praticados por órgãos de pessoas colectivas de utilidade pública, empresas de interesse colectivo, as concessionárias, etc. Quanto a nós, embora colaborem com administração pública, não a integram. Dai que os seus actos não deveriam ser considerados como administrativos. Contudo, a doutrina e a jurisprudência já admitem que as mesmas possam praticar actos administrativos passíveis de recurso contencioso quando outorgados prerrogativas de autoridade públicas.

d) Exercício do poder administrativo:

Os actos administrativos são praticados **no exercício do poder administrativo**, o que significa dizer que só é acto administrativo aquele que é praticado para o desempenho de uma actividade pública de gestão pública e não privada. Por isso, os actos legislativos, políticos e

jurisdicionais, porque desprovidos do poder administrativos, não são actos administrativos.

e) Efeitos jurídicos num caso concreto:
O acto administrativo é, por fim, um acto que visa **produzir efeitos jurídicos** numa situação individual num caso concreto.

Este elemento visa destinguir o acto do regulamento. O acto contrapõe-se à norma , caracterizada pela generalidade (pluralidade de destinatários) e pela abstracção (multiplicidade de situações abrangidas).

Esta distinção tem encontrado dificuldades derivadas, essencialmente, do carácter geral e individual ou não de alguns actos administrativos (colectivos, plurais e gerais) e as normas administrativas.[57]

[57] Ver FREITAS DO AMARAL, *Direito Administrativo* Vol. III pag. 89 a 96.

CARACTERISTICAS OU ATRIBUTOS DO ACTO ADMINISTRATIVO

A abordagem deste tema deve ser feita em função das características comuns (para todos actos administrativos) e as características especificas típicas dos actos definitivos e executórios.

CARACTERÍSTICAS OU ATRIBUTOS COMUNS:

a) **Subordinação à lei**: Em homenagem ao princípio da legalidade todos os actos devem estar conforme à lei sob pena de ilegalidade.

b) **Presunção de legalidade:** Sendo o acto administrativo uma emanação do poder de autoridade administrativa, e o seu exercício ser regulado por lei, presume-se legal até decisão em contrário.

É verdade que todo e qualquer acto administrativo é tido como verdadeiro e conforme o direito. Com efeito, se a administração pública só pode agir ou actuar se, como e quando a lei autoriza, há de se deduzir a presunção de legitimidade de seus actos, ou melhor, presume-se verdadeiros e que se conformam com o direito. Mas não se infira dessa afirmação que se está a dizer que os mesmos são sempre legais. A prática nos mostra que vezes sem conta os actos são ilegais, embora não devessem.

Note-se que essa presunção não é de iuris et de iuris. Admite, sim, prova em o contrário. Por exemplo, o particular pode, junto dos tribunais, demostrar que a declaração de expropriação por utilidade pública foi emitido por um órgão ou agente incompetente.

c) **Imperatividade:** Os actos administrativos impõem-se mesmo que contrariem os interesses dos destinatários.

d) **Revogabilidade**: A necessidade de se buscar um ponto de equilíbrio entre a permeabilidade dos actos administrativos e as variações dos interesse públicos, faz do acto algo de natureza revogável, já que o interesse público é mutável.

Ao variarem as exigências do interesse público, podem alterar-se, as apreciações que a administração fez. Ao contrário da decisão judicial (caso julgado), o acto pode ser revogado segundo novas exigências e novos critérios. Por Recurso impróprio ou Hierárquico

e) **Sanabilidade:** O acto eivado de vício de ilegalidade é susceptível de impugnação contenciosa e, por isso, passível de ser declarado nulo.

Mas há situações em que se ninguém recorre dentro dos prazos legais, a ilegalidade é sanada pelo decurso do tempo e, consequentemente, o acto convalida-se.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS OU ATRIBUTOS DO ACTO DEFINITIVO E EXECUTÓRIO

a) Condições necessárias do uso da força

A definitividade e executoriedade são pressupostos da actuação da administração. Sem estes elementos, não é possível recorrer ao uso da força. A administração não pode fazer uso da força sem primeiro ter adquirido a legalidade necessária para o efeito.

b) Possibilidade de execução forçada,

Se o acto for definitivo e executório e não for acatado pelo destinatário, pode ser imposto coactivamente. Esta ideia é resultante do privilégio da execução prévia que os franceses chamam de *privilège d´action d´office* ou *privilège préalable*. Para esses tipos de actos, a administração pública, não precisa recorrer aos tribunais para garantir a sua execução, entretanto, isto não afasta o controlo judicial, a posterior que pode ser de iniciativa da pessoa lesada. Por exemplo os actos de requisição de bens durante o Estado de calamidade pública ou, ainda, que determinam a destruição de alimentos impróprios para o consumo público são portadores desta característica. De resto, são executados independentemente de qualquer recurso ao tribunal para obter a sentença e, se for o caso, mediante o uso da força.

c) Impugnabilidade contenciosa,

O acto definitivo e executório é, em princípio, o único de que cabe o recurso contencioso na medida em que, representa a " *última*" palavra da administração, quer porque terminou a fase instrutória do processo, quer porque já não há necessidade de autoridade hierarquicamente superior se pronunciar. E executório porque, por si só, é apto a produzir efeitos jurídicos imediatos.

Hoje a doutrina tem posto em causa a definitividade e executeriedade como critério da impugnabilidade contenciosa dos actos administrativos[58].

[58] Cfr. por todos, VASCO PEREIRA DA SILVA, *Em busca do acto administrativo* pags 573 a 691.

NATUREZA JURÍDICA DO ACTO ADMINISTRATIVO

São três as orientações principais que discutem a natureza jurídica do acto administrativo.

Uma primeira orientação, defende e considera o acto administrativo uma espécie de **negócio jurídico**. Esta doutrina não colhe pelo facto de o negócio jurídico se inserir na esfera do direito privado e o acto administrativo pertencer ao direito público. Por outro lado, o acto administrativo distingue-se do negócio por não prosseguir um fim egoístico e por apresentar frequentemente como suporte a vontade normativa, em vez da vontade psicológica próprio do negócio jurídico. Por último, o negócio jurídico vê a sua conformação mover-se no campo da licitude enquanto o acto administrativo se move no âmbito da legalidade.

Talvez considerando a maior ou menor latitude da componente discricionária do acto, este se assemelha ao negócio jurídico, dado o carácter de liberdade que o autor tem de conformar o conteúdo da decisão como entender mas dentro dos limites da própria lei.

A segunda, caracteriza o acto administrativo como sendo uma **sentença judicial**, ou seja, esta orientação estabelece uma analogia do acto com a sentença. A verdade, porém, é que apesar de serem ambos actos de autoridade pública e visarem produzir efeitos jurídicos sobre situações individuais e casos concretos, distinguem-se um do outro; o acto administrativo contrariamente à sentença judicial, não visa a composição de um litígio, embora possa encerrá-lo ou iniciá-lo; o acto encara a aplicação do direito como um meio de prosseguir interesses públicos e não como um fim de justiça próprio da sentença.

Sustenta-se, ainda, que o acto é resultante do exercício do poder executivo no desempenho da função administrativa enquanto a sentença traduz o exercício do poder judicial no desempenho da função jurisdicional. Enfim, o acto é modificável, não tendo o valor de verdade legal associado ao caso julgado.

A última orientação atribui ao acto natureza "**sui generis**" , isto é, não é um negócio nem é uma sentença, antes um acto unilateral da autoridade pública ao serviço de um fim administrativo. Por isso compreende duas espécies: actos vinculados e actos desvinculados.

Os primeiros são praticados pela administração pública sem qualquer margem de liberdade, e são emitidos sem qualquer avaliação subjectiva. A lei, nesses casos, encarrega-se de prescrever, com detalhes, quando e como a administração deve agir. Por exemplo, os actos que concedem uma licença para construir, e os que admitem os administrados em escolas públicas, etc.

Em todos esses casos, a lei prescreve o único procedimento a ser tomado pela administração pública.

Os segundos, são praticados com certa margem de liberdade. A administração pública pratica-os depois de uma avaliação subjectiva. Por exemplo, os actos que concedem a permissão de exploração de um bem de domínio público, e os que autorizam o uso e porte de arma, etc. Nesses casos, dada a discricionariedade, a administração não lhe-é imposta um único comportamento. Esses actos são praticados após uma avaliação subjectiva da administração.

Consequentemente, não será descaso frisar que a discricionariedade não significa arbitrariedade. Significa, sim, "*livre dentro dos limites permitidos pela realização de certo fim visado por lei.* O acto arbitrário contraria a lei, o discricionário não.

ESTRUTURA, ANATOMIA OU ELEMENTOS ESSENCIAIS DO ACTO ADMINISTRATIVO

A estrutura do acto administrativo compreende quatro elementos essências, a saber:

1 Elementos subjectivos

O acto administrativo diz respeito a relação de dois sujeitos de direito.

Por um lado, um órgão da administração, o autor a que a lei atribui competência para a pratica do acto. Por outro, o destinatário do acto administrativo pode ser um particular ou outra pessoa colectiva pública (caso da tutela, superintendência).

2 .Elementos objectivos

Conteúdo : o conteúdo do acto administrativo não é mais do que a vontade que administração manifesta através da sua conduta voluntária em que o acto consiste. Por exemplo, nomear, expropriar, punir, revogar.

Objecto: consiste na realidade exterior sobre que o acto incide. Por exemplo, na expropriação por utilidade pública, o conteúdo é a expropriação enquanto o objecto é o terreno expropriado.

Por último, importa frisar, tal como no direito comum, o objecto deve ser *lícito* (conforme à lei e a ordem jurídica), *possível* (realizável no mundo dos factos e do direito), *certo* (definido quanto ao destinatário, aos efeitos, ao tempo e ao lugar), e *moral* (em consonância com os padrões comuns de comportamento, aceites como correctos, justos e éticos).

De igual modo, o objecto do acto administrativo pode ser natural ou acidental. É *objecto natural* quando o efeito jurídico que o acto produz, decorre da própria natureza do acto tal como definido na lei. É *acidental* (cláusulas acessórias), quando o acto traduz alguma alteração no objecto natural.

Entre os elementos acessórios teremos o **termo** que indica o dia em que inicia ou termina a eficácia do acto, e o **modo** que é ónus imposto ao particular.

O fim, mais não é do que o objectivo ou a finalidade a prosseguir através da pratica do acto administrativo. Deste modo, os fins do acto são os objectivos que com ele se prosseguem (para quê?).

4 – Elementos formais

A forma, do acto administrativo é o modo de exteriorização ou manifestação da conduta voluntária da administração.

Isto porque os decretos devem ser reservados aos actos normativos e regulamentares e aos despachos os actos de conteúdo individual como são os actos administrativos mesmo quando são plurais.

A forma dos actos vêm previstas no art. 74°, para o Presidente da República e no artº. 113°, da Lei Constitucional, para o Governo e 114° para os Membros do Governo.

Em regra, os actos administrativos assumem a forma escrita (art. 65° do Decreto-Lei 16-A/95), mas as deliberações dos órgãos colegiais, apesar de serem orais, devem ser reduzidas a escrito através de uma acta que serve apenas de registo das decisões internas.

A regra é a forma escrita e, excepcionalmente, se admite a forma oral. Mas existem também formas convencionais (os sinais gráficos, sonoros, luminosos, gestos ou mímica, etc.), como por exemplo o policia que dirige o trânsito. Há, ainda, casos excepcionais de cartazes e placas expressarem a vontade da administração, como os que proíbem estacionar nas ruas, vedam o acesso de pessoas a determinados locais ou proíbem fumar. Em todas essas hipóteses, tem que se tratar de gestos ou sinais convencionais que todos possam compreender.

* ***Formalidades*** são o conjunto de trâmites que a lei manda observar com vista a correcta decisão administrativa.

São procedimentos necessários para a prática de um determinado acto. O formalismo não faz parte do conteúdo do acto. São procedimentos exteriores ao acto em si mesmo, por isso, podem ser anteriores, contemporâneos e posteriores.

No entanto, o seu não cumprimento dá lugar ao vício de forma por preterição das formalidades essenciais, vide art.° 76° do Decreto-Lei 16-A/95.

Estas formalidades tem a ver com os prazos, as informações, os exames, os pareceres que muita das vezes são imprescindíveis para que a vontade dos titulares dos órgãos seja validamente expressa.

Por último, umas e outras, podem ser essenciais ou não, consoante a sua omissão afecta ou não à validade do acto que delas dependa ou que por elas se traduza. As formalidades são simples quando a lei as prescreve sem regular minuciosamente a prática dos seus termos e são solenes quando têm de reproduzir um ritual regulado pela lei.

Elementos, requisitos e pressupostos do acto administrativo

* ***Os elementos*** do acto administrativo são os componentes e os aspectos que integram o acto em si mesmo (todos os elementos até aqui observados, o autor, o objecto, a forma, etc.). Os elementos dividem-se em essenciais sem os quais o acto não existe e elementos acidentais que podem ou não ser introduzidos no acto pela administração.

Os requisitos são as exigências que a lei formula ou estabelece em cada um dos elementos do acto administrativo. Dito de outro modo, são as exigências feitas pela lei

relativamente a cada elemento do acto. Por exemplo, um dos requisito é a competência do órgão. Ver-se-á mais adiante que estes requisitos podem constituir condições de validade, cuja inobservância conduz a invalidades, ou condições de eficácia cuja inobservância conduz a ineficácia.

* ***Os pressupostos do acto administrativo*** são as situações de facto de que a lei faz depender a possibilidade de praticar um certo acto. Por exemplo para se nomear alguém para um lugar é necessário que o lugar esteja vago, uma vez que duas pessoas não podem preencher o mesmo lugar.

Requisitos. Exigências que a Lei impõe

O ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO E EXECUTÓRIO

O conceito de acto administrativo definitivo e executório ainda assume capital importância no estudo do Direito Administrativo, porque é nele que, ainda, assenta a garantia do recurso contencioso, isto é, o direito que os particulares tem de recorrer junto dos tribunais administrativos contra os actos ilegais da administração[59].

Assim, o acto administrativo que reúne os atributos da autoridade é o acto definitivo e executório, por isso, é chamado acto de autoridade da administração[60].

Para Freitas do Amaral, o conceito de definitividade e executoriedade do acto administrativo, tem variado ao longo dos tempos. Para ele, desde os finais do Século XIX que este conceito serviu para excluir a possibilidade de interpor recurso contencioso contra os actos não definitivos e contra os actos não executórios. Porém, mais tarde, o referido conceito, passou a assegurar aos particulares a garantia do recurso contencioso contra todos os actos definitivos e executórios.

O acto definitivo e executório será todo o acto completo ou acto que na sua plenitude traduza o exercício do poder da administração enquanto autoridade - poder de decisão unilateral dotado do privilégio de executar a sua decisão.

Em Direito Administrativo, ao invés do Direito Privado, a Administração Pública é titular da faculdade de unilateralmente definir o Direito aplicável num caso concreto, criando, modificando e extinguindo situações jurídicas de outros entes, cujos efeitos se projectam imediatamente nas suas esferas jurídicas, com plena força obrigatória e independentemente de qualquer decisão judicial[61].

[59] Hoje, os pressupostos de definitividade e executoriedade são postos em causa, bastando que o acto, independentemente de ser definitivo e executório, lese direitos e interesses legalmente protegidos, conforme o disposto no nº 1 " in fine" do artº 102º do Decreto-Lei 16-A/95. Portanto, há uma evolução no sentido de se considerar que a impugnação possa ter como fundamento a lesividade e não apenas a definitividade e a executoriedade da decisão.

[60] MARCELLO CAETANO, *Princípios do Direito Administrativo*, Ed. Almedina, 1996, pág. 108

[61] PAULO OTERO, *A Execução do acto administrativo* no Código do Procedimento Administrativo "Scientia Jurídica" Tomo XVI, Julho/Dezembro, 1992, pág. 207.

Em Direito Privado, pelo contrário, se um sujeito pretende criar, modificar ou extinguir uma determinada situação bilateral que o relaciona com outro sujeito privado não o poderá fazer unilateralmente sem o consentimento do outro sujeito da relação jurídica, até porque as normas civilísticas são claras quando afirmam " a ninguém é lícito o recurso à força com o fim de realizar ou assegurar o próprio direito"[62].

Na verdade, como já se disse noutra parte do nosso curso, a Administração activa, prossegue o interesse público, mas, para o efeito, deve estar dotada de prerrogativas de autoridade. Assim sendo, a sua actuação caracteriza-se num verdadeiro poder que se consubstancia na legitimidade de definir unilateralmente a conduta. Por outras palavras, a administração Pública pode tomar decisões susceptíveis de afectar a esfera jurídica dos cidadãos, definindo unilateral e autoritariamente o direito que considera aplicável num caso concreto (***autotutela declarativa).***

No entanto, esta afirmação, nos dias de hoje, é, porém, cada vez menos verdadeira, uma vez que, multiplicam-se as situações em que a administração pública solicita e obtém a colaboração dos cidadãos na prossecução dos interesses públicos através da denominada Administração concertada, Administração participada ou Administração contratualizada.

Por último, o poder de autoridade traduz-se na imposição forçada da decisão se o particular não se conformar ou acatar voluntariamente. No fundo, trata-se da susceptibilidade de ser executada forçosamente pela Administração contra o particular, melhor, uma vez definido o direito aplicável ao caso concreto concorrem consequências de tal definição ao destinatário mesmo contra a oposição deste e sem a prévia intervenção de um tribunal. É a execução coerciva por via administrativa, fundada no mecanismo do ***privilégio da execução prévia ou autotutela executiva***)[63].

---

[62] Ver art.° 1.° do Código Processo Civil.

[63] Nos termos do art.° 92.° n.° 2 do Decreto-Lei 16-A/95, a Administração pode impôr coercivamente, sem recurso prévio dos tribunais, o cumprimento das obrigações e o respeito pelas limitações geradas por um acto administrativo, desde que a imposição seja feita pelas formas e nos termos admitidos por lei.

Mas, afinal, em que radica o fundamento da autotutela administrativa? Qual é a sua razão de ser?

Para Paulo Otero[64], quando afirma "a autotutela administrativa tem o seu fundamento em concepções directamente oriundas do modelo administrativo anterior à Revolução Francesa". Se o monarca concentrava em si a administração e a justiça, não fazia sentido que a sua definição administrativa do direito num caso concreto ou a execução coactiva dessa mesma definição fosse sujeita a uma prévia intervenção jurisdicional, a qual estava também ela concentrada no próprio monarca.

Ora, a Revolução Francesa, em vez de afastar o modelo de autotutela administrativa do "Ancien regime", adaptando eventualmente, o sistema anglo-saxónico, converte e reinterpreta o processo de dispensa de tutela judicial prévia à declaração e execução do direito pela Administração, agora, à luz do princípio da separação de poderes. Segundo o entendimento francês, os tribunais encontram-se proibidos de se imiscuírem na actividade administrativa, sendo-lhes vedado impor qualquer comportamento por acção ou omissão à Administração.

Os tribunais não podem, designadamente, controlar a Administração antes da definição do direito ao caso concreto, tendo esta também a liberdade de executar as suas decisões, independentemente de qualquer acção judicial executiva, tendente a praticar esse comportamento coactivo. Aliás, o próprio controlo contencioso da actividade administrativa, além de ser sempre posterior a um acto administrativo definido de uma situação jurídica "décision prélable" apenas era entendido como autocontrole e controlar a Administração seria ainda administrar.

---

[64] PAULO OTERO, *A execução do acto administrativo*, Código do Procedimento Administrativo, "Scientia Juridica", tomo XVI, \238\240\, Julho/Dezembro/992, pág. 208.

O Acto Administrativo Definitivo

O acto definitivo é o acto de autoridade por excelência e o comportamento de um órgão da Administração Pública que manifesta o seu poder unilateral de decisão.

Muitas vezes o particular dirige-se à administração para conseguir remover um obstáculo ao exercício do seu direito, para ser autorizado a desenvolver uma actividade, para defender ou reivindicar direitos que a Administração desconhece ou ofende, para obter uma prestação, etc., Nestes casos se inicia uma relação que culmina na prática do acto por parte do órgão da Administração. Mas o acto apenas será definitivo quando o órgão competente dita a última palavra; dando ou negando razão ao particular, impondo-lhe ou vedando-lhe certa conduta, de tal modo que, daí por diante, fica esclarecida a situação das duas partes à face da lei.

No dizer de Marcello Caetano[65], fica-se a saber, segundo a autoridade da Administração, quem tem o poder de exigir e quem tem o dever de cumprir ou de prestar, quem possui a faculdade de agir e a quem respeita o dever de acatar. Desse modo, uma decisão é definitiva porque define e porque é a última palavra da Administração.

A definitividade, porém, só é entendida quando estudado os seus três sentidos:

a) Definitividade Horizontal

A prática de um acto da administração pública, é precedida por uma série de formalidades, estudos, pareceres, etc., até a formação da vontade da administração.

Já se disse que, o "iter" que leva até a prática do acto consiste naquilo a que se chama procedimento. Assim, o acto final e conclusivo é que põe termo ao procedimento administrativo, e

[65] *Princípios Fundamentais do Direito Administrativo*, Almedina 1996, Pag.105.

em função do qual este se iniciou e desenvolveu. É o chamado acto administrativo horizontalmente definitivo.

Hoje, a par do acto que põe termo ao procedimento, acresce-se, por razões práticas, os actos que põem termo a um incidente autónomo dentro do procedimento, e os actos que implicam resolução final para certa pessoa, impedindo a sua continuação no procedimento. Por exemplo, num concurso público, quando um candidato é excluído apesar dos restantes continuarem em prova. Ora, para este candidato, o acto é definitivo, porque o impede de continuar no concurso. Para ele, o procedimento terminou no acto de exclusão.

Deste modo, a ***definitividade horizontal***, é característica do acto administrativo que põe termo ao procedimento administrativo ou a um incidente autónomo deste, ou, ainda, que exclui um interessado de um procedimento.

Porém, importante será dizer que ficam de fora do conceito de definitividade horizontal:

a) Os actos anteriores ao acto definitivo, tais como:

- ***os actos preparatórios***, aqueles que visam preparar a decisão final (estudos, pareceres, informações burocráticas, etc.);

- **Os actos transformáveis em actos definitivos:**

  actos sujeitos a ratificação-confirmativa, isto é, aqueles que quando praticados não são definitivos, e só o são se forem ratificados pelo órgão competente;

  actos sujeitos a confirmação, isto é, aqueles que são praticados por subalternos, mas a lei sujeita a confirmação pelo superior hierárquico.

Estes actos diferem dos actos sujeitos a ratificação-confirmativa pelo facto destes não serem definitivos nem executórios, e aqueles serem definitivos embora não sejam

executórios, e por último, *os actos sujeitos a reclamação necessária*, isto é, aqueles que só se tornam definitivos quando esgotado o prazo previsto por lei para a reclamação e sem que ninguém tenha reclamado.

b) Os actos posteriores **ao acto administrativo praticado**, incluindo-se:

- *os* ***actos complementares*** - são aqueles que visam assegurar o conhecimento ou a plena eficácia do acto definitivo. Por exemplo, a redacção de uma acta, o acto de registo, a notificação aos destinatários do acto definitivo, o visto do tribunal de contas, a publicação no Diário da República, etc.;

- ***Os actos de execução*** - aqueles que a lei manda praticar com vista a pôr em prática as determinações contidas no acto administrativo. Por exemplo, a ordem de demolição de um prédio que ameaça ruir, se o proprietário o não fizer por si, a ordem de desocupação ou ocupação de terrenos ou edifícios etc.

- ***Os actos meramente confirmativos*** - aqueles que têm por objecto os actos definitivos anteriormente praticados. Diferenciam-se dos actos confirmativos na medida em que, estes últimos, podem tornar definitivo um acto anterior não definitivo, ao passo que os actos meramente confirmativos são, no fundo, a confirmação de um acto definitivo.

Definitividade Vertical

É verticalmente definitivo o acto praticado por um órgão da administração colocado de tal forma na hierarquia que a sua decisão constitua a última palavra. Por outras palavras, é verticalmente definitivo quando o acto é praticado pelo órgão que ocupa a posição suprema da cadeia da hierarquia.

Por isso, o acto do subalterno não é passível de impugnação se não for antecedido de um recurso hierárquico necessário, isto é, o particular tem que necessariamente recorrer para o superior hierárquico, e apenas da decisão deste se pode recorrer contenciosamente.

Em Angola, praticam actos verticalmente definitivos.

a) O Governo e os seus Membros;

b) Os órgãos do Estado, que tenham natureza de órgãos independentes, ou seja, órgãos que não integram em qualquer hierarquia;

c) Os órgãos subalternos que tenham competência exclusiva;

d) Os órgãos máximos da administração local, dos institutos públicos e das associações públicas;

e) Os actos praticados por delegação ou por subdelegação de poderes, nos casos em que a lei os considerar definitivos.

Definitividade Material

É materialmente definitivo o acto que no exercício do poder administrativo define a situação jurídica de um particular perante a Administração ou da Administração perante um particular.

A definição de situações jurídicas é elemento essencial para que o acto seja considerado materialmente definitivo. São exemplo paradigmáticos, os actos que culminam com a punição e os actos expropriativos.

Assim sendo, não são materialmente definitivos os actos administrativos que não definem situações jurídicas tais como: os actos internos, informações dadas ao público, actos opinativos e os actos praticados fora do exercício do poder administrativo.

De tudo quanto se disse até agora sobre os actos definitivos, resulta o ***"princípio da tripla definitividade do acto"***, formulado pelo Prof. Freitas do Amaral. Assim, para que um acto seja definitivo, é necessário que seja horizontal, vertical e materialmente definitivo.

O Acto Administrativo Executório

Em regra, nas relações entre os particulares, ninguém pode, sem o seu consentimento, ver a sua situação jurídica modificada por simples vontade de outrem. O acordo de vontades é o processo normal da actividade jurídica privada. Esta regra traduz um postulado fundamental: a igualdade jurídica das vontades humanas[66].

Em Direito Administrativo a Administração pode modificar as situações jurídicas por sua vontade e sem o consentimento dos interessados. Aliás, essa é uma prerrogativa característica do poder público. A decisão executória é o acto no qual a Administração emprega esse poder de modificação unilateral das situações jurídicas.

É o processo típico da acção administrativa, o mais corrente na prática, o mais característico do ponto de vista doutrinal[67].

Com efeito, se o acto administrativo definitivo manifesta o poder de decisão unilateral da Administração Pública, o acto administrativo executório manifesta o seu poder de autotutela executiva. Assim, ***o acto executório*** é o acto administrativo que obriga por si e cuja execução coerciva imediata, a lei permite independentemente da sentença judicial.

Convém, no entanto, reparar que somente faz sentido falar em executoriedade relativamente aos actos susceptíveis de medidas administrativas de execução, ou seja, aqueles actos que impõem condutas aos cidadãos. É através desses tipos de actos sujeitos à execução coerciva em que se manifesta com

[66] JEAN RIVERO, *Direito Administrativo*, Coimbra, 1981, pág. 106.
[67] LAVIALLE, citado por JEAN RIVERO, *op. cit.*, pág. 106.

toda pujança o privilégio da execução prévia, que outorga faculdades à administração pública de impor o direito por ela definido sem o recurso prévio aos órgãos judiciais.

Ainda assim, a execução é condicionada pelos seguintes princípios:

a) Princípio da obrigatoriedade do acto;

b) A possibilidade de execução coerciva por via administrativa;

c) O princípio da proporcionalidade - art.° 94.° n.° 2 do Decreto-Lei 16-A/95;

d) O princípio da legalidade - art.° 94.° n.° 1 do Decreto-Lei 16-A/95;

e) O princípio da observância dos direitos fundamentais e do devido respeito à pessoa humana;

f) A regra do acto administrativo prévio.

Não confundir, entretanto, a executoriedade com a execução: a primeira é a susceptibilidade de execução e a segunda é a efectivação dos imperativos contidos no acto.

Dito de outro modo: o acto pode ser (de direito) executório e não estar (de facto) a ser executado. Por outro lado, o acto pode ser (de facto) executado sem, no entanto, ser (de direito) executório.

Entre os actos não executórios previstos no do art.° 93.° do Decreto-Lei 16-A/95, contam-se de entre outros, os actos ineficazes, os actos sujeitos à aprovação ou dependentes da aprovação de outros órgãos, confirmação, os actos sujeitos a visto, e os actos sujeitos à condição suspensiva (aqueles dos quais se tenta interpor recurso hierárquico com efeito suspensivo).

TIPOLOGIA DOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

O estudo da tipologia dos actos administrativos reveste-se de extrema complexidade, precisamente, por causa da multiplicidade de funções da Administração Pública e dos processos de que lança mão[68].

Apesar dessa complexidade, perfilhamos a orientação feita por Freitas do Amaral, aliás, partilhada pela doutrina dominante, que basicamente, divide os actos administrativos em dois grupos: Os **actos primários** e os **actos secundários**.

ACTOS PRIMÁRIOS

São aqueles que versam pela primeira vez sobre uma determinada situação da vida. Por exemplo, a concessão de uma licença a um particular, a nomeação de um funcionário, a expropriação por utilidade pública, a requisição por imperativos de emergência, etc..

ACTOS SECUNDÁRIOS

São aqueles que versam sobre um acto anteriormente praticado, isto é, têm por objecto um acto primário anterior. São os chamados "actos sobre actos", por incidirem sempre sobre um outro acto anterior. É o caso do acto de revogação de um acto administrativo anterior, a suspensão de outro acto, etc..

Comecemos pelos actos primários:

---

[68] PIRES MACHADO, *O Acto Administrativo*, In Contencioso Administrativo, breve curso na Universidade do Minho, Livraria Cruz Braga 1986, pagina 94.

Os ***actos primários*** dividem-se em:

1. Actos Impositivos

São aqueles que impõem a alguém uma determinada conduta ou a sujeição a determinados efeitos jurídicos, podendo traduzir-se em:

a) ***Acto de Comando*** - é aquele que impõe a um particular a adopção de uma conduta positiva (ordens) ou negativa (proibições);

b) ***Actos Punitivos*** - são aqueles actos que aplicam ou impõem uma sanção a alguém, v.g. pena disciplinar;

c) ***Actos Ablativos*** - são aqueles que impõem o sacrifício de um direito, verbi gratia, acto de expropriação por utilidade pública, confisco de bens, requisição, nacionalização de empresas, etc..

d) ***Actos de Juízos*** - são actos pelos quais um órgão da Administração qualifica, segundo critérios de justiça, coisas, pessoas, etc., submetidos à sua apreciação v.g. valorações, graduações etc.;

2. Actos Permissivos

São actos que possibilitam a alguém a adopção de uma vantajosa. Estes actos conferem vantagens ou eliminam ou reduzem encargos.

a) Entre os primeiros, os que **conferem ou ampliam vantagens contam-se:**

- ***A Autorização*** – é o acto através do qual um órgão da administração pública permite a alguém o exercício de um direito ou de uma competência preexistente. Na autorização, o particular é sempre possuidor de um direito. Tão somente para exercê-lo precisa de uma autorização. O

particular já é titular do direito mas condiciona-se o seu exercício a uma autorização administrativa;

- ***A Licença***[69] - é o acto através do qual um órgão da Administração atribui a alguém o direito de exercer uma actividade de que é por lei relativamente proibida, verbi gratia, licença de uso e porte de arma de fogo;

- ***Acto de Concessão***[70] - é o acto pelo qual um órgão da Administração transfere para uma entidade privada o exercício de uma actividade pública que o concessionário desempenhará por sua conta e risco, mas no interesse geral da colectividade. Por exemplo, a concessão de exploração de um bem de domínio público, etc..

- ***Acto de Subvenção*** - é o acto através do qual um órgão da administração Pública atribui a um particular uma quantia em dinheiro destinado a custear a prossecução de um interesse público específico.

- ***Acto de Delegação*** - Já foi objecto de estudo no direito administrativo organizatório, e mais não é do que o acto através do qual um órgão da administração pública possibilita o exercício de algumas das suas competências por parte de outro órgão ou agente.

b) Actos que eliminam ou reduzem encargos:

- ***A Dispensa*** – é o acto que legitima o incumprimento de uma obrigação legal. Pode revestir duas modalidades; a primeira é a ***Isenção*** que é concedida pela administração a um particular a fim de prosseguir um interesse público relevante; a outra é a ***Escusa*** que é concedida por um órgão da administração a outro órgão ou agente administrativo a fim de procurar garantir o respeito pelo princípio da

[69] Se, no âmbito da doutrina a distinção é simples, a prática tem criado embaraços. Ora, algumas licenças correspondem à noção de verdadeiras autorizações, como sucede com a licença de construção.
[70] O acto administrativo de concessão não se confunde com o contrato administrativo do mesmo nome. Como se verá mais tarde, as diferenças são claras, e, obviamente, referimo-nos ao acto de concessão e não o contrato administrativo de concessão

imparcialidade da administração pública, conforme o estatuído no art.º 19.º do Decreto-Lei 16-A/95.

- ***A Renúncia*** - é o acto através do qual a administração pública se despoja da titularidade de um direito legalmente disponível. A renúncia equivale a perda de um direito. —

3. Meros Actos Administrativos

São aqueles que não traduzem uma manifestação da vontade, mas simples declarações de conhecimento ou de inteligência, ou seja, apenas atestam ou aclaram a existência de um direito ou situação.

Actos Enunciativos ou de Conhecimentos

São actos através dos quais um órgão da Administração exprime oficialmente o conhecimento que tem de certos factos ou situações, maxime, atestados, certidões, certificados, informações prestadas ao público, etc..

Actos Opinativos ou de Opinião

São actos através dos quais um órgão da Administração emite o seu ponto de vista acerca de uma questão técnica ou jurídica. Aqui a Administração não toma decisões mas tão somente emite opiniões que podem ser:

- ***Informações Burocráticas*** – são as opiniões prestadas pelos serviços aos superiores hierárquicos competentes para decidir sobre um assunto. Nessas informações o subalterno estuda e elabora um processo que será entregue ao superior hierárquico para a correcta tomada de decisão;

- ***Recomendações*** - são as opiniões ou apelos de um órgão a outro órgão competente para decidir daquela maneira.

- ***Pareceres*** - são opiniões técnicas solicitadas a especialistas em determinadas áreas do saber ou a órgãos colegiais consultivos.

Dizem-se *obrigatórios*, quando a lei exige que sejam pedidos; *facultativos,* quando a decisão de os pedir foi livremente tomada pelo órgão instrutor. Os pareces são vinculativos quando as suas conclusões devem obrigatoriamente ser acatadas e são não vinculativas quando as suas conclusões não são obrigatórias.

Na prática, a pergunta que normalmente se faz é a de saber se a lei nada dizer, ou melhor, no silêncio da lei, os pareceres são ou não obrigatórios? São ou não vinculantes?

Parece que a melhor solução, é considerar os pareceres como obrigatórios e vinculativos.

II.- Actos Secundários

Já se disse que são aqueles que versam directamente sobre um outro acto administrativo anterior.

Os actos secundários distinguem-se em: ***actos integrativos, actos sanadores, actos modificativos*** e ***actos desintegrativos***.

Nesta fase do estudo estudaremos, apenas os actos integrativos ficando os demais para o momento do estudo da modificação e extinção do acto administrativo.

Actos Integrativos

São aqueles que visam completar um acto administrativo anterior; São nomeadamente:

- ***Homologação*** é o acto que absorve os fundamentos e conclusões de uma proposta ou de um parecer apresentado por outro órgão. A homologação confere a qualidade de decisão a um acto que a não tinha. Ela é sempre a posteriori

e examina, sobretudo, o aspecto de legalidade, sem, no entanto, acrescer mais nenhum fundamento. Portanto, a homologação é um acto duma autoridade administrativa cujos efeitos são determinados pela incorporação do conteúdo dum acto alheio, nomeadamente através da absorção dos fundamentos e das conclusões duma deliberação, parecer ou proposta emitido por outro órgão.

- ***Aprovação*** - é o acto mediante o qual o órgão da administração exprime a sua concordância com um acto definitivo de outro órgão administrativo, e lhe confere executoriedade - art.º 93.º n.º 1 alínea c) do Decreto-Lei 16-A/95. Significa que alguns actos sujeitos à aprovação só serão executórios se tal órgão dar a sua concordância. Por exemplo, alguns actos dos órgãos tutelados sujeitos à aprovação, apesar de serem definitivos, ainda não têm força executória.

Parece que a aprovação constitui, quanto ao conteúdo, um típico acto administrativo "de controlo". De resto, a aprovação distingue-se da homologação, porque na homologação ainda não existe acto administrativo mas, sim, uma proposta enquanto que na aprovação, já existe um acto definitivo, ainda que não executório (eficaz).

Importa, ainda, dizer que a aprovação difere da autorização. Enquanto a aprovação é uma condição de eficácia do acto, a autorização é uma condição de validade. No primeiro caso a ausência de aprovação conduz a ineficácia enquanto a ausência de autorização conduz a invalidade.

- ***Visto*** é o acto que, tal como a aprovação, exprime a concordância sobre um acto definitivo e lhe confere executoriedade. O visto é um acto de controlo, v.g., visto do Tribunal de Contas.

- ***Confirmação ou acto confirmativo*** é o acto através do qual um órgão reitera e mantém em vigor um acto administrativo anterior da autoria do mesmo órgão ou de um subordinado seu. Por exemplo, quando o subalterno pratica um acto desfavorável e o particular lesado entende

recorrer ao superior hierárquico que, entretanto, confirma a decisão do seu subalterno.

- ***Ratificação-Confirmativa*** - É o acto através do qual o órgão normalmente competente em determinada matéria exprime a sua concordância com um acto praticado nessa mesma matéria, em circunstâncias extraordinárias, por um outro órgão, excepcionalmente competente. (cfr. art.º 80.º n.º 3 do Decreto-Lei 16-A/95).

28-10-2014

-Deliberação: Acto praticado por um órgão Colegial ou Complexo;

-Decisão: Acto praticado por um órgão singular

C.S8: OS pets Colectivos podem também ser Chamados por direitos difusos. Quando tem como destinatário vários indivíduos

Sapiên até a página 191 28-10-2014

PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES DOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

São várias as classificações dos actos administrativos e variam conforme o critério de agrupamento. Vejamos algumas classificações: actos discricionários, vinculados, simples, compostos, individuais, gerais, declarativos, constitutivos, favoráveis, desfavoráveis, ablativos, impositivos, revogáveis, tácitos, implícitos, de juízo, de anulação, principais, enfim, e tantos outros.

De todo o modo, preferimos classificar os actos administrativos tendo em conta os seguintes critérios:

a) Quanto ao autor

Os actos dimanados pelos órgãos singulares e actos dimanados pelos órgãos colegiais. No primeiro, teremos as decisões, no segundo teremos as deliberações.

Uma outra distinção que se faz quanto ao autor, diz respeito aos ***actos simples***, *isto é*, aqueles que provêm de um único órgão administrativo e ***actos complexos***, isto é, aqueles actos cuja feitura intervêm dois ou mais órgãos administrativos. São actos resultantes da conjugação de vontades de órgãos diversos que se fundem para formar um acto administrativo único.

Os actos complexos, seguindo a terminologia italiana, podem ser **iguais** e **desiguais**;

No primeiro, complexidade igual, quando o grau de participação na feitura do acto é o mesmo. Por exemplo o despacho conjunto de dois Ministros.

No segundo, complexidade desigual, quando o grau de participação não é o mesmo. É o que acontece, por exemplo, com o acto ministerial sob a forma de Decreto que, na verdade, ao ser publicado no Diário da República, implica a promulgação do Presidente da República e a referenda do

Primeiro Ministro. Estes últimos, apesar de intervirem, não são autores do acto.

Os actos simples têm levantado a questão de saber se provêm apenas de um só titular ou se deverá, também, ser simples o acto dimanado por um órgão colegial?

Parece que, independentemente, de se tratar de um acto proveniente de um órgão singular ou colegial, o acto pode ser simples.

Quanto aos Destinatários

Os actos singulares têm por destinatário uma só pessoa;

Os *acto colectivos* têm por destinatário um conjunto unificado de pessoas. É tido como protótipo destes tipos de actos, a dissolução de todos os membros de um órgão colegial;

Os actos plurais são aqueles cuja decisão é aplicável por igual a várias pessoas distintas, v.g., um único Despacho Presidencial que nomeia vários ministros. Neste caso são tantos actos administrativos quanto os agentes nomeados. Não se trata de um acto administrativo de vários funcionários, mas sim, várias nomeações.

Os actos gerais são actos que se aplicam de imediato a um grupo inorgânico de cidadãos ligados por uma mesma situação, todos eles bem determinados ou determináveis ao local. Tomamos como exemplos, os actos que determinam a dispersão de uma manifestação, ou o polícia que dá ordem de retirada a pessoas concentradas no local.

São verdadeiros actos administrativos e não normas administrativas, porque têm por destinatários uma classe de pessoas. Portanto, são ordens concretas e bem determinadas, ou imediatamente determináveis.

d) Quanto aos Efeitos

Os actos internos, são aqueles cujos efeitos jurídicos se produzem no interior da pessoa colectiva cujo órgão os praticou. Esses tipos de actos traduzem-se numa orientação dada aos serviços (instruções, circulares, etc.) e são insusceptíveis de impugnação contenciosa.

Os actos externos ou propriamente, de efeitos externos, são aqueles cujos efeitos se projectam na esfera jurídica de outros sujeitos, diferentes daquele que praticou o acto.

Os actos de execução instantânea são aqueles cujos efeitos se esgotam no momento da prática do respectivo acto. Exemplo, o acto de demolição.

Os actos de execução continuada são aqueles cujos efeitos perduram no tempo - temporalmente falando- estes actos se protelam no tempo, v.g., a autorização para o exercício de uma actividade, licenças, etc..

Os actos positivos são aqueles que produzem uma alteração na ordem jurídica. São exemplos, a nomeação, a demissão, a autorização, etc..

Os actos negativos são aqueles que consistem na recusa (indeferir pretensões) de introduzir uma alteração na ordem jurídica. Os mais típicos destes actos são a omissão de um comportamento devido, o silêncio perante um pedido apresentado à Administração por um particular, o indeferimento tácito ou expresso de uma pretensão apresentada, etc..

Os actos declarativos são aqueles que se limitam a verificar a existência ou a reconhecer a validade de direitos ou situações já existentes. Exemplos desses actos são os que declaram ou encerram juízos, conhecimento ou opiniões, tais como as certidões, atestados, etc..

Os actos constitutivos são os que criam uma nova situação jurídica, produzindo *"ex novo"*, modificando ou extinguindo direitos ou situações jurídicas. São, por exemplo, os casos da licença de concessão, da revogação de uma licença, etc.. Todavia, os actos constitutivos não se confundem com os actos constitutivos de direitos, que se estudarão a propósito da figura da revogação; enquanto os actos constitutivos de direitos são sempre vantajosos para os particulares, já os actos constitutivos tanto podem sê-lo como não. Por exemplo, a expropriação, é um acto constitutivo de encargos ou deveres, conforme o art.º 75.º do Decreto-Lei 16-A/95.

Prédio rústico.
Prédio urbano.

28-10-2014

CAPÍTULO XIII

VALIDADE E EFICÁCIA DO ACTO ADMINISTRATIVO

Validade do Acto Administrativo

É a aptidão intrínseca do acto para produzir os efeitos jurídicos correspondentes ao tipo legal a que pertence em consequência da sua conformidade com a ordem jurídica angolana.

Diz-se por isso, inválido o acto administrativo que não respeite os requisitos de validade que a lei exige. O art. 76º do Decreto-Lei 16-A/95, é claro quando diz que são nulos os actos a que falte qualquer dos elementos essenciais ou para os quais a lei comine expressamente essa forma de invalidade.

Eficácia do Acto Administrativo

Não é mais do que a efectiva produção dos efeitos jurídicos pretendidos.

Sérvulo Correia[71] , define a eficácia do acto como sendo a aptidão para produzir os efeitos jurídicos próprios do seu conteúdo e também quaisquer outros que material ou legalmente dele devam decorrer.

Por vezes a lei impõe exigências legais a cada elemento do acto. A regra é, como disse Payan Martins[72], que logo que estejam preenchidos os requisitos da sua existência e validade, o acto administrativo produza os seus efeitos. O acto eficaz é o acto susceptível de execução material e jurídica.

---

[71] SÉRVULO CORREIA, *In Noções de Direito Administrativo I*, pág. 318.

[72] *Da Eficácia dos Actos Administrativos*, breve curso da Universidade do Minho, Livraria Cruz-Braga, 1986, pág. 19.

Porém, a eficácia do acto administrativo não se confunde nem com a sua existência nem com a sua validade.

Quais são as exigências legais para que o acto seja válido e eficaz?

I.- REQUISITOS DE VALIDADE

a) Quanto aos Sujeitos

Competência do Autor –(art.º 66º n.º 2 al. a do Decreto-lei 16-A/95)

Nos termos daquele artigo, o órgão deve ser legalmente administrativo, dado que a competência é a condição primeira da sua validade. Por isso, nenhum acto qual seja discricionário ou vinculado pode ser praticado validamente sem que o órgão disponha de poder legal para praticá-lo. A competência resulta da lei e só por ela é delimitada, "não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito"[73].

Se se tratar de um órgão colegial, a lei exige que esteja regularmente constituído, convocado e funcione segundo os cânones da legalidade.

Identificação do Destinatário do Acto

Qualquer acto administrativo deve visar pessoas determinadas ou determináveis. Com efeito, se não se individualiza o destinatário, não há acto administrativo, mas, sim, um acto normativo.

---

[73] CAIO TÁCITO, citado por H. LOPES MEIRELLES, *Direito Administrativo Brasileiro*, Malheiros Editores, 18.ª edição, página 134.

b) Quanto a Forma

Observância da forma legal

A Forma - é o modo através do qual o acto se manifesta e revela a sua existência. A regra geral é a de que os actos administrativos devam revestir a forma expressa.

A forma pode ser ***Simples*** quando não se exige a adopção de um modelo especial na manifestação da vontade da Administração, e ***Solene*** quando a lei impõe que se obedeça um modelo. Como se disse, a regra é a forma expressa, através da prática do acto sob a forma escrita. Excepcionalmente, admitem-se a forma oral, tácita, conforme o disposto no artigo 65.º do Decreto-Lei 16-A/95.

Formalidades - as formalidades prescritas nas leis são essenciais. Daí que a sua inobservância, quer por preterição, no todo ou em parte, gera a invalidade do acto. Por exemplo a não audição dos arguidos num processo disciplinar.

c) Quanto ao conteúdo e ao objecto

Exige-se que o conteúdo e o objecto do acto obedeçam aos requisitos da certeza, da legalidade e da possibilidade. Por isso, as normas sobre o procedimento administrativo, no seu artigo 66.º, preceituam que os actos para poderem produzir os efeitos jurídicos pretendidos devem enunciar com precisão e clareza o respectivo objecto não podendo deixar em dúvida quanto à sua legalidade e a possibilidade da sua realização no mundo dos factos e do direito.

d) Quanto ao fim

Os actos têm que ser praticados tendo em conta o fim que a lei tem em vista (art.º 63º do mesmo diploma).

28-10-2014

✳ REQUISITOS DE EFICÁCIA

A eficácia, ao contrário da validade, é a efectiva produção de efeitos jurídicos. Os requisitos de eficácia mais não são do que aquelas exigências que a lei faz para que um acto administrativo passa produzir efeitos jurídicos

Porém, os efeitos jurídicos dos actos administrativos não se produzem todos da mesma maneira. Muitas vezes, sendo eficaz, o acto administrativo produz os seus efeitos indirectamente, sendo necessário a prática de actos posteriores que se destinam a tornar efectivo o comando contido no acto anterior. É o que se passa com a aprovação pelo Governo Provincial de um projecto de construção. Os efeitos desse acto só se concretizam através de actos posteriores de execução, nomeadamente, a respectiva autorização de construção.

Seguindo de perto Payan Martins[74], a eficácia pode ainda ser de âmbito ***subjectivo*** quando diz respeito aos seus destinatários, aos obrigados pelo comando inserto no acto, ou, melhor, as pessoas sobre quem recai os respectivos efeitos jurídicos. A eficácia pode, ainda, compreender outras modalidades:

Eficácia Objectiva quando o acto administrativo limita-se à uma situação concreta;

Eficácia Territorial[75] quando o comando administrativo aplica-se a todo ou a uma parcela do território, v.g., tolerância de ponto só para a cidade de Luanda;

Eficácia Temporal quando os actos têm efeitos sobre outros actos anteriores como a revogação de acto ilegal, ratificação, reforma. As excepções contam nos artigos 70° e 71°.

É a propósito da eficácia temporal dos actos administrativos que se costuma estudar os requisitos de eficácia.

---

[74] PAYAN MARTINS, *op. cit.*...106.

[75] Convém não confundir com a competência em razão do território.

Data: 28-10-2014

Quais são esses requisitos?

a) ***Publicidade*** – (art.° 73.°), ou ***notificação aos interessados*** ((art°.38.°, 40.°, 41.° e 42.°).

Todo e qualquer acto administrativo, para além da sua definição, só produz efeitos num caso concreto quando dele chega ao conhecimento dos interessados. Enquanto não for publicado ou notificado, o acto será ineficaz, não produzirá efeitos e não será obrigatório para todos os particulares.

Em boa verdade, convém ter em atenção para um aspecto que muitas vezes passa despercebido mas de grande importância: na publicação, em regra, não se exige o efectivo conhecimento do acto por parte dos destinatários, para que este produza os seus efeitos mas na notificação esse efectivo conhecimento é exigido..

Por isso, o art.° 38.° do Decreto-Lei 16-A/95 consagra esta aferição como uma obrigação (dever) e não como um privilégio.

b) Aprovação tutelar de que o acto, eventualmente, careça.

Sem prejuízo do que se disse no Direito Administrativo organizatório, quanto à tutela da legalidade, a aprovação tutelar só se verifica quando a intervenção da entidade tutelar na gestão da entidade tutelada é forte, v.g., na tutela correctiva a posteriori. No fundo, trata-se de aprovação de um acto válido pré-existente, cujos efeitos estão condicionados. Apenas após esta aprovação se produzirão, se desencadearão os efeitos.

c) ***Visto do Tribunal de Contas***

Em regra, todos os actos administrativos sujeitos ao visto do Tribunal de Contas, não são eficazes enquanto o referido tribunal não der o seu visto. Nos termos do art.° 8.° da Lei 5/96, o visto é um acto de controlo tutelar sobre a legalidade do acto praticado.

A INVALIDADE DO ACTO ADMINISTRATIVO

A invalidade do acto administrativo é o juízo de desvalor emitido sobre ele em resultado da sua desconformidade com a ordem jurídica[76].

A administração pública, como instituição destinada a realizar o direito e a propiciar o bem comum, não pode agir fora das normas jurídicas e da moral administrativa, nem relegar os fins sociais a que a sua acção se dirige. Se por erro, culpa ou interesses escusos dos seus agentes, a actividade do poder público desgarra-se da lei, desvia-se da moral administrativa ou desviasse do bem comum, é dever da administração invalidar, espontânea ou mediante provocação, o próprio acto à sua finalidade por ser imoral (ilícito) ou ilegal[77].

Na realidade, o acto administrativo praticado em desconformidade com o ordenamento jurídico angolano é inválido por carecer de sustentação legal ou contrário a licitude do objecto.

Todavia, o fundamento da invalidade, não se limita apenas na ilegalidade, mas, também, na ilicitude e nos vícios da vontade do acto.

I. - Ilegalidade

O acto é ilegal, quando é contrário à lei (a Constituição, a Lei ordinária, os Regulamentos e os Contratos administrativos).

A ilegalidade, no dizer de João Caupers[78], é tradicionalmente apreciada no ordenamento jurídico através da verificação dos chamados vícios do acto, modalidades típicas que tal ilegalidade pode revestir e que historicamente assumiram o

[76] JOÃO CAUPERS, *op. cit...*, pág. 191.
[77] HELY LOPES, *op. cit...*, pág. 183.
[78] JOÃO CAUPERS, *op. cit...*, pág. 191.

papel de limitar a impugnabilidade contenciosa dos actos administrativos.

Com efeito, para a temática trazida à liça, visa, sobretudo, saber os tipos de vícios.

Na verdade, assim como todo o organismo da pessoa está doente, mas a doença se localiza em certo órgão e é necessário fazer diagnóstico a partir dessa localização, também o facto de todo o acto ser afectado pela ilegalidade e de só haver actos ilegais não obsta, é necessário indagar do ponto onde se deu a infracção das normas produtoras da anomalia jurídica[79].

Desse modo, com base no disposto no art.º 7.º da Lei 2/94 e do art.º 76.º do Decreto-Lei 16-A/95, sistematizaremos os vícios do acto administrativo (formas específicas que a ilegalidade do acto administrativo pode revestir), do seguinte modo:

I. Vícios de Natureza Orgânica

São os vícios resultantes dos sujeitos, ou melhor, do autor do acto. São eles:

Usurpação de Poder
(Art.º 76 n.º 2 al. a do Decreto-Lei 16-A/95)

É o vício que consiste na ofensa por órgão da administração pública do princípio da separação de poderes, por via da prática de acto incluído nas atribuições do poder judicial ou do poder legislativo.

[79]MARCELLO CAETANO, *Princípios Fundamentais do Direito Administrativo*, Almedina, 1996, pág. 143

Incompetência
(Art.º 76 n.º 2 alínea b) do Decreto-Lei 16-A/95)

Traduz-se na prática, por um órgão de um acto, incluído nas atribuições ou na competência de um outro órgão da administração. Ora, como se vê, o acto praticado por um órgão que não tem o poder legal de o praticar está inquinado de incompetência. Mas, esta incompetência pode ser:

Absoluta

Quando o acto incide sobre atribuições de outra pessoa colectiva, ou outro órgão.

Relativa ou falta de competência

Quando um órgão de uma pessoa colectiva pública pratica um acto que está fora da sua competência mas que pertence à competência de outro órgão da mesma pessoa colectiva.

Segundo este critério, e, como se disse quanto às espécies de competências dos órgãos, a incompetência pode ser aferida em ***razão da matéria*** quando se situa fora do âmbito dos assuntos que lhe estão confiados;

em ***razão da hierarquia*** quando resulta da prática por um subalterno de acto reservado por lei ao seu superior, ou quando o superior invade a competência exclusiva do subalterno;

em ***razão do lugar*** quando um órgão pratica um acto cujos pressupostos não se verificam na área da sua jurisdição ou na localidade prevista na lei;

em ***razão do tempo*** quando o órgão administrativo pratica um acto que, embora dentro de seus poderes legais, diga respeito a uma situação futura (uma vaga que ainda se não abriu ou um prazo que não decorreu, por exemplo), "não respeite os pressupostos legais quanto à ocasião do exercício

dos poderes, ou tenha efeitos retroactivos que a lei não consinta"[80].

II Vícios Formais. Vícios de Forma (Art.º 76.º n.º 2 al. f)

O acto é ilegal por vício de forma, quando a lei expressamente exige certa forma e não é observada; quando careça de forma legal ou consista na preterição de formalidades essenciais.

III - Violação da Lei

Traduz-se na discrepância, divergência entre o conteúdo ou o objecto do acto e as normas que lhe são aplicáveis. Fazem parte deste tipo de vício, nomeadamente, a falta da base legal do acto administrativo, a impossibilidade do objecto ou do conteúdo do acto e a ilegalidade dos seus elementos acessórios.

Noutra parte do nosso curso dissemos que o acto tem por objecto produzir efeitos jurídicos num caso concreto e que esse objecto tem de ser certo e legal: o caso concreto tem de estar precisamente caracterizado e os efeitos hão de ser os que a lei permitir ou impuser.

Se ao objecto do acto faltar certeza e legalidade, o acto está viciado.

De resto, a violação da lei verifica-se, normalmente, quando no exercício de poderes vinculados a administração decida coisa diversa do que a lei estabelece ou nada decida quando manda decidir algo. Tomemos como exemplo apresentado por José dos Santos Carvalho Filho[81]: Se o interessado preenche todos os requisitos legais a obtenção da licença para o exercício de determinada profissão em todo o território nacional, esse é o objecto do acto; desse modo, não pode o agente, ao concedê-la,

[80] MARCELLO CAETANO, *Principios Fundamentais do Direito Administrativo*, Almedina, 1996, pág. 144.

[81] Citado por ROGÉRIO SANTOS BEZE, *In Pode o Poder Judiciário Controlar o Acto Administrativo?*, www. jus. com. br/doutrina/

restringir o âmbito do exercício da profissão porque tal se põe em contrariedade com a própria lei.

No âmbito dos poderes discricionários, sempre que o acto infrinja os princípios gerais que o limitam, o condicionam de forma genérica, nomeadamente o princípio da imparcialidade. o princípio da justiça, o princípio da igualdade, etc. há violação de lei.

Ora, quando se exerce os poderes discricionários, o órgão da Administração está exclusivamente vinculado ao respeito do *fim* para cuja realização foram concedidos. Do exposto resulta, a ilegalidade dos actos praticados no exercício de poderes discricionários que não respeitem o fim legal.

IV.- Desvio de Poder

Traduz-se no exercício de um poder discricionário por um motivo principalmente determinante e desconforme com a finalidade para que a lei conferiu (atribui) tal poder.

Portanto, trata-se de um vício que apenas pode surgir com o exercício de poderes discricionários. Por exemplo, a lei estabelece o fim, maxime, assegurar a ordem pública, defender a saúde pública, garantir o abastecimento público, mas deixa-se, no entanto, ao critério de quem tem de agir a escolha dos meios ou processos de o conseguir. Contudo, ao decidir, não pode extravasar a imparcialidade, a igualdade, a justiça, etc..

O desvio de poder pressupõe, portanto, uma discrepância entre o fim legal e o fim real, ou seja, aquele que está sendo efectivamente prosseguido pela Administração.

Marcello Caetano[82], aponta dois exemplos:

Haverá desvio de poder quando as faculdades discricionárias de polícia destinadas a assegurar, por exemplo, a sanidade pública, sejam usadas com o fim exclusivo de obter receitas para um serviço administrativo (tesouro);

[82] MARCELLO CAETANO, *Princípios op. Cit.*..., página 150.

Quando a competência discricionária disciplinar seja exercida opinião pública alarmada com certos factos nele ocorridos e que resultam da sua desorganização.

Freitas do Amaral[83], acrescenta a modalidade do desvio de poder por motivo de interesse privado - por razões de parentesco, de amizade ou inamizade com o particular, por motivos de corrupção, ou quaisquer outros de natureza particular.

Outras Fontes de Invalidade

A invalidade do acto não resulta apenas da sua ilegalidade., Um acto pode ser conforme à lei e, contudo, haver motivos para que seja inválido.

a) Ilicitude do Acto

Na generalidade, a ilicitude corresponde a ilegalidade. Porém, casos há, em que um acto é ilícito sem ser ilegal. São por exemplo:

- Casos em que o acto administrativo sem violar a lei, ofende um direito absoluto de um particular - art.º 76.º n.º 2 alínea d) do Decreto-Lei 16-A/95;

- Casos em que o acto administrativo viola um contrato não administrativo;

- Casos em que o acto administrativo ofenda a ordem pública e os bons costumes.

b) Vícios da Vontade do Acto Administrativo

(Art.º 76.º n.º 2 alínea e) do Decreto-Lei 16-A/95)

O dolo, o erro, a coacção podem constituir motivos de invalidade do acto. Em todas essas situações falta um dos

[83] FREITAS DO AMARAL. *Direito Administrativo*, vol. III, Lisboa, 1989, pág. 310.

requisitos de validade do acto que a lei exige, isto é, a necessidade da vontade da Administração ser manifestada de forma livre e esclarecida. Ora, a vontade administrativa deformada pelo erro, dolo, por coacção, etc., não é em si uma ilegalidade mas tão somente, deve constituir causa de invalidade do acto. No dizer de João Caupers [84], isto porque, o facto de nem sempre coincidir com a vontade administrativa, essencialmente normativa, com a vontade psicológica, a relevância invalidatória dos vícios da vontade se encontra restrita às situações em que a vontade psicológica importa, ou seja, aos aspectos discricionários do acto, em que o órgão decisor dispõe de uma margem de liberdade mais ou menos ampla. já nos aspectos vinculados, o que interessa é apenas se o resultado é ou não conforme à lei, sendo por isso, irrelevantes os "porquês" psicológicos do respeito de tais vinculações.

[84] JOÃO CAUPERS, *op. cit.*..., pág. 193.

REGIME DE INVALIDADE

O regime ou forma de invalidade do acto administrativo tem grande importância no estudo da teoria geral do acto administrativo porque é nele que assenta as consequências jurídicas do acto que não obedeceu aos requisitos dos elementos essenciais exigidos por lei.

Para que o acto administrativo tenha um valor jurídico positivo, tem de estar conforme as normas legais que regulam a sua produção. Daí que todo e qualquer acto administrativo praticado em desacordo com o ordenamento jurídico é inválido.

A questão que a seguir se coloca é saber se se verificar um vício do acto, quais serão então as consequências jurídicas?

Quais serão as sanções dos actos feridos de ilegalidade, ilicitude, ou, ainda, quando se verifica um vício de vontade?

Em princípio, as sanções para os actos inválidos, só a lei de cada país pode cominar[85].

Porém, a prática de um acto administrativo inválido não se encontra sempre sujeita ao mesmo regime legal. Assim, de acordo com a gravidade, pode ser aplicável o regime da nulidade (mais severo) ou o regime da anulabilidade. Por conseguinte, as formas de invalidade são a nulidade e a anulabilidade.

Regime da nulidade

Do regime previsto nos artigos 76.º e 77.º do Decreto-Lei n.º 16-A/95 resulta que o acto nulo é ineficaz *ab initio*; a nulidade é insanável e todo o acto nulo é passível de impugnação contenciosa ilimitada no tempo; qualquer tribunal ou órgão da Administração Pública pode declarar a nulidade; a sentença

[85] MARCELLO CAETANO, *Princípios... op. cit.*, pág. 151.

judicial que declare a nulidade tem natureza declarativa; o acto nulo não produz quaisquer efeitos jurídicos independentemente da declaração de nulidade; a nulidade é invocável a todo o tempo por qualquer órgão administrativo ou por qualquer tribunal; a nulidade é insanável, quer pelo decurso do tempo, quer por ratificação, reforma ou conversão. Portanto, o acto nulo não é susceptível de ser transformado em acto válido.

Regime da anulabilidade

A regra em quase todos os países é a de que o acto administrativo, quando viciado, apenas se torna susceptível de ser anulado nos termos, prazos e perante os órgãos indicados por lei. Nesse caso é a própria lei que fixa os prazos para a alegação do vício perante as autoridades ou tribunais competentes; indica as pessoas ou entidades com legitimidade para o fazer; e o acto só será anulado mediante decisão do órgão perante o qual haja sido impugnado.

Note-se que, em princípio, o acto anulável produz efeitos, só deixa de produzir quando o tribunal competente declare a sua anulação. Isto deve-se ao facto de o acto anulável ser, em princípio, produtor de efeitos jurídicos não obstante a sua permanência no ordenamento jurídico ser incerto.

Ora, de tudo quanto se disse, e conformando com o art.º 78.º e 79.º do Decreto-Lei 16-A/95, resulta as seguintes evidências:

- O acto anulável, embora inválido, é juridicamente eficaz, até ao momento em que venha a ser anulado, em homenagem a presunção da legalidade; Enquanto não for anulado o acto é eficaz, produz os seus efeitos salvo nos casos em que a lei permita a sua suspensão.

- O acto administrativo anulável pode ser revogado nos termos previstos no art.º 85.º do Decreto-Lei 16-A/95 e ser susceptível de impugnação dentro de certo prazo perante os

tribunais de acordo com a legislação sobre o contencioso administrativo.

- Se dentro dos prazos legais, porém, a validade do acto não for impugnado o vício não poderá mais ser invocado, pois que a caducidade do direito origina a conversão do acto viciado em acto são, isto é, o acto se convalesce. Dada a sanabilidade do acto, ou melhor, o tempo, a ratificação, a reforma ou a conversão podem tornar o acto anulável em acto válido (artº. 80º, n.º 2).

- A anulação dos actos administrativos compete a jurisdição administrativa.

- Por último, não assistem aos funcionários públicos o direito de desobediência, nem aos cidadãos, o direito de resisitência, uma vez que o acto goza da denominada presunção de legalidade até a declaração de nulidade. Portanto, o acto anulável é obrigatório até decisão judicial.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA NULIDADE E DA ANULABILIDADE

Pode, finalmente, concluir-se que:

- O regime da anulabilidade imposto por razões de segurança e certeza jurídica é o regime regra;
- A nulidade tem carácter excepcional (apesar de seu relativo alargamento conforme o art.º 76.º);
- O regime da anulabilidade aplica-se a todos os restantes actos administrativos inválidos (art.º 78.º e 79.º).
- É possível a cumulação das duas formas de nulidade.

RELAÇÃO ENTRE VÍCIOS E FORMAS DE INVALIDADE

A correspondência de cada vício a uma certa forma de invalidade depende do que a lei determinar a esse respeito.

Por um lado, nos termos dos artigos 76° e 77° são, designadamente, *nulos*;

- Os actos viciados de usurpação de poder;

- Os actos viciados de incompetência absoluta, isto é, os actos estranhos as atribuições dos mistérios ou da pessoa colectiva em que o seu autor se integra ;

- Actos que sofram de vícios de forma na modalidade de carência absoluta de forma legal;

- Os actos praticados sob coacção;

- As deliberações tomadas sem quorum ou tumultuosamente;

- Os actos de conteúdo ou objecto impossível ou ininteligível;

- Os actos que consubstanciam a prática de um crime;

- Os actos que lesem o conteúdo essencial de um direito fundamental.

2. Por outro, são designadamente *anuláveis:*

- Os actos viciados de incompetência relativa, isto é, quando o órgão age para prosseguir fins da pessoa colectiva pública na qual está integrada mas no âmbito dos poderes funcionais de outro órgão da mesma pessoa colectiva pública;

- Os actos viciados de forma, ou melhor, a carência relativa de forma legal, salvo se a lei dispuser o contrário e a preterição de formalidade essencial;
- Os actos viciados por desvio de poder;
- Os actos praticados por erro, dolo ou incapacidade acidental.

Os actos anuláveis são susceptíveis de serem aproveitados através da sanação.

Assim sendo, pode-se dizer que a ***sanação*** é o acto administrativo pelo qual é suprido o vício existente num acto ilegal, com efeitos retroactivo até a data em que este foi praticado (art.°. 80°. n.°. 4).

Após a sanação tudo se passa como se o acto nunca tivesse sido ilegal.

O fundamento do acto saneador ou sanador alicerça-se num dos princípios informadores do próprio direito público: a conservação da eficácia dos actos jurídicos, ou melhor, traduz-se, basicamente, no princípio "a parte útil não é viciada pela inútil" *"utile per inutile non vitiatur"*[86]

[86] JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, *Curso de Direito Administrativo*, 8ª Ed. 1986, Forense - Rio de Janeiro, p. 358.

Data: 18-11-2014

OS ACTOS SECUNDÁRIOS [87]

A Extinção do Acto Administrativo

Já se disse que os actos secundários são aqueles que incidem sobre outros actos.

Vejamos, agora, quais os actos secundários:

1. Os **actos sanadores** são aqueles que visam eliminar a invalidade de um acto administrativo anteriormente praticado. Podem ser de três espécies:

a) **A ratificação sanação** é o acto administrativo que visa suprir a ilegalidade resultante de incompetência relativa do autor de um acto administrativo anterior;

b) **A reforma** é o acto administrativo que aproveita a parte não afectada por ilegalidade de um acto administrativo anterior.

Marcello Caetano, define a reforma como sendo o acto administrativo pelo qual se conserva de um acto anterior a parte não afectada por ilegalidade.

Por exemplo um órgão administrativo delibera abrir concurso público para provimento de uma vaga de engenheiro mediante contrato por cinco anos. Entretanto, a lei só permite o contrato por três anos. Ora, essa deliberação (decisão) pode ser reformada no sentido de reduzir esse prazo aos três anos de lei. A reforma pressupõe que o acto seja parcialmente ilegal, pretendendo-se, por isso, salvar a parte válida.

[87] Neste capítulo seguiremos, fundamentalmente, as lições do Prof. João Caupers, *Introdução ao Direito administrativo*.

c) **A conversão** é um acto que aproveita os elementos válidos de um acto administrativo anterior ilegal para com eles construir um novo acto que seja legal.

Note-se que neste tipo de acto não se mantém a figura jurídica do acto como na hipotese da reforma; neste caso o acto muda de figura.

2. Os **actos modificativos** são aqueles que alteram os actos administrativos anteriores e podem ser de três espécies, a saber:

a) **A suspensão** é o acto que paralisa temporariamente os efeitos de acto administrativo anterior (suspensão da eficácia do acto administrativo, art.° 93° n.° 2 do Decreto-Lei 16-A/95 e art.°. 1°. da Lei 8/96).

b) **A modificação** -(artº 80° nº2 Decreto-Lei 16-A/95) é o acto que substitui total ou parcialmente um acto administrativo anterior.

c) **A rectificação** -(artº 91° do Decreto-Lei 16-A/95 é o acto que corrige erros manifestos, materiais ou de calculo de um acto administrativo anterior.

O regime aplicável a suspensão e a modificação é o aplicável a revogação (artº 81°), podendo, por isso, ser espontânea ou provocada por iniciativa dos particulares.

Mas o regime da rectificação é diverso, obedecendo a critérios próprios previstos nos termos do artº 91°.

3. **Actos desintegrativos** - o principal acto desintegrativo é a ***revogação*** entendido como o acto administrativo destinado a destruir ou a fazer cessar os feitos jurídicos de um acto administrativo anterior[88].

[88] MARCELLO CAETANO, *Manual de Direito Administrativo*, Vol.7, 9°Ed, 1970, Pag.507

Os efeitos jurídicos podem extinguir-se por vários modos. Na prática, podem cessar, por exemplo, com a prática do respectivo acto, ou a sua execução instantânea quando se esgota com a sua pratica . Outros, cessam os seus efeitos, com o decurso de um certo período, ou, quando tenham atingido o termo ou verificado a condição.

Mas a principal causa é a revogação, quando a administração através de um acto administrativo extingue os efeitos jurídicos de um acto anterior.

Daqui resulta a ideia segundo a qual o acto de revogação deve incidir sempre e necessariamente sobre um acto anterior, por isso, ela tem sempre a natureza constitutiva.

A importância fundamental da revogação decorre da circunstância de este acto representar um momento crucial do relacionamento entre a administração pública e os particulares, momento em que se torna mais delicado o equilíbrio entre o princípio da prossecução do interesse público e o princípio do respeito pelos interesses dos particulares.

Na verdade, enquanto o primeiro princípio recomenda que se reconheça à administração a faculdade de eliminar um seu acto anterior, agora julgado inadequado a uma correcta reavaliação dos interesses públicos a prosseguir, já o segundo principio (o respeito pelos direitos e interesses dos cidadãos) aconselha que a confiança que os cidadãos depositaram nos actos da administração não seja abalada por inopinadas alterações da avaliação dos interesses públicos levados a cabo por ela (administração). Compor um equilíbrio razoável entre estes dois propósitos é o objectivo fundamental da revogação.

A revogação deve fundar-se no princípio da necessidade da correspondência da acção administrativa ao interesse público.

Da competência revogatória

A questão que nesta matéria cumpre dar resposta é a de saber quais são os órgãos administrativos que dispõem do poder de destruir ou fazer cessar os efeitos jurídicos de um acto administrativo anterior. Quem tem poder de revogação?

É competente para revogar um acto administrativo o próprio órgão ou um superior hierárquico.

A competência do superior hierárquico para revogar os actos do subalterno, pressupõe, como é obvio, que o referido acto haja sido praticado por um órgão inserido na mesma cadeia hierárquica, conquanto esta afirmação não seja verdadeira quando se trata de subalterno que pratica o acto no uso da sua competência exclusiva. Neste caso, o superior não tem a faculdade de revogar o acto e de avocar a si para o resolver, mas pode, simplesmente, dar ordens e instruções sobre o modo de exercício da competência no âmbito do poder de direcção que lhe assiste.

Com efeito, é entendimento generalizado de que nos actos da competência exclusiva do subalterno, o superior, não poderá revoga-los, apenas poderá dar ordens de serviço. em virtude da ordem, o inferior deverá revogar o acto? E se o subalterno recusar e não cumprir com a ordem de serviço? Entende-se que o superior poderá substitui-lo no âmbito das suas competências dispositivas. E quando os actos do subalterno forem ilegais?

Em princípio, os actos da competência exclusiva do subalterno não são revogáveis pelo superior hierárquico, entretanto, quando o superior hierárquico manda anular o acto fá-lo com fundamento no poder de fiscalização da legalidade dos actos do subalterno e não na sua competência dispositiva.

Porém, a moderna doutrina põe em causa o facto de o superior não poder revogar os actos do subalterno[89].

[89] JOSÉ CARLOS VIERA DE ANDRADE, *Revogação de Acto Administrativo*, "Direito e Justiça", Vol. VI, 1999, p. 56.

Duma forma geral e parafraseando João Raposo[90], a competência revogatória assiste ao próprio autor do acto, ao seu superior hierárquico e ao delegante relativamente ao acto praticado pelo delegado.

No ordenamento jurídico angolano, nos termos do artº 85º do Decreto-Lei 16-A/95, são competentes, além dos seus autores, os respectivos superiores hierárquicos, salvo os actos da competência exaustiva do subalterno.

Têm igualmente competência o delegante e o subdelegante quando os actos administrativos tenham sido praticados por delegação ou subdelegação, e enquanto vigorar a delegação ou subdelegação. O fundamento da competência do delegante reside no facto dele continuar a ser responsável pelas funções que lhe são acometidas.

Por fim, será, igualmente, competente o órgão tutelar desde que a lei assim disponha.

Do Objecto da Revogação

Espécies de Revogação

a) **Quanto a iniciativa** (artº 81º), a revogação pode ser espontânea ou provocada. revogação espontânea que, no fundo, é uma retractação, é, também, nalguns casos, denominada por revogação oficiosa, ou seja, aquela que é praticada pelo autor competente, e por sua livre iniciativa. A revogação provocada tem lugar quando tenha procedido de um requerimento dos particulares solicitando que a administração reveja a sua conduta.

b) **Quanto ao Fundamento**, a revogação só é feita pela administração pública, quando reexaminando uma dada situação assegurada por certo acto administrativo válido e eficaz, conclui que a sua permanência no ordenamento

[90] JOÃO RAPOSO, *Contencioso Administrativo* , Breve Curso na Universidade do Minho, *Da Revogação dos Actos Administrativos*, Cruz-Braga, 1986, Pag.168

jurídico não mais atende ao interesse público, não é mais conveniente ou oportuno, ou ainda, quando o acto é ilegal. Portanto, a revogação funda-se na invalidade do acto e, igualmente, na inconveniência do acto revogado.

c) **Quanto aos efeitos** (artº. 88º nº.1), a revogação pode ser ab-rogatória , *extintiva* ou *ex nunc*, quando faz cessar os efeitos do acto revogado para o futuro, ou seja, quando produz efeitos para o futuro.

A revogação *anulatória* ou *ex tunc* (artº 88 nº2) é aquela que destrói retroactivamente os efeitos do acto revogado, isto é, a revogação retroage os seus efeitos à data da prática do acto revogado.

Qual é o fundamento dessas duas modalidades? 13-11-2014

A revogação fundada em invalidade é anulatória. Dito de outro modo: O fundamento da revogação anulatória é a sua ilegalidade enquanto que a revogação fundada em conveniência é ab-rogatória. O fundamento da revogação ab-rogatória é a inconveniência ou inoportunidade. =(Campo de mérito ou à margem da descricionariedade.)

O princípio geral em matéria de revogação é o ***da livre revogabilidade*** dos actos administrativos. Nos termos deste princípio, para que a acção administrativa esteja em constante correspondência com as exigências do interesse público, têm os órgãos da administração de possuir o poder de revogar os seus actos desde que eles se revelem contrários ao interesse público.

Todavia, este princípio não é absoluto. Por isso, Marcello Caetano[91] considera que os actos administrativos constitutivos de direito somente são revogáveis quando ilegais e, mesmo nesta hipótese, apenas dentro do prazo fixado na lei para o recurso contencioso ou até à sua interposição. Para o Freitas do Amaral[92], os actos constitutivos de direito apenas estão fora do princípio da livre revogabilidade quando são os actos definitivos que tenha havido direitos adquiridos.

[91] MARCELLO CAETANO, *Manual. op. cit.*, pag. 540
[92] *Direito Administrativo*, Vol. III, 1986, Lisboa, p. 370.

Apesar da regra ser a revogabilidade, há, porém, casos de revogação impossível, conforme o disposto nos artº. 82º e 83º, quais sejam actos nulos ou inexistentes, porque não produzem efeitos jurídicos , os actos anulados contenciosamente e os actos de revogação proibida sob pena de ilegalidade. Os actos revogados com eficácia retroactiva (só vale para a eficácia ab-rogatória). No caso da proibição não ser acatada o acto revogatório padecerá irremediavelmente de violação de lei por ilegalidade do seu conteúdo conforme reza o artº. 83º. Destacam-se aqui os actos praticados no exercício de poderes vinculados e em obediência a uma imposição legal e os actos constitutivos de direitos ou interesses legalmente protegidos.

O que deve entender-se por actos constitutivos de direitos ?

São aqueles que atribuem a outrem direitos subjectivos novos, ampliam direitos subjectivos existentes ou extinguem restrições ao exercício de um direito.

Ora, estes actos porque atribuem direitos as pessoas, se forem revogadas, a administração estará a ferir as expectativas jurídicas das mesmas.

Da forma da revogação 19-11-2014

O regime regra da forma da revogação está previsto no artº. 86º e consagra o **princípio da identidade** ou **paralelismo da forma**, isto é, o acto de revogação deve revestir a forma legalmente prescrita para o acto revogado. Nesta matéria não vigora o privilégio da liberdade de forma.

Por outro lado, as formalidades a observar no acto de revogação, são as exigidas relativamente ao acto revogado.
Todavia, a questão que normalmente se coloca é a de saber se se deve procurar a forma legalmente prescrita ou a efectivamente adoptada.

No primeiro caso, as formalidades do acto revogatório têm que ser aquelas legalmente prescritas, ou melhor, deverão ser as prescritas na lei independentemente da forma efectiva do acto revogado; a forma de revogação deverá ser a consagrada na lei independentemente da forma que tenha sido dada ao acto revogado. No segundo caso, (forma efectivamente adoptada) a forma do acto de revogação deverá ser idêntica à forma do acto revogado, independentemente da sua conformidade ou desconformidade face à lei.

Efeito repristinatório 19-11-2014

A represtinação em Teoria Geral do Direito significa que a revogação da lei revogada não importa, só por si, o renascimento da lei que esta revogara, sendo necessário, para que a lei primitiva renasça, que o legislador o diga expressamente, através de uma disposição chamada repristinatória.

Em Direito administrativo, o efeito repristinatório é um dos efeitos da revogação. Sucede, normalmente, quando se procede a uma revogação sem se regular *ex novo* a matéria sobre que incide o acto administrativo revogado que o acto que vigorava anteriormente reentra para a esfera jurídica porque se não pode deixar um vazio normativo.

É a tese da *natureza construtiva* da revogação.

Mas o problema da **natureza jurídica** da revogação tem levantado acesos debates na doutrina. Duas orientações têm tentado explicar a verdadeira natureza da revogação.

Para a primeira orientação, a revogação é essencialmente **negativa ou destrutiva**, ou seja, a revogação significa anular, desfazer o que estava certo, tornar sem efeito, tirar da circulação, desfazer algo, desconstituir, enfim, a revogação implica extinção. Se assim é, a revogação é um verdadeiro acto administrativo destrutivo ou desconstitutivo que, actuando

sobre outro acto administrativo anterior, faz cessar-lhe os efeitos.

O acto de revogação será apenas o acto de eliminação de um acto anterior, sem mais nada fazer. O órgão com competência revogatória, no momento da revogação ou após, tem de tomar ou acrescer uma nova decisão sobre o mesmo caso concreto. Porém, tratar-se-á de um acto administrativo diferente do acto de revogação e entende-se que o acto revogatório será secundário, de carácter eliminatório e extingue o acto o qual incidiu a revogação. Ao passo que, a nova decisão sobre um acto primário, de carácter inovador, que a partir da sua prática dispõe para o futuro.

Imaginemos a hipótese de um órgão competente sobre determinada matéria praticar um acto de delegação de poder e depois de um certo tempo o delegante revoga o acto de delegação; se posteriormente, esta revogação for, por sua vez, revogada, implicaria a reposição, o renascimento da delegação de poder na ordem jurídica, uma vez que não pode haver um vazio normativo.

Para os defensores da tese destrutiva, a segunda revogação não faz renascer a delegação de poder, sendo certo que, ela tão-somente extingue, ou seja, extingue a primeira revogação, dando desse modo, a possibilidade de ser praticado um movo acto de delegação.

Para a segunda orientação, a revogação tem essencialmente natureza **positiva, construtiva** ou **reconstrutiva**, em que a administração não se limita a extinguir ou eliminar uma dada decisão tomada sobre determinado caso concreto.

Para orientação construtiva, há repristinação. A revogação de uma revogação implica a automática reposição em vigor do acto que a primeira revogação viera revogar. Nesse sentido, eliminada a revogação da delegação, o delegado será novamente competente sem necessidade da prática de um outro acto.

Freitas do Amaral[93] entende que "a regra geral não pode ser a de toda a revogação acarretar sempre um efeito repristinatório" porque há numerosas situações em que não faz qualquer sentido falar em efeito repristinatório. " Este só pode, logicamente, verificar-se nos casos em que se esteja perante duas revogações consecutivas . Na grande maioria dos casos, a revogação não têm efeito repristinatório, pura e simplesmente porque o problema não se põem"

Entende Freitas do Amaral que a produção ou não do efeito repristinatório depende da vontade do órgão administrativo porque, em regra, a revogação tem natureza meramente negativa ou destrutiva. Ela "visa na verdade extinguir e não repor em vigor actos anteriormente praticados".

Só excepcionalmente a revogação tem natureza construtiva quando o efeito repristinatório for consequência necessária de uma vinculação legal. Mas se se produzir o efeito repristinatório por vontade expressa do órgão, diz-nos Freitas do Amaral que não é a revogação *qua tale* que assume a natureza construtiva; é o titular da competência dispositiva que de forma autónoma decide extinguir um certo acto e, simultaneamente, acrescentar-lhe outro.

No direito positivo angolano prevalece a **tese destrutiva da revogação,** nos termos do artigo 89º do Decreto-Lei 16-A/95, "a revogação de um acto revogatório só produz efeitos repristinatórios se a lei ou o acto o determinarem"

Da ilegalidade do acto revogatório

O acto de revogação, à imagem dos demais actos administrativos, será legal se for conforme à lei. Quando tal não sucede, a revogação é invalido[94] . Daí que o acto administrativo cuja revogação esteja legalmente proibida é invalido por eivado de um vício de violação de lei.

[93] FREITAS DO AMARAL, *Direito Administrativa,* Vol. III, Lisboa, 1989, pag. 405
[94] JOÃO RAPOSO, *Da Revogação...op. cit. pag. 180.*

25-11-2014

Capítulo XIV

O PROCEDIMENTO REGULAMENTAR

O Poder Regulamentar: Origem[95], Natureza e Fundamentos.

O poder regulamentar, isto é, a faculdade de aprovar regulamentos administrativos é uma manifestação do poder administrativo.

Essa faculdade é resultante de uma secular batalha pela conquista no campo da produção normativa entre o poder executivo e as assembleias representativas. Por força da repartição funcional tripartida do Estado, a qual tinha como principal escopo a separação de funções, a cada função devia existir um órgão próprio e diferente dos demais. Por isso, se impôs o exclusivo parlamentar da titularidade e do exercício da função legislativa.

A lei é a expressão máxima da vontade do Estado. Por conseguinte, em homenagem a tal princípio, a administração deve-lhe obediência, ficando reduzida a mero papel de executora de leis.

Segundo António Francisco de Sousa[96] "é fácil compreender que uma evolução tão importante (após uma secular tradição absolutista de um executivo que tudo podia e que agora ficava reduzido à mera execução das leis) não podia ter acontecido sem uma forte resistência da máquina real, que fim ao cabo controla o exército, a polícia, as finanças, a burocracia e a propaganda. Por isso, foram criados alguns mecanismos compensatórios entre os quais se destacam certas técnicas de participação na função legislativa (iniciativa, sanção, promulgação e veto) e um poder normativo independente para

[95] Sobre a origem do poder regulamentar, cfr. as notas de JUAN ALFONSO SANTAMARIA PASTOR e ANTÓNIO FRANCISCO DE SOUSA.

[96] *Fundamentos Históricos de Direito Administrativo*, I – Editores L.da, Lisboa, 1995, p. 113.

aprovar normas de segundo grau (subordinadas às leis) os *regulamentos*, que se viriam a revelar de importância transcendente".

O regulamento devia limitar-se sempre a executar leis prévias com a finalidade exclusiva de explicar o seu conteúdo ou tornar possível a sua aplicação. Contudo, se essa era a função principal dos regulamentos, nalguns países, porém, é reconhecido um poder regulamentar autónomo, isto é, um poder que não assenta na mera explicação pormenorizada da lei prévia mas, também, na adopção de quaisquer medidas normativas que fossem consideradas necessárias ao bom funcionamento da ordem jurídica.

Nota-se que a reclamação regulamentar verifica-se quando o direito começa a ser objecto de processo de criação consciente e sistemática[97].

O executivo lutou sempre contra as assembleias representativas pela hegemonia no campo da produção normativa. Por exemplo, "na Europa, o Rei reservava para si um poder geral de dar ordens solenes que corrigiam e actualizavam aspectos do direito vigente. As ordens visavam muitas vezes pessoas em concreto e eram as vezes verdadeiras sentenças. No entanto, com o tempo acentuou-se a tendência para que os textos mais solenes fossem decretados pelo monarca com a participação das assembleias de notáveis (nobreza, clero, príncipes e membros da família real)"[98].

No Século XVI, na Inglaterra, inicia-se, abertamente, uma acesa luta entre o Parlamento e o Rei pela hegemonia no plano da aprovação de normas, que estava a ser claramente dominado pelo Rei. Contudo, "o triunfo final da posição parlamentar veio expressar-se no bill of rights, em 1689, cujos primeiros artigos consagram de modo definitivo a supremacia das normas parlamentares sobre a autoridade real, eliminando o poder de suspender as leis e dispensar o seu

[97] JUAN ALFONSO PASTOR, *Principios de Derecho Administrativo*, Ramon Areces, S.A., 1990, p. 248.
[98] ANTÓNIO FRANCISCO DE SOUSA, *op. cit.* ....p. 203.

cumprimento"[99]. Essa luta influenciou outros ordenamentos jurídicos.

Mas a verdade, porem, é que a institucionalização do poder regulamentar no novo sistema constitucional não se verificou de igual modo em todos os países.

Em França foram introduzidas características singulares por se negar o poder regulamentar do Rei, mas consagrar-se formalmente um poder normativo do Monarca.

Na origem da revolução liberal francesa exigia-se a total submissão de todos os poderes normativos ao parlamento, daí que os primeiros textos legais, após a revolução, tenham estabelecido um sistema baseado na completa extinção de regulamentação monárquica. Juan Alfonso Pastor, diz-nos que o Decreto da Assembleia Nacional de 01 de Outubro de 1789 proibia o Rei de emanar qualquer tipo de norma, salvo meras "proclamações", avisos, advertências ou comunicações do cumprimento das leis. Contudo, a Constituição de Bonaparte do ano VIII, dez anos após a revolução, atribui já de forma aberta ao Governo um poder regulamentar para a execução das leis.

Na Alemanha, após a derrota de Napoleão, instalou-se uma monarquia constitucional onde a lei possui um âmbito limitado à regulação das questões que afectam a liberdade e a propriedade do súbditos. Todas as demais são reguladas mediante regulamentos. No entanto, apesar de um poder monárquico limitado este é competente para adoptar medidas desde que não afectem a liberdade e a propriedade. Face a este sistema claramente autoritário, assiste-se a uma mudança de fundo influenciado pelas teorias de George Jellineck sobre o conceito de lei.

Para Jellineck[100] todas as disposições que contenham proposições jurídicas são tidas como leis em sentido material e devem ser, portanto, aprovadas com o consentimento do Parlamento. Desta forma, os regulamentos jurídicos ou as

---

[99] JUAN ALFONSO PASTOR, *Principios de Derecho Administrativo*, Ramon Areces, S.A., 1990, p. 249

[100] Citado por JUAN ALFONSO PASTOR, *Principios .... op. cit. p. 250.*

normas jurídicas que incidissem, de qualquer maneira na esfera jurídica dos súbditos só poderiam ser emanados com a expressa autorização de uma lei aprovada pelo Parlamento. Pelo contrário, todas as disposições que, por não afectar de modo nenhum os particulares e se referisse à questões internas de organização pública, não seriam autenticas normas pelo que caiam na alçada do poder regulamentar do Monarca.

Assim, o executivo só poderia emanar normas se obtivesse uma autorização legislativa.

Hoje as discussões colocam-se, mais, no plano jurídico. Estas discussões , como dá-nos a conhecer António de Sousa, "traduz-se na relação de tensão dialéctica entre a lei e o regulamento, ou seja, entre as normas do Executivo e do Parlamento" . Os teóricos liberais sustentavam a ideia de que todo o poder normativo deveria ser exercido pelo Parlamento, mas a solução final viria a ser a de um compromisso em que o Monarca mantinha a generalidade dos seus antigos poderes normativos, embora agora subordinados ao poder normativo do Parlamento. Todavia, reconhecia-se a primazia soberana das leis parlamentares e um poder normativo subordinado e restrito à execução das leis a favor do executivo.

O desenvolvimento do poder regulamentar acentuou-se, sobretudo, na ideia da aceitação de um *poder regulamentar originário* de desenvolvimento das leis, mesmo fora do âmbito da habilitação expressa. Aceitou-se que a expansão do poder regulamentar para o desenvolvimento ou execução das leis é um *poder próprio* do Governo que resulta directamente da Constituição e assim não está dependente de autorizações concretas da lei.

Por outro lado, surgiu paulatinamente um *poder regulamentar autónomo*, ou seja, um poder não vinculado ao desenvolvimento de qualquer lei prévia e que podia ser exercido sem autorização legal sobre quaisquer matérias que a lei não tivesse, de facto, regulado.

respectiva apresentação oral. Só após a consideração da matéria apresentada será produzido o regulamento.

Inspirando-se nesse modelo, aliás, generalizado pela maior parte dos países, e tendo em atenção a sua importância, sobretudo, no que concerne ao mecanismo de participação pública na regulamentação de questões difusas, as Normas de Procedimento Administrativo consagram formalmente, no art. 60º do Decreto-Lei 16-A/95, a intervenção dos cidadãos na feitura dos regulamentos que lhes digam respeito.

Note-se que a lei ao referir que "qualquer interessado pode solicitar, de forma fundamentada, a elaboração, modificação ou revogação de regulamentos", consagra, de modo expresso, o mecanismo de audição prévia como forma de garantir e conferir um modelo de gestão participada e dialógica das questões públicas.

O artigo 28º nº 2 considera, ainda dotados de legitimidade para a protecção de interesses difusos, no procedimento regulamentar, os cidadãos a quem a actuação administrativa provoque ou possa previsivelmente provocar prejuízos relevantes em bens fundamentais como entre outros, a saúde pública, a habitação, a educação, o património cultural, o ambiente o ordenamento do território e a qualidade de vida.

É notória, no art. 62º, a importância e dimensão desse mecanismo ao consagrar o princípio da obrigatoriedade da audiência prévia dos interessados aquando da elaboração dos regulamentos que imponham deveres, sujeições ou encargos e quando os mesmos não exponham razões fundamentadas de interesse público, uma vez que o órgão competente deverá ouvir, em regra, sobre o respectivo projecto regulamentar, as entidades representativas dos interesses afectados.

Entende-se que este "modelo procedimental de legitimação, se efectivamente operativo, constitui um meio privilegiado de assegurar a sintonia entre as instâncias decisórias e o sentir geral da comunidade"[104].

[104] JOÃO RAPOSO, *Regulamentos Administrativos*, Cod. de Proc. Adm., Seminário Fundação Calouste Gulbekian, 18-19 de Março de 1992, p. 78.

Nos Estados contemporâneos o poder regulamentar assume um papel de relevo, dado que grande parte da produção legislativa assenta na emanação de normas regulamentares. "O sistema normativo se assemelha a um vasto oceano de regulamentos em que sobressaem como ilhas isoladas algumas leis"[101]. As leis cingem-se, cada vez mais, apenas à enunciação dos grandes princípios ou intenções políticas, remetendo constantemente, para o poder regulamentar do Governo que, basicamente, tem em vista a concretização pormenorizada das leis. Esta dimensão preceptiva das normas regulamentares deve-se ao facto de o Governo conhecer melhor as situações a regulamentar. Ademais, "o legislador não pode estar à altura de prever normativamente todo o conteúdo da vastíssima actividade administrativa nos nossos dias, e dar respostas as necessidades mais variadas, contigentes, complexas e imprevisíveis só viabilizáveis, por sua vez, através do uso de meios de carácter cada vez mais acentuadamente técnico, que se não compadece com as delongas e hesitações tradicionais do processo legislativo e que não estão a mais das vezes ao alcance da previsão do legislador"[102].

Todavia, a emanação de regulamentos não é um privilégio "without any limit" da administração. Cada vez mais, e, em homenagem ao direito de participação dos cidadãos na vida pública e ao princípio da sua intervenção na formação das decisões administrativas que lhes digam respeito, sobretudo, em matéria de direitos difusos, maxime, nos direitos de consumidor, ambiente etc., se impõe a participação dos cidadãos.

Por exemplo, nos Estados Unidos da América[103], o procedimento regulamentar informal assumindo carácter geral, tem vindo, ao longo dos anos a afirmar-se como modelo por excelência de feitura de regulamentos, uma vez que proporciona às pessoas e entidades interessadas a oportunidade de participarem no procedimento de elaboração do regulamento, através da remessa, por escrito, de dados, informações e pontos de vista com ou sem a possibilidade da

[101] JUAN ALFONSO PASTOR, *Principios ... op. cit.* p. 252.
[102] LUIS CABRAL DE MONCADA, *Direito Económico*, 2° Ed. Coimbra, 1988, p. 41.
[103] Cfr. JOÃO RAPOSO, *Regulamentos Administrativos*, Código. de Procedimento, Administrativo., Seminário Fundação Calouste Gulbekian, 18-19 de Março de 1992, p. 80.

Finalmente, importante será sobrelevar que qualquer "intervenção pública no procedimento regulamentar, traduz, no âmbito da actividade administrativa, a confiança desse mesmo público, facilitando-se, por essa via, a aplicação das normas assim produzidas, junto até aqueles que, apesar de não concordarem com esta ou aquela regulamentação, tiveram, não obstante, a oportunidade de fazer ouvir a sua voz a esse propósito"[105].

[105] Idem, p. 79

NATUREZA DO PODER REGULAMENTAR

A generalidade da doutrina dominante é convergente quanto ao carácter originário do poder regulamentar.

O regulamento é o primeiro passo para a execução da lei, e essa execução é da competência do executivo. Por essa razão, mesmo que a Constituição e a lei nada dizem, no que se refere ao poder competente para regulamentar determinadas matérias, essa faculdade é da função administrativa, por ser inerente à sua função. Por isso, entende-se que a natureza é *originária*, exceptuando os casos de regulamentos delegados, próprios de países de matriz jurídica anglo-americana que admitem essa forma de regulamentação, por estar subjacente a autorização prévia do poder legislativo[106], o chamado "delegated legislation".

Hoje, a doutrina dominante[107], reconhece que num Estado democrático e de direito todos os poderes emanam do povo, a administração pública é também uma função democraticamente legitimada e, portanto, o poder regulamentar pode ser já considerada como uma actividade pública ordinária. Mas, num Estado qualificado como sendo social que, tendencialmente, é mais um Estado administrativo que legislativo, e ainda que a eficácia do poder público é algo positivamente valorado, o regulamento, norma muito mais ágil que a lei, tende em converter-se num instrumento necessário e ainda benéfico.

Para finalizar, dir-se-á que o Governo, para além da competência legislativa, tem também competência regulamentar, editando regulamentos sob várias formas. Esta competência tem de se confinar ao exercício da função administrativa e apenas sobre essa função.

---

[106] Cfr. DIOGENES GASPARINI, *Direito Administrativo*, Ed. Saraiva, São Paulo, 1993, p. 111.
[107] Cfr. JUAN ALFONSO PASTOR, *Principios .... op. cit. p..252.*

FUNDAMENTOS DO PODER REGULAMENTAR

Para uns, os fundamentos residem na conveniência e oportunidade que se reconhece ao executivo, para afastar a lei de certos pormenores com a finalidade de dispor internamente sobre a estrutura da administração pública ou com intuito de disciplinar certas matérias até porque está melhor apetrechado que o poder legislativo, que não pode tudo prever.

Para outros são três os fundamentos do poder regulamentar:

a) **Prático** - entende-se que é o poder executivo que no dia a dia tem uma maior aproximação com os particulares. A vida é dinâmica e, desse modo, não se compadece com a morosidade do órgão legiferante, daí que razões de ordem prática levaram a que o executivo pudesse legislar determinadas matérias embora sejam questões inferiores em relação as do poder legislativo;

b) **Histórico** - este fundamento é resultante da impossibilidade da aplicação rigorosa do princípio da separação do poder, já que é quase impossível aplicar na sua pureza teórica o princípio da separação de poderes ou funções. Por isso justifica-se a compenetração de cada uma na outra, através de mecanismos previstos no próprio ordenamento jurídico. Por outro lado, tal princípio teria levado, se tivesse plenamente aplicado, que a administração pública não pudesse editar normas jurídicas, uma vez que a emissão das normas jurídicas haveria de ser atributo exclusivo do poder legislativo. Enfim, diz-se, também, que deveu-se ao facto de o legislador não poder prever todas as situações até ao seu mais pequeno pormenor.

Entende-se, igualmente, que as múltiplas situações reais da vida administrativa não são susceptíveis de ser totalmente previstas pela lei e por isso a previsão legislativa administrativa é feita nas suas linhas gerais cabendo ao

regulamento complementar. Por último, face a demora do órgão legiferante muitas questões estariam por abordar;

c) **Jurídico** – este fundamento reside na Constituição e na Lei, em homenagem ao princípio da legalidade. Isto porque, se toda a norma emana da vontade geral e esta se exerce por uma assembleia representativa por delegação do povo, é obvio que o poder normativo tenha de ter origem no parlamento. "O povo soberano só se pode exprimir através de leis (...)"[108].

O fundamento jurídico do poder regulamentar no Estado democrático e de direito encontra-se, agora, nas normas constitucionais e legais atributivas de competência regulamentar. É a própria Constituição que confere poder de legislar com fundamento nas razões praticas e históricas.

No ordenamento jurídico angolano, a titularidade do poder regulamentar do Governo, vem prevista na Constituição no art.° 112° al. d), nos termos do qual, "*compete ao Governo elaborar regulamentos necessários à boa execução das leis*".

Mas quanto ao problema da execução das leis, João Caupers [109]levanta outras questões deveras importante.

A boa execução das leis deve ser entendido como um dever jurídico? Quais as consequências do incumprimento de tal dever, por via da inércia da autoridade a quem é atribuída a competência regulamentar?

Entende este autor que os regulamentos complementares ou de execução servem em, regra geral, para completar a lei que regulamentam e facilitam a respectiva execução. Estes são os regulamentos *convenientes*. Mas também pode suceder que, na falta do regulamento, seja impossível a aplicação da lei. Nesse caso, estaremos em face dos regulamentos *indispensáveis*. Esta indispensabilidade tanto pode resultar da natureza das situações contempladas na lei, como da intenção, expressa pelo

[108] JEAN JACQUES ROUSSEAU, *Du Contrat Social*, Ed. Garnier-Flammarion, 1762, p. 42.
[109] *Um dever de regulamentar*? In Cadernos de Ciência de Legislação, N° 18, de Janeiro - Março de 1997, p.7

próprio legislador no texto da lei, de remeter a concretização desta para regulamentação a aprovar. E quando isso não se verifica?
Duas respostas podem ser dadas:

a) Não haver consequências jurídicas, remetendo-as para o plano político;

b) Interpretar a inércia regulamentar como comportamento que dá lugar a inconstitucionalidade por omissão.

10.10.08

CONCEITO

Regulamentos administrativos

São normas jurídicas emanadas por uma autoridade administrativa no exercício do poder administrativo[110].

-Um regulamento administrativo é um conjunto de normas jurídicas editadas por uma autoridade administrativa (um órgão de uma pessoa colectiva pública) no exercício do poder administrativo (ao abrigo de uma faculdade jurídico-pública atribuída por uma norma legal)[111].

-Regulamentos administrativos são normas jurídicas, dimanadas de órgãos administrativos, no desempenho da função administrativa[112].

Qualquer que seja o conceito a adoptar, o regulamento é sempre um conjunto de normas jurídicas editadas ou dimanadas por uma autoridade administrativa no exercício do poder administrativo.

-Os regulamentos são normas jurídicas por serem gerais e abstractas.

-São gerais porque são regras de conduta, disposições que, por natureza, não têm destinatários determinados, concretamente mencionados ou mencionáveis. -São abstractas porque regulam ou disciplinam não um caso ou hipótese determinada, concreta ou particular, mas um número indeterminado de casos, uma pluralidade de hipóteses reais que venham a verificar-se no futuro.[113]

---

[110] FREITAS DO AMARAL, *op. cit.* ... p. 13.
[111] JOÃO CAUPERS, *op. cit.* ... p. 209.
[112] AFONSO R. QUEIRÓ, *Lições de Direito Administrativo*, Vol. I, Coimbra 1976, p. 409.
[113] MICHEL FRONT e ESTUDIOS LÓPEZ RODÓ, citado por AFONSO R. QUEIRÓ, regulamento é «une acte susceptible de s'appliquer un nombre indéterminé de fois à un nombre indéterminé de personnes », *Op. cit.* ... p. 412.

ESPÉCIES DE REGULAMENTOS ADMINISTRATIVOS

As espécies de regulamentos administrativos podem ser aferidas tendo em conta os quatro critérios que se seguem:

1 - Critério da dependência face à Lei

a) - Regulamentos complementares ou de execução
b) - Regulamentos independentes ou autónomos;

a) **Regulamentos complementares ou de execução** são aqueles que desenvolvem ou aprofundam a execução de uma lei; nessa medida, completam-na, viabilizando a sua execução aos casos concretos, i.e., tornando possível a prática dos actos administrativos individuais e concretos que são seu natural corolário. Por sua vez, podem ser:

Espontâneos: são aqueles regulamentos administrativos emanados nos casos em que a lei nada diz quanto à sua necessidade mas que, no âmbito da sua competência, a administração pública procede à regulamentação.

Devidos: são resultantes de uma imposição legal. É a própria lei que impõe à administração pública a obrigação de prover um determinado comando administrativo, i.e. desenvolver um determinado comando legislativo;

Os regulamentos complementares ou de execução, dada a desenvoltura que encerram são tipicamente regulamentos *secundum legem* sendo ilegais se colidirem com a disciplina fixada na lei de habilitação de que não podem ser senão o seu devido aprofundamento.

*b) Os regulamentos independentes ou autónomos são aqueles que os órgãos administrativos elaboram no exercício da sua competência para assegurar a realização das suas atribuições especificas. Neste caso a administração pública não desenvolve ou complementa nenhuma lei ou comando legislativo em especial.

Freitas do Amaral entende que a missão dos regulamentos autónomos, cujo exemplo são os que as autarquias locais podem elaborar, é de "estabelecer autonomamente a disciplina jurídica que há- de pautar a realização das atribuições especificas cometidas pelo legislador aos entes públicos considerados".[114]

Para a validade de qualquer regulamento exige-se, para o regulamento ***complementar***, que indique expressamente a lei que visa regulamentar e para o regulamento ***independente*** ou ***autónomo*** que indique expressamente a lei ou as leis de habilitação, maxime, as que atribuem competência subjectiva e objectiva para emissão do regulamento.

A edição de regulamentos é tributário do principio da legalidade, daí que não seja possível emitir regulamentos independentes ou autónomos sem o fundamento expresso da lei.

No ordenamento jurídico angolano, com excepção das matérias que estão sob reserva da lei, a administração pública pode elaborar regulamentos independentes ou autónomos sem necessidade de qualquer lei de habilitação. É o que resulta da interpretação do art.º 112º al. d. da Lei Constitucional.

[114] *Direito ... op. cit. ..* p. 21.

Critério do objecto

a) regulamentos de organização;
b) regulamentos de funcionamento;
c) regulamentos de polícia;

Esta classificação de espécie reconduz à classificação de normas orgânicas, funcionais e relacionais estudadas na organização administrativa.

a) **Regulamentos de organização** são os que procedem à distribuição das funções pelos vários departamentos e unidades do serviço publico, bem como à repartição de tarefas pelos diversos agentes que aí laboram.

c) **Regulamentos de funcionamento** são os que disciplinam a vida quotidiana dos serviços públicos; de entre os regulamentos de funcionamento encontram-se os **regulamentos procedimentais** que são aqueles que procedem, de modo particular, à fixação das regras de expediente e de procedimento.

d) **Regulamento de polícia** são aqueles que impõem limitações à liberdade individual com vista a evitar ou a prevenir a produção de danos sociais.

A sua importância verifica-se sobretudo na administração local através das posturas que são regulamentos locais, de polícia e autónomos.

Critério do âmbito de aplicação

a) regulamentos gerais;
b) regulamentos locais:
c) regulamentos institucionais;

a) **Regulamentos gerais** são aqueles que se destinam a vigorar em todo o território nacional.

b) **Regulamentos locais** são aqueles que têm uma aplicação limitada a uma dada parcela ou circunscrição territorial;

e) **Regulamentos institucionais** são os que emanam dos institutos públicos e associações públicas e que têm aplicação limitada às pessoas que têm uma relação com a entidade que os emitiu.

Critério da projecção da sua eficácia

a) Regulamentos internos;
b) Regulamentos externos;

a) **Regulamentos internos** são os que produzem efeitos jurídicos na esfera da pessoa colectiva publica, cujos órgãos emitiram o regulamento, ou seja, a sua eficácia se esgota no âmbito da própria entidade sem repercussão directa nas relações entre a entidade de que dimanam e os particulares.

a) **Regulamentos externos** são aqueles que produzem efeitos jurídicos em relação a outros sujeitos de direito diferentes, isto é, os efeitos jurídicos produzem-se na esfera jurídica de pessoas colectivas publicas e de cidadãos (particulares) que não estão incluídos no órgão que os emana.

DISTINÇÃO ENTRE O REGULAMENTO E A LEI

Existem três critérios para estabelecer a distinção entre a Lei e o Regulamento administrativo, a saber:

1º **Critério orgânico**

A lei provém do poder político, o regulamento emana do poder administrativo;

2º **Critério formal**

A lei figura sempre acima do regulamento pelo que uma norma legal revoga uma norma regulamentar. Mas o contrário tem como consequência o vício de ilegalidade;

3º **Critério material ou funcional**

A lei é o acto típico da função legislativa; o regulamento inclui-se na função administrativa. Como corolário, a lei é inovadora, traz alterações à ordem jurídica e visa disciplinar relações jurídicas entre as pessoas; o regulamento é executivo, não altera a ordem jurídica e visa somente assegurar a execução das leis;

Para uns, por exemplo, Freitas do Amaral, os regulamentos independentes ou autónomos são materialmente leis e só formal e organicamente regulamentos. Entende que são leis em 2º grau, ou seja, os regulamentos administrativos independentes ou autónomos são materialmente leis devido às razões de fundo que levam à sua criação e por serem normas gerais e abstractas de carácter inovador. Para Freitas do Amaral são inovadores e criam direito. São tão inovadores que

podem ser diferentes, e contraditórios, de município para município.

Importância da distinção entre Lei e Regulamento administrativo.

1. ***O fundamento jurídico*** - a lei baseia-se unicamente na Lei Constitucional e o regulamento só será válido caso haja uma lei de habilitação.

2. **Revogação e caducidade** - a lei só caduca ou é revogada por factos ocorridos no plano constitucional ou legislativo; o regulamento caduca ou é revogado por factos ocorridos no plano legislativo e regulamentar;

3. **Interpretação**- as leis interpretam-se por si mesmas com base nos critérios gerais da hermenêutica jurídica, ao invés dos regulamentos que são interpretados à luz da lei que visa regulamentar ou da lei de habilitação.

4. **Ilegalidade**- em regra a lei que contraria uma outra posterior é revogada por esta; um regulamento contrario a uma lei é ilegal.

5. **impugnação contenciosa**- a lei somente pode ser impugnada contenciosamente junto do Tribunal Constitucional. Os regulamentos podem ser impugnados junto dos tribunais administrativos.

   Nesta hipótese, podem ser configuráveis dois sistemas :

a) ***Sistema de impugnação directa*** que permite a impugnação directa dos regulamentos administrativos como se de um acto administrativo se tratasse.

b) ***Sistema de impugnação indirecta*** ou ***da não aplicação*** que não admite a impugnação directa do regulamento ilegal apenas possibilita o recurso contencioso dos actos administrativos praticados em consequência do regulamento ilegal.

DISTINÇÃO ENTRE O REGULAMENTO E O ACTO ADMINISTRATIVO

1. A distinção resulta do facto de um ser um conjunto de normas jurídicas e o outro ser um acto jurídico. Porém, ambos são comandos jurídicos unilaterais e resultam da função administrativa no âmbito de gestão pública.

2. O regulamento, como norma, reveste-se de carácter geral e abstracto; o acto administrativo é individual e concreto, isto é, visa destinatários identificáveis e determináveis.

Importância prática da distinção

1. **Interpretação e integração das lacunas**- o regulamento é interpretado e as lacunas integradas de acordo com as regras da interpretação e integração das leis; para o acto administrativo há outras regras aplicáveis;

2. **Consequências da desobediência**- a desobediência aos regulamentos administrativos tem, por arrastamento, uma consequência análoga à violação das normas. Por exemplo, a violação de um regulamento dá lugar a contravenção administrativa, ao passo que, a desobediência de um acto administrativo pode dar lugar ao accionamento do mecanismo de execução prévia que a administração dispõe.

3. **Revogação e caducidade**- o regulamento caduca ou é revogado por factos ocorridos no plano legislativo e regulamentar; cfr. art.° 81 e ss. do Decreto-Lei 16-A/95.

4. **Vícios e formas de invalidade**- os regulamentos são aferidos a partir do regime próprio das leis; no acto administrativo é o regime de vícios e de invalidades dos

negócios jurídicos; são pois, nulos ou anuláveis, os actos jurídicos praticados com violação de regulamento;

5. **Impugnação contenciosa**- os regulamentos administrativos são impugnados junto do Tribunal Constitucional, entretanto, em determinados ordenamentos jurídicos, as vezes, são submetidos à jurisdição administrativa, mas os actos administrativos somente são impugnáveis junto dos Tribunais administrativos;

Limites do Poder Regulamentar

Ao analisar o limite do regulamento, há de ter- se em atenção a hierarquia das fontes do direito em geral e administrativas, em particular.

Os regulamentos jamais devem contrariar os principias gerais do direito nem tão pouco a Constituição;

O regulamento, a sua elaboração, tem necessariamente que ter em conta os princípios gerais do Direito Administrativo;

O regulamento tem que ter como limite a lei, isto é, jamais deve contrariar a lei, sob cominação de ser ilegal;

A elaboração do regulamento terá, também, como limite a reserva de lei, uma vez que há matérias que devem ser, segundo a Constituição, objecto de lei;

O limite implica igualmente a disciplina jurídica dos órgãos superiores, isto é, hierarquia das normas regulamentares entre si em função do órgão que as dimanou;

O regulamento não pode dispor retroactivamente salvo no caso de consagrar um regime mais favorável para os particulares;

Por último, o regulamento deve ser emanado por um órgão legalmente competente, respeitando, obviamente, a forma que para a actividade regulamentar a lei tenha fixado.

Capítulo XV

O PROCEDIMENTO CONTRATUAL

ORIGEM E EVOLUÇÃO

A emanação de decisões tomadas de forma unilateral e autoritária traduz a manifestação típica do poder administrativo. De todo modo, face à complexidade e a dinâmica da própria sociedade, as vezes, não é possível ou é inconveniente a administração pública prosseguir o interesse público quando apenas esteja investida da sua veste de autoridade. A lei considera e admite que, em certas matérias, a administração pública pode conformar com os particulares determinando mecanismos concertados para, em conjunto prosseguirem os fins públicos. Esta forma participada dos particulares na realização dos fins da colectividade, traduz-se naquilo a que commumente se chama "**contrato administrativo**".

A contratação pública, ao longo do tempo, tem sofrido várias evoluções. No período liberal, por exemplo, assistiu-se a uma administração meramente agressiva, ou seja, uma administração que apenas impunha encargos aos seus administrados, cobrando impostos para fazer face às despesas totais do Estado.

Mas dada a resistência dos particulares uma varia gama de serviços estariam por se realizar, pois que qualquer imposto pressupõe ónus do contribuinte. Assim, o Estado vendo-se impossibilitado em aplicar o princípio do não intervencionismo na economia, criou mecanismos próprios e, desse modo, passa a intervir, quer directa, quer indirectamente, as vezes regulando, condicionando e, se possível, incentivando o exercício da actividade económica. Mas isto deveu-se,

igualmente, ao facto de vários sectores reclamarem a intervenção do próprio Estado.

Na realidade, hoje, já se assiste a um maior intervencionismo do Estado na economia, tornando-se partícipe da gestão da coisa pública, deixando de ser um Estado polícia ou "guarda nocturno", contrariando, desse modo, o purismo doutrinal liberal[115].

As relações com os particulares passam a ser flexíveis, ou melhor, deixa de ser uma administração tão somente ablativa mas sim prestadora[116].

A administração prestadora, tendo em atenção a correlativa expansão das actividades do Estado, na assunção de novas funções (saúde, educação, etc.), actua com regularidade, frequência e com o carácter duradouro, ao contrário, das actuações esporádicas da administração agressiva do Estado liberal.

Com a dinâmica da economia e da sociedade em si, a administração procura uma nova forma de prosseguir o interesse público, deixando a unilateralidade como características marcante da sua actuação.

Ora, a administração pública impotente de por si só dar uma resposta satisfatória as mais variadas necessidades públicas, recorre aos particulares para que estes, por sua vez, colaborem na consecução dos fins colectivos, resultando para o efeito, o contrato administrativo.

A ideia de associar o particular à realização do interesse público verificou-se porque havia obras e fornecimentos dos quais a própria administração precisa e que, ou não conseguia obter por si mesma, ou julgava poder obter a preço inferior, através de empreiteiros e fornecedores particulares[117].

---

[115] CREMILDO PACA, *Os Contratos Administrativos*, Trab. de invest., polic., Luanda, 2000. pag.2
[116] VASCO PEREIRA DA SILVA, *Breve Crónica de uma Reforma anunciada*, Cadernos de Justiça Administrativa, 1997, p. 7
[117] MARECEL WALINE, citado por MARIA JOÃO ESTORNINHO, *Requiem pelo Contrato Administrativo*, Almedina, 1990, p. 53

No segundo momento, a administração recorreu à colaboração dos particulares para que estes ajudassem a desempenhar as suas actividades de prestação e serviço[118]. No fundo, a administração viu-se, inevitavelmente, ultrapassada por tarefa que ela continuava a julgar suas que se tornavam cada vez, mais numerosas e variadas, daí que a própria exigência da administração face às suas tarefas tenha levado a chamar, a tolerar e admitir os particulares na consecução dos fins públicos mediatizado pelo contrato.

De resto, como diz Carlos Teixeira, o desenvolvimento da actividade económica pelo sector público e em homenagem aos interesses que lhe são próprios e a racionalidade que deve estar subjacente à sua actuação, justifica a celebração de contratos administrativos.

Em Angola, a história da contratação pública data desde 1933[119], com a aprovação da Reforma Administrativa do Ultramar pelo Decreto-lei n.° 23229, de 15 de Novembro do mesmo ano. Este diploma no seu art. 5º já previa a revisão do Código da Administração do Ultramar num intervalo de cada cinco anos, tendo em atenção, obviamente, o estado de desenvolvimento das questões políticas, económicas e sociais do ultramar.

Em todo caso, o mesmo diploma não previa uma simples revisão da Reforma Administrativa do Ultramar (R.A.U), uma vez que já se cristalizara o anseio da codificação administrativa para o ultramar, tendo em atenção os desígnios daquilo que viria a ser a administração pública na altura.

A aludida Reforma Administrativa, no art.° 605° quando afirma "serão feitas, em hasta pública, precedendo anúncios com intervalo mínimo de vinte dias, quando prazo não esteja consignado em lei especial aplicável, as arrematações indispensável aos contratos de alienação, arrematação de rendimentos, arrendamentos, empreitadas e fornecimento", julgamos fazer menção, embora de forma ténue, à figura dos

[118] *Ibedem*. 54.
[119] Conferir esta opinião em CARLOS TEIXEIRA. *Os Contratos Administrativos no Direito angolano*, Luanda – Editora, 1999, p. 32

contratos administrativos. Na verdade, a administração pública ultramarina já apontava para a regulamentação e efectivação da contratação pública, pois, justifica-se a existência, segundo o acórdão do Tribunal Administrativo de Angola, o litígio que opunha a Câmara Municipal de Luanda (Contraente público) e a Sociedade Industrial e Comercial de Construções Andrades, L.da, "Sical" (contraente particular) por causa de um concurso público para adjudicação da obra de esgotos e pavimentação da Rua António Barroso[120].

Em Angola tem-se podido presenciar ao incremento do recurso à via contratual. O contrato administrativo a par do acto e do regulamento, nos dias de hoje, tem sido frequentemente utilizado, por constituir, cada vez mais, um instrumento de importância indiscutível na realização do interesse público. A utilização do contrato administrativo deve-se ao facto de a administração buscar novas formas de actuação, nomeadamente, a colaboração dos particulares através da denominada administração participada, contratualizada e concertada.

Na actualidade, é visível o adiamento da visão "actocentrica" [121] que se tinha na consecução dos fins públicos.

[120] CARLOS TEIXEIRA, *op. cit.*, desenvolve pormenorizadamente este conflito na p. 41.

[121] Bem assinalou VASCO PEREIRA DA SILVA com o seu neologismo para evidenciar a importância que se deu ao acto administrativo quanto ao estudo da actividade administrativa, relegando o contrato e o regulamento administrativo para uma abordagem meramente casuística. Hoje, porém, é inegável a relevância do contrato na consecução dos fins públicos, sobretudo, nos actuais liames dos Estados modernos.

ADMISSIBILIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

O contrato teve como campo de origem o direito privado que, naturalmente, constitui como fonte privilegiada das obrigações daquele ramo de direito.

A contratação privada traduz o primado da autonomia privada e a igualdade das partes tanto na celebração e conformação do conteúdo contratual quanto ao seu cumprimento.

Por isso, no primeiro momento, o contrato administrativo foi, no inicio do século passado, considerado como uma "impossibilidade lógica, por se entender que a administração pública, por natureza, não era passível de uma tal vinculação[122]". Para a generalidade dos autores que defendem a não vinculação da administração as cláusulas contratuais, afirmam que o instituto do contrato não se compadece com o direito público. O "Estado quando surge como expressão do interesse público não pode demitir-se da sua autoridade; logo, a vontade que exprime não é do mesmo teor da vontade que se traduz em imposições unilaterais no decurso da execução do pseudo-contrato, incompatíveis com a verdadeira índole contratual[123]"

O Estado, entenda-se, administração, na veste de autoridade, não se pode estar entrelaçado por normas contratuais pelo facto de não existir uma relação de paridade com os particulares. A relação jamais será igualitária, mas, sim, de supra-infra-ordenação, isto é, nas relações jurídico-administrativas, prevalece a posição de supremacia da autoridade pública, ao menos que actue no âmbito da actividade de gestão privada.

O Estado, defendem, "só manda unilateralmente, o contrato é uma forma repugnante a própria essência do direito público e

[122] MARCELO REBELO DE SOUSA, *O Concurso Público na Formação do Contrato Administrativo*, Lex Edições Jurídicas, Lisboa 1994, p. 9.
[123] MARCELLO CAETANO, *Manual de Direito Administrativo*, Almedina, 1997, Vol. I p. 575.

só poderia ser adoptado pelo Estado quando este travasse relações de direito privado"[124].

Outrossim, o contrato pressupõe a igualdade jurídica entre as partes, e essa igualdade só pode existir no âmbito do direito privado, porque, por definição, no direito público não há igualdade jurídica entre as partes, uma vez que não se pode demitir da sua autoridade.

Conquanto, o contrato administrativo viola o princípio da igualdade, um elemento intrínseco do contrato na conformação das vontades opostas mas harmonizáveis para a realização de um fim. O contrato possui, desse modo, uma finalidade de composição de interesses opostos, os quais, perante a ordem jurídica, são considerados de idêntico valor.

Mas se o interesse público prosseguido pela administração pública deve prevalecer sobre o da parte de direito privado, não se pode falar como composição de interesses, apenas a administração recebe integral satisfação, e o ente privado é mais ou menos condicionado pela administração[125].

Por fim, os referidos actos de direito - contratos administrativos - têm aparência de contratos mas não são contratos, sustentam os negativistas.

Trata-se de uma categoria de actos com efeitos bilaterais, os quais pressupõem uma manifestação de consentimento do particular a que se dirigem.

Os actos jurídicos por vezes capitulados de contratos mais não são do que a justaposição de dois actos administrativos: um que impõe a prestação, outro que concede a justa indemnização[126].
No polo oposto, aparecem os defensores da admissibilidade da figura jurídica do contrato no direito público, aliás, hoje,

[124] OTTO MAYER, citado por MARCELLO CAETANO, *Manual de Direito Administrativo*, Almedina, 1997, Vol. I p. 575
[125] FREITAS DO AMARAL, *Direito Administrativo*, Vol. III, Lisboa 1989, p. 420
[126] OTTO MAYER, citado Por MARCELLO CAETANO, *Manual de Direito Administrativo*, Almedina 1997, Vol. I, p. 575

posição dominante e generalizada. Para estes, o Estado não pode ser visto como um ente meramente agressivo, repressivo próprio do Estado liberal.

É verdade que actua ostentando o seu poder de soberania "ius imperii", dotado de poderes de autoridade, mediante regulamento administrativo ou acto administrativo. Porém, este poder é limitado ou limitável nos termos da própria lei.

Marcello Caetano ensinava que a soberania foi (é) sempre um atributo do Estado e graças ao qual o Estado se constitui e organiza e que, aliás, conhece limites. Por isso, justifica-se que o Estado tenha direitos e obrigações quando se relaciona com os seus cidadãos.

Do exposto resulta a sustentação da possibilidade de o Estado limitar o seu poder de autoridade sempre que nas suas relações com os particulares esteja vinculado por um contrato tanto privado quanto administrativo sempre que esteja subjacente a prossecução do interesse público.

Com efeito, é verdade que o Estado-administração é sempre uma contraparte especial, não sendo, no entanto, verdade irrefutável que haja uma relação igualitária. Entende-se que o contrato administrativo não é baseado na estreita igualdade jurídica entre as partes: há aspectos em que a administração pública tem poderes de supremacia sobre o contraente particular, mas também há aspectos em que a administração pública fica sujeita a restrições especiais que os particulares, em regra, não têm quando contratam, tal é o caso da obrigatoriedade da realização do concurso público.

Hodiernamente, correntes há, que defendam a desnecessidade classificatória da dicotomia clássica contrato administrativo e contrato privado. Sustenta-se, não poucas vezes, a necessidade de uniformizar todos os contratos da administração pública, quer seja administrativo, quer seja privado, em termos de sujeição aos tribunais administrativos. Por exemplo, Maria João Estorninho[127] defende a uniformização do regime aplicável aos contratos da administração e como consequência,

[127] *Contratos da Administração Pública*, Esboço de uma autonomização curricular, Almedina 1999, p. 10

também a uniformização em termos de competência jurisdicional. Sustenta ainda[128] que tal dicotomia parece não fazer sentido, pois, o regime jurídico do contrato administrativo é, em si mesmo, compatível com o direito contratual comum, aliás, entende que isto tem sido progressivamente admitido pelos próprios defensores do contrato administrativo à medida que os administrativistas foram perdendo o "complexo" da exorbitância em relação ao direito privado. Por outro, o reconhecimento do fenómeno de publicização da actividade administrativa de direito privado obriga a que todos os contratos da administração sejam encarados em termos idênticos[129].

Há mesmo quem fale na crise do direito administrativo, uma vez que "a concepção do direito administrativo apela, de facto, para uma noção do direito administrativo, como um direito de autoridade em que a posição da administração é profundamente diferente da dos particulares, quando, na realidade, aquilo que assistimos é um crescente recurso das administrações públicas aos instrumentos privatísticos, que leva a que a tradicional dicotomia entre os actos de gestão pública e os actos de gestão privada não seja aceitável"[130].

Em conclusão, Maria João Estorninho sustenta que o contrato administrativo não passou de um equívoco histórico que, além de não corresponder à realidade, nem sequer vale a pena manter uma vez que são inúmeros os seus inconvenientes. O contrato sucumbiu da "morte natural" e, agora, resta admiti-lo em termos formais. Daí a razão de se dar o *requiem* ao contrato administrativo, sustenta.

---

[128] Cfr. MARIA JOÃO ESTORNINHO, *Cadernos de Justiça Administrativa*, nº 24, Novembro-Dezembro 2000, p. 12

[129] MARIA JOÃO ESTORNINHO, *Requiem pelo Contrato Administrativo*, Almedina, 1990, p.184

[130] EDUARDO PAZ FERREIRA, *Direito da Economia*, Lisboa, Associação Académica da Faculdade de Direito, 2001, p. 43

O CONTRATO ADMINISTRATIVO COMO ESPÉCIE DO GÉNERO CONTRATO

A palavra contrato[131] compõe-se em dois elementos; o prefixo *com* significa "junto de" e o substantivo *tractus* que, embora tenha sentido primeiro de acção de arrastar, encerra a ideia, contida em seu elemento radical, de confiança, fidelidade e sinceridade. Na acepção etimológica, contrato significa arrastamento simultâneo, baseado na confiança recíproca, situação de tal ordem que impele duas vontades, oriundas de pontos diferentes, caminhando para o mesmo objectivo, atingindo-o cruzando-o, afinal e partindo, novamente, em direcções opostas.

Contrato não é mais do que um negócio jurídico em que duas ou mais vontades distintas, prosseguindo interesses e fins diversos, que podem até ser opostos, mas que se ajustam reciprocamente, com vista a um resultado unitário[132].

Hoje, vencidos os preconceitos de direito privado que há muito impondo, a dogmática jurídica passou a admitir a figura do contrato no direito público, por isso, justifica-se a existência, sem conta, de contratos submetidos, ou melhor, regidos pelas normas públicas.

Com efeito, há contratos que são regidos pelo direito público, são os casos de acordos e tratados-contratos, os contratos internacionais entre Estados, ou outros entes públicos, todavia, entendidos na perspectiva de direito constitucional ou outra área qualquer do direito público que não seja administrativa. Por isso, entende-se que há contratos de direito público que não são administrativos, ou melhor, são contratos que apesar de estarem sujeitos ao regime do direito público não são, no entanto, regidos pelo direito administrativo "stricto sensu".

O contrato administrativo é nada mais do que uma espécie do género contrato de direito público, ou melhor, é contrato de

[131] Cfr. JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, *Curso de Direito Administrativo*, 8ª Ed. 1986, p. 376
[132] ALMEIDA COSTA, *Direito das Obrigações*, Almedina, 4ª Ed. 144

direito público em matéria administrativa, no qual figura a administração como parte interessada em concretizar os fins de interesse público[133].

A noção de contrato administrativo difere, igualmente, do contrato da administração. Contratos da administração é uma noção genérica, uma vez que abarca todos os tipos de acordos bilaterais em que a administração figura como parte. É fácil notar essa acepção, dado que a administração celebra quer contratos de direito privado quer de direito público, o que diferencia um doutro é tão-somente o regime jurídico a que se submetem.

Na ordem jurídica angolana há que diferenciar também contratos de direito público e contratos administrativos. A nossa realidade jurídica diz que há, não poucos, contratos de direito público celebrados pelo Estado angolano que, obviamente, não se submetem, muitas vezes, ao regime específico do direito administrativo.

[133] JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, *op. ci* ... p. 383

PRINCÍPIOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

1. Princípio da legalidade

Resultante do bloco de legalidade, significa que toda actividade administrativa deve submeter-se à lei.

Na contratação pública, a lei deve ser necessariamente o critério fundamentador da actuação do ente público, a lei, ordem jurídica global, é o seu limite e fundamento. Remete-se para tudo quanto já se disse sobre este princípio ao longo deste nosso curso.

2. Princípio do respeito dos direitos e garantias constitucionais.

Este princípio tem suporte constitucional no art.º 52º quando diz "o exercício dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos apenas podem ser limitados ou suspensos nos termos da lei ...", significa que a contratação pública não deve questionar os preceitos legais que lhes concernem respeitantes à matérias de direitos, liberdades e garantias, que são de aplicação directa e que, no fundo, vinculam os contratos tanto públicos quanto privados.

3. Princípio da igualdade

Este princípio tem igualmente dignidade constitucional no art.º 18º, e é sobremaneira de capital relevo, sendo certo que a sua importância verifica-se relativamente ao tratamento dado aos destinatários da proposta contratual e do convite para contratar, uma vez que o procedimento a ser adoptado pela entidade pública deve, necessariamente, sob pena de ilegalidade, assegurar a publicidade, a transparência e sobretudo a não discriminação quando se contrata.

4. **Princípio da justiça**

Este princípio, no essencial, garante que os contratos não questionem, de forma intolerável, a justiça comutativa e a justiça distributiva. De modo especial, estabelece limites à correspondência entre as vantagens retiradas por cada parte e os sacrifícios impostos aos co-contratantes.

5- **Princípio da proporcionalidade**

Em matéria de contratação, a administração pública deve actuar com maior ponderação possível. Significa que na busca de soluções e aplicação de medidas relativamente aos contratos administrativos tem que ver a necessidade, a adequação e o não excesso de meios em relação aos fins prosseguidos.

6. **Princípio da confiança**

Este princípio é de suma importância, por estar associada a ideia de cumprimento do contrato. Por outro, impõe este princípio que a administração se cinja aos termos da sua proposta contratual ou convite para contratar, não pode alterá-los subsequentemente, menos ainda depois de conhecer quem são os destinatários.

Por consequência, a administração ao escolher certa modalidade visando escolher outro contraente, fica limitada por essa opção de quadro jurídico. Esta limitação traduz, basicamente, a ideia segundo a qual ao optar o mecanismo ou modalidade do concurso público ou limitado está vinculada aos imperativos de igualdade e de transparência dele decorrentes.

6. Princípio do equilíbrio financeiro

Ao contraente particular interessa a estabilidade, cumprimento das cláusulas contratuais, pois, se assim não fosse, razões óbvias não teria o particular em contratar com a edilidade, uma vez que o particular ao contratar é movido pelas correspondentes vantagens tanto económicas quanto financeiras.

Por isso, entende-se que "ao poder de alteração unilateral, conferido à administração, corresponde o direito do contrato, de ver mantido o equilíbrio económico - financeiro do contrato, assim considerada a relação que se estabelece, no momento da celebração do ajuste, entre o encargo assumido pelo contratado e a prestação pecuniária assegurada pela administração[134] .

Por fim, este princípio informa a justa remuneração do pactuado, ou seja, traduz a ideia de correspectividade entre os encargos do contraente particular e a correspondente compensação do contraente público. Note-se que o equilíbrio financeiro é inteligível e deve prevalecer ao longo da vigência do referido contrato.

7. Princípio da prossecução do interesse público

Ao celebrar-se o contrato administrativo, tal como no acto e o regulamento, está subjacente a prossecução do interesse público. A administração pública só e unicamente existe, porque, em nome da colectividade, assume prosseguir os fins públicos. Varia, porém, as formas mas não o fim que, aliás, informa toda a actividade administrativa.

[134] MARIA ZANELLA DI PIETRO, *Direito Administrativo*, São Paulo, 5ª Ed., Atlas 1995, p. 223.

8. Princípio da boa fé

Traduz, em matéria de contratação, uma conduta, essencialmente, honesta, correcta, leal e o respeito pela palavra dada no momento da declaração negocial. É um princípio tributário da teoria geral do direito, cuja aplicação incide sobre as mais variadas disciplinas do direito, desde públicas até civilísticas.

Na formulação de Karl Larenz[135], o princípio da boa fé significa que todos devem guardar fidelidade à palavra dada e não frustrar ou abusar daquela confiança que constitui a base imprescindível das relações humanas.

[135] Citado por RUI de ALARCÃO, *Direito das obrigações*. Coimbra 1983, p. 117.

CONCEITO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

As relações jurídicas entre a administração pública e os particulares resultam de actos jurídicos unilaterais e de actos jurídicos bilaterais ou plurilaterais: os actos jurídicos unilaterais são os actos administrativos e os regulamentos e os actos jurídicos plurilaterais são os contratos administrativos.

A noção de contratos administrativo, tal como as variadissimas figuras administrativas, varia de autor para autor, de sistema jurídico para sistema jurídico, dado que cada um procura encontrar um regime jurídico mais adequado.

Por exemplo, a noção com vocação universal para a generalidade dos autores em Espanha, é a de considerar os contratos administrativos como sendo aqueles em que sendo uma das partes a administração publica têm por objecto directamente relacionado com actividade administrativa e, em consequência, estão submetidos a um regime jurídico exorbitante do direito privado[136].

Sérvulo Correia[137] define o contrato administrativo como sendo aquele que é celebrado entre a administração e outra pessoa de direito com o objecto de associar esta por certo período o desempenho regular de alguma atribuição administrativa, mediante prestação de coisa ou prestação de serviço a retribuir pela forma que for estipulada.

Contrato é o acordo vinculativo por força da lei, assente sobre duas ou mais declarações de vontades, contrapostas mas perfeitamente harmonizáveis entre si, que visa criar, modificar ou extinguir relações jurídicas[138].

Com efeito, a noção doutrinária dada pela generalidade dos autores é aquela que considera o contrato administrativo como sendo um acordo de vontades através do qual é constituída, modificada ou extinta uma relação jurídica administrativa.

---

[136] Cfr. Dicionário Espasa Jurídico, Madrid 1999, p. 245
[137] Dicionário Jurídico da Administração Pública, *Contrato Administrativo*, Vol. III, Lisboa 1990, p. 54
[138] CARLOS FEIJÓ, *Procedimento e Contencioso Administrativo*, Luanda, 1999, p. 58.

A noção legal vem prevista no art.° 120° n°.1 do Decreto-Lei 16-A/95, nos termos do qual contrato administrativo é um acordo de vontades pelo qual é constituída , modificada ou extinta uma relação jurídica de direito público entre a administração e um particular tendo como finalidade a realização do interesse público.

A partir do conceito podemos aferir alguns elementos essenciais ou estruturantes do contrato administrativo, a saber:

a) **Capacidade das partes**

Numa relação contratual administrativa, por um lado, está sempre uma pessoa colectiva pública, cuja actuação deve obedecer os requisitos exigidos por lei, por outro, um particular que, para efeito, deve ter não só os requisitos constantes de direito privado, tais como a capacidade jurídica, a capacidade negocial etc., mas também exige-se os requisitos de natureza pública constantes no Decreto 7/96 no art.° 44° que proíbe a apresentação na fase do concurso público entidades privadas que, no momento, se encontrem em estado de falência, cessão de mandato, bem como aqueles cujos impostos não estejam em dia e os condenados por delitos etc. Por fim, há-de se ter em conta a idoneidade técnica, moral e financeira da entidade por adjudicar.

b) **Mútuo consenso**

O mútuo consenso entre as partes emana de um conjunto de formalidades que se devem verificar até a celebração do contrato, nomeadamente, a autorização para contratar (art.° 7° do Decreto 7/96) e a aprovação da minuta para contratar (art.° 13° do Decreto 7/96). Significa dizer que na celebração de um contrato administrativo realiza-se, antes de tudo, um conjunto de formalidades de cuja viabilidade fica dependente a própria validade do contrato. Dito de outro modo, a validade do procedimento tem influência sobre a validade do contrato administrativo. Por outro, deve

estar subjacente a vontade comum que as partes devem ter quando contratam.

Note-se que no que concerne ao processo de formação e declaração da vontade faz uma analogia as regras aplicáveis ao negócio jurídico.

c) Objecto possível

A verificação desse elemento cinge-se na possibilidade do objecto do contrato ser realizável no mundo dos factos e do direito.

A ordem jurídica angolana sanciona toda e qualquer relação contratual administrativa cujo objecto não consista numa relação lícita e fisicamente possível.

A legalidade do objecto e das prestações são aferidas à luz das normas e do conjunto de valores do direito administrativo. Por outro lado, o objecto do contrato tem que ser determinado quanto à sua natureza de modo muito claro e preciso (n.º 2 art.º 120º do Decreto-Lei 16-A/95 e art.º 14º al. c) do Decreto 7/96).

d) Forma

Os contratos administrativos devem ser sempre celebrados por escrito, salvo nos casos em que a lei preveja outra forma (art.º 126º do Decreto – Lei 16-A/95).

A adopção da forma escrita, em matéria de contratação pública, é a regra, e, por conseguinte, deve considerar-se como regra geral e as excepções apenas devem ser previstas ou permitidas por lei para os casos de ajuste verbal, mas tal ajuste deve sempre constar de acta escrita ou deverá ter um elemento de prova escrita como sejam as facturas, recibos, autos ou documentos de despesa.
A Administração pública "não pode dispensar a documentação da sua actividade, quanto mais seja para justificar a gestão financeira".

Esta referência doutrinária foi acolhida pela nossa legislação, nomeadamente nos art.° 125° e 127° do Decreto-Lei 16-A/95 que aplica a ausência de documentação à falta e vícios da vontade: o contrato administrativo é nulo ou anulável nas circunstancias em que o é o acto administrativo nas mesmas condições ou situações concretas.

É admissível que, por vezes, se dispense a administração pública de celebrar contratos formais. Isto acontece quando haja "dispensa de contrato formal escrito donde conste o acordo celebrado perante oficial publico ou dotado de fé publica". Na realidade, a dispensa não quer dizer que não haja escritos donde constem as estipulações contratuais como, por exemplo, os documentos oficiais, correspondência trocada, proposta dos particulares sobre às quais incidiu a decisão administrativa.

Por outro lado, casos há, em que se dispensa quaisquer formalidades. Porém, entende-se que a dispensa de formalidades permite a conclusão de um contrato informal mas não de um acordo indocumentado.

Nos contratos administrativos, como se disse, vigora a regra da forma escrita, no caso, documento autêntico onde constem as estipulações contratuais em que outorguem as partes e exaradas com as formalidades legais pelas autoridades públicas nos limites da sua competência ou, dentro do círculo de actividade que lhe é atribuído, pelo notário ou outro oficial público provido de fé pública, salvo quando essa forma seja dispensada por lei ou por decisão legalmente autorizada.

Os passos para a celebração de um contrato administrativo por documento autêntico deve começar com a redacção da escritura a celebrar. Posteriormente a minuta deve ser, seguidamente, submetida à apreciação do adjudicatário para que este possa, nos limites de um determinado prazo, verificar se os termos condizem com as estipulações acordadas e formular as suas reclamações fundamentadas, em caso contrário. Neste caso, o silêncio do adjudicatário, expirado o prazo para a sua apreciação, é geralmente tido

pela administração pública como aprovação tácita para contratar.

e) **Competência para contratar**

A competência varia em função do valor do contrato, mas em Angola, nos termos do n.º 2 do art.º 7º do Decreto 7/96. na decisão ou deliberação de contratar, bem como a escolha do procedimento prévio, são competentes para contratar e realizar despesas os órgãos seguintes:

- O Governo através do seu órgão colegial, os membros do Governo individualmente, o Primeiro Ministro e Secretário de Estado do departamento governamental a que interessa o contrato;

- Os Institutos Públicos através dos seus órgão de direcção com autonomia administrativa e financeira, desde que não ultrapassem os limites das verbas consignadas no orçamento;

- Os órgãos locais da administração desconcentrada do Estado e os órgãos máximos da administração descentralizada do Estado, entrementes, sempre e dentro dos limites legais que, de um modo geral, estão relacionados com os limites impostos pela natureza do contrato.

Para além desses elementos estruturais do conceito que foram aflorados, Freitas do Amaral[139] acrescenta, tendo em conta a definição de Marcello Caetano, os elementos seguintes:

O carácter remunerado do contrato

O carácter remunerado do contrato traduz-se no facto de o contrato administrativo ser, em princípio, oneroso, uma vez que no contrato se efectiva o princípio de que a colaboração do

[139] *Op. cit.* ... p. 435 e ss.

interesse público é prestada livremente, em condições normais de risco financeiro, ou seja, estipulam-se os meios que, no consenso dos contraentes, poderão permitir, com base no princípio segundo o qual os contratos só obrigam enquanto se mantiverem as circunstância em que foram concluídos, um resultado financeiro normal no negócio bem conduzido.

Uma associação duradoura e especial

Esta associação tem grande pertinência no contrato administrativo porque em virtude dela a realização dos interesses públicos fica dependente da regularidade das prestações do contraente particular.

Na verdade, o contrato administrativo confere ao particular prerrogativas de prosseguir funções administrativas. Todavia, é uma verdade relativa, pois, há, não poucos, contratos administrativos – contratos de concessão de uso privativo do domínio público – em que o particular não exerce uma actividade pública de natureza administrativa como colaborador da administração, mas, sim, confere-se ao particular a faculdade de exercer uma actividade económica privada.

Por fim, acresce-se um outro elemento que é o da submissão do contraente ao regime específico do direito administrativo ou cláusula de sujeição.

O contrato tem que ser regido na sua execução pelos princípios e normas jurídicas que assenta toda a realização do interesse público, assegurando, desse modo, a supremacia da administração. E, se assim é verdade, desde logo, dará azo à submissão do contraente particular à disciplina desse interesse público ou o seu regime especifico.

CRITÉRIOS DE DISTINÇÃO ENTRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS PRIVADOS

Este problema reporta-nos à velha questão de delimitação do direito público e direito privado. E, no fundo, levantam-se dois problemas:

Por que indícios se conhece que um contrato é de direito administrativo? Desde que um contrato é de direito administrativo, por que traços fundamentais se distingue o seu regime do contrato de direito privado?

Não existe qualquer critério formal que permita reconhecer à primeira vista o contrato administrativo em presença de um contrato celebrado pela administração.

Pode-se hesitar à primeira vista sobre o regime jurídico do contrato. Entretanto, na generalidade de países de matriz romano-germânica, os textos legais resolvem expressamente a questão, sendo certo que atribuem à competência administrativa que implica a aplicação das regras próprias dos contratos administrativos uma certa categoria de contratos. São os contratos administrativos por determinação da lei[140], visto que a lei consagra " ipsis verbis "[141] os contratos que devem ser submetidos ao regime jurídico das normas administrativas.

Com efeito, importa sobrelevar que os critérios definidores da relação contratual pública são diversos e, por isso, dada essa dificuldade não é possível eleger um critério único a partir do conceito geral de contrato administrativo.

Por exemplo, pode-se fazer menção ao critério da jurisdição competente, da forma, da natureza jurídica das partes, do objecto da relação contratual, do regime aplicável, do fim prosseguido, do serviço público etc.

[140] JEAN RIVERO, *Direito Administrativo*, Almedina, 1981, p. 132.
[141] Ver no caso angolano o nº 2 art. 120º do Decreto-Lei 16-A/96

Jean Rivero, por exemplo, traz-nos à luz três critérios:

- *As partes do contrato* - um contrato só é administrativo se uma das partes for uma pessoa colectiva de direito público. A condição relativa as partes é pois necessária mas não a suficiente.

- *O objecto do contrato*- é administrativo todo o contrato cuio objecto se liga à própria execução do serviço público.

- *Cláusulas do contrato* - "a cláusula exorbitante" fora dos casos de participação na própria execução do serviço, um contrato, mesmo que tenha por objecto um serviço público, só é administrativo se as partes tiveram manifestado vontade de se subtraírem ao direito civil, adaptando cláusulas que se afastam dele.

Ainda assim, João Caupers aponta alguns critérios que julgamos de grande importância doutrinal e, no essencial, consubstanciam-se no seguinte:

- *Critério da sujeição*, assente na ideia da inferioridade do contraente privado.

- *Critério do objecto*, com base no qual se considera contrato administrativo aquele que constitui, modifica ou extingue uma relação jurídica de direito administrativo.

- *Critério estatutário*, que encontra na concepção do direito administrativo como o direito da administração pública.

Porém, Maria João Estorninho, na sua obra Requiem pelo Contrato Administrativo, dá-nos um trabalho mais estruturado e abrangente, diferenciando os *critérios substantivos* onde se enquadram os sujeitos, ou seja, a natureza das partes, o fim (a finalidade que a administração pública visa prosseguir) e o objecto do contrato, e, finalmente, os *critérios formais* que se traduzem essencialmente no regime jurídico (forma e formalidades), e, por fim, a garantia.

Em Angola, de acordo com Carlos Teixeira, o nosso legislador acolheu o chamado *critério misto*, abarcando critérios de ordem substancial e formal. Por um lado, o regime jurídico e, por outro lado, a finalidade e a realização do interesse público. Esta posição encontra fundamento no art. 120º do Decreto-Lei

16-A/95, ao considerar que o contrato constitui uma relação *jurídica de direito público* está subjacente o critério jurídico e "in fine" estatui o critério do fim, pois que o contrato tem em vista a consecução do *interesse público*.

ESPÉCIES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Em direito administrativo, nas relações contratuais, em princípio, vigora o princípio do "numerus clausus", ao invés das relações jurídico-privadas, onde as partes têm autonomia de livremente fixar e modelar o conteúdo dos contratos não previstos no direito privado.

O princípio da tipicidade traduz a ideia de que só é contrato administrativo aquele que for expressamente previsto na lei.

Note-se que a enunciação taxativa deveu-se a factores teóricos e pragmáticos; pragmáticos na medida em que só tem relevância a determinação legal para efeitos do contencioso administrativo. Ora, essa ideia evitava, desde logo, alguns conflitos de competência de jurisdição, já que não há uma zona de delimitação nítida entre contratos sujeitos ao regime do direito privado e os sujeitos ao regime especifico do direito administrativo.

No plano teórico, no dizer de Sérvulo Correia, a enunciação taxativa pode encontrar-se ligada à ideia de que não há contratos administrativos sem expressa previsão legal.

Porém, a prática parece demonstrar a caducidade do argumento segundo o qual os contratos administrativos só o são por determinação legal. Daí que seja pacífica a ideia de que o investimento estrangeiro é contrato administrativo apesar da não consagração expressa nas espécies de contratos admitidos por lei no art. 120º do Decreto-Lei 16-A/95.

Apesar disso o entendimento é comum que foram sem duvida razões de delimitação das competência da jurisdição administrativa e civilista que estiveram na base da consagração legal de critério de distinção dos contratos administrativos e dos contratos privados da administração.

Por isso, entende-se que para se evitar tal conflito, em França, a Lei de 28 do ano VIII e o Decreto de 11 de Julho de 1806, atribuíam à jurisdição administrativa a competência para a

apreciação das questões resultantes de certos contratos celebrados com a administração.

Esta prática é frequente nos diversos ordenamentos jurídicos de cariz romanista e, hoje, é seguido por simples razões de utilidade prática, uma vez que a delimitação oferece maiores garantias quanto à competência da jurisdição.

Entende-se ainda que a caracterização expressa de contratos administrativos surge como uma simples especialidade contenciosa de competência.

No fundo, todo esse mecanismo está ligado a ideia da repartição funcional tripartida do Estado, aos valores nobres defendidos no liberalismo, a exaltação da autodeterminação do indivíduo relativamente a regulação dos seus interesses e a consequente garantia jurisdicional. Pois que para os teóricos franceses só eram contratos administrativos aqueles que fossem determinados por uma jurisdição administrativa para efeitos do contencioso.

Mas a verdade, porém, a consagração expressa das espécies de contratos administrativos foi tema de acesos debates cujas consequências ficaram-se não só nos tribunais mas também na própria prática administrativa.

Por exemplo, para a *tese da taxatividade*, a consagração expressa dos contratos no art.° 120° do Decreto-Lei 16-A/95, era tida como sendo um carácter taxativo da enumeração da competência da jurisdição administrativa mas também excluir da classificação outros contratos em que a administração fosse parte, ou melhor, só eram contratos administrativos os que a lei assim dispusesse e consagrasse expressamente.

Hoje, defende-se que a consagração expressa tem um carácter *meramente exemplificativo*, dado o facto de existirem contratos administrativos para além daqueles expressamente consagrados no art.° 120° do Decreto-Lei 16-A/95. Assim, a enumeração feita neste artigo só é pertinente para efeitos da competência dos tribunais, dado que é também administrativo

o contrato que tenha um regime materialmente administrativo.

Não são poucos os contratos, nos dias de hoje, que na sua substância são regulados por normas administrativas, mas que as mesmas não constam do catálogo enunciado na lei. São contratos regulados pelo direito público, contratos em que existe um clima, uma ambiência de direito administrativo que permite o exercício de poderes de autoridade.

Portanto, a *tese da taxatividade* considera administrativos os contratos por determinação legal. A *tese da mera exemplificação* considera administrativos os contratos por natureza, ou seja, pela sua natureza administrativa.

Na nossa ordem jurídica é exemplo fragrante desta última abordagem, o investimento estrangeiro que, dada a natureza das normas reguladoras, é considerado como sendo um contrato administrativo. Conquanto, a própria lei de investimento qualifica-o como sendo administrativo tendo como partes o Estado, representado pelo Ministério do Planeamento e o investidor estrangeiro, por causa da natureza das normas reguladoras. Já o dissemos, assim é, não por determinação expressa da lei resultante das espécies do art. 120º , mas, sim, pela natureza ou ambiência das normas que o regulam.

A aferição das espécies no nosso direito positivo, decorre do articulado 120º n.º 2 do Decreto-Lei 16-A/95.

① **Contrato de empreitada de obras públicas** (marché de travaux publics), é aquele pelo qual um particular se encarrega de executar uma obra pública, mediante retribuição a pagar pela administração.

Na verdade, preferimos defini-lo como sendo *um contrato pelo qual a administração confia a* um *particular a execução de uma obra mediante a retribuição de um preço.* Note-se que, o que caracteriza a empreitada de obras públicas é a execução de uma obra por uma empresa privada, cabendo à administração pagar a esta o respectivo preço.
Na realidade administrativa angolana é o que mais mereceu um tratamento exaustivo pelo legislador ordinário,

tendo-o consagrado no Decreto 22-A/92. Afigura-se-nos que o tratamento desenvolvido dessa espécie do elenco de contratos administrativos deve-se ao facto de ser um dos mais típicos contratos administrativos.

O aludido diploma, no n.° 1 do artº 2, divide os contratos de empreitada de obras públicas em cinco modalidades, tendo como critério o modo de retribuição do empreiteiro.

Contrato de empreitada por preço global (artº 5°), é definido como sendo aquele cuja remuneração é fixada adiantadamente numa soma feita, correspondente à realização de todos os trabalhos necessários para a execução da obra ou parte da obra;

Contrato de empreitada por série de preços (artº 15°), é aquele através do qual a remuneração do empreiteiro resulta da aplicação dos preços unitários previstos no contrato para cada espécie de trabalho a realizar às quantidades desses trabalhos realmente executados;

Contrato de empreitada por percentagem (artº 40°), ocorre quando o empreiteiro assume a obrigação de executar a obra por preço correspondente ao seu custo, acrescido de uma percentagem destinada a cobrir os encargos da administração e a remuneração normal da empresa;

Contrato de empreitada à tarifa (artº 46°), é aquele em que o empreiteiro é contratado para fornecer exclusivamente a mão-de-obra, cabendo ao dono da obra a aquisição e o fornecimento dos vários materiais;

Contrato de empreitada por " chave-na-mão", é aquele em que com base num programa dado pelo dono da obra, o adjudicatário tem a incumbência de desenvolver todas as actividades do projecto, levantamento, fornecimento de equipamento, materiais e outros elementos necessários até à conclusão e entrega da obra.

Na óptica de Carlos Teixeira,[142] a diferente tipificação dos contratos de empreitada de obras públicas não obsta a que numa mesma empreitada se adoptem diversos modos de retribuição.

[142] *Op. cit.* ....p. 69. Por outro, este autor desenvolve com maior acuidade as modalidades referenciadas.

2. Contrato de concessão de obras públicas, aquele através do qual um particular se encarrega de construir e explorar uma obra pública mediante uma retribuição a pagar pelos utentes sob a forma de taxas de utilização. Na concessão o particular constrói a obra, por sua própria conta com o seu dinheiro, não é a administração que lhe paga, depois o particular abre essa obra ao público e que a explora, durante vários anos, cobrando taxas de utilização.

3. Contrato de concessão de serviço público idêntico ao anterior, não é mais do aquele através do qual um particular se encarrega de montar e explorar um serviço público para fins de utilidade pública.

No nosso ordenamento aponta-se como caso típico e pioneiro em matéria de contratação de serviços públicos, o Contrato de Concessão de Serviços de telecomunicações previsto no Decreto 18/97. Na verdade, a prática administrativa angolana configura como exemplos por excelência, os contratos de concessão de telecomunicações feito a Unitel e o contrato de concessão de serviços de transporte feito a Macom.

4. Contrato de concessão de uso privativo do domínio público através do qual a administração pública proporciona a um particular a utilização económica exclusiva de bens do domínio público. Mas não significa, entretanto, a prática de actos de gestão, mas tão-somente a sua utilização. Por exemplo, são os casos de concessão de espaços públicos de estacionamentos de viaturas em Luanda. É exemplo, dentre muitos, o Decreto 53/97 que aprova as bases gerais do domínio público.

5. **Contrato de concessão de exploração do domínio público** através do qual a administração transfere para um particular a gestão de bens do domínio público cujo gozo, este por sua conta e risco, se encarregará de proporcionar aos interessados.

A sua frequência traduz a pertinência que eles encerram no ordenamento jurídico angolano, nas modalidades de contratos de concessão de exploração de diamantes (Lei

16/94) e contratos de concessão de exploração petrolífera na vertente de contrato de partilha de produção (Lei 13/78).

São nas modalidades aduzidas onde decorre a natureza multipolar ou plurilateral. Isto porque os contratos são actos jurídicos bilaterais, mas nalguns casos podem perfeitamente tomar a natureza multipolar.

6. **Contrato de concessão de exploração de jogos de fortuna ou azar** através do qual a administração pública encarrega um particular da exploração de um casino, sendo retribuído pelo lucro das receitas provenientes do jogo.

   A concessão de direitos de exploração de jogos de fortuna e azar é reservada ao Estado que os poderá conceder a empresas constituídas sob a forma de sociedades anónimas e adjudicadas por concurso público, nos termos do Decreto 7/96, salvo quando ocorra uma autorização excepcional do Governo.

7. **Contrato de fornecimento contínuo** *através do qual* um particular se obriga a entregar regularmente à administração pública, durante um certo período de tempo, bens necessários ao funcionamento de um serviço público.

8. **Contrato de prestação de serviço para fins de imediata utilidade pública**, aquele através do qual um particular se obriga perante a administração pública assegurar a deslocação de pessoas ou coisas entre lugares determinados (contrato de transporte), ou a prestar-lhe a sua actividade profissional como funcionário público(contrato de provimento).

avaliação da proposta quanto aos preços e as condições de mercado, etc. Atendendo a importância e amplitude de contratos de valores altos, nomeadamente, obras de muita importância e de grande dimensão, devem ser precedidas de consulta obrigatória.

A este respeito diz Marcello Caetano "se o contrato reveste de grande importância e respeita a actividade que só certa pessoa pode fornecer nos termos desejados ou é proposto por uma empresa em condições únicas para a executar, as negociações podem desde logo seguir com o proponente. A modalidade do ajuste directo é por vezes imposto pelo interesse nacional: é o caso por exemplo de bens militares".

Nos contratos de pouca importância não vale a pena demorar e complicar o respectivo processo e, por isso, também, muitas vezes, se recorre ao ajuste directo, bem como nos casos em que os preços estejam bem tabelados ou fixados uniformemente tornando difícil o concurso.

O concurso público

O concurso é definido como sendo o processo resultante do convite feito ao público ou àqueles que reunam determinados requisitos, para apresentação de propostas de contratos em regime de concorrência de modo a permitir a administração a escolha do proponente que mais lhe convier.

O concurso deve ser a regra, pois que permite que os candidatos concorram em pé de igualdade. No dizer de Marcello Caetano[148] o concurso é aberto para "a formação de um contrato cujas cláusulas se encontram antecipadamente redigidas no caderno de encargos apresentado pela administração pública".

Mas esse caderno de encargos não representa uma oferta feita ao público: a sua função é a de simplificar os preliminares dos contratos estabelecendo "ab initio" os termos em que

[148] *Op. cit.*.. p 597

administração pública está disposta a contratar e em que devem ser concebidas as propostas.

As formas de concurso público podem ser:

a) **Concurso público limitado**

O concurso limitado é aberto apenas a um número restrito de candidatos especialmente qualificados e pré-seleccionados, dentre os quais se fará a apreciação comparativa, avaliação e selecção das propostas.

No fundo, só se aceitam ou admitem ao concurso entidades que reúnam determinados requisitos estabelecidos e obedeçam a especiais requisitos de idoneidade especialmente estabelecidos ou a outros requisitos que a administração fixar, tais como a capacidade financeira, técnica, capacidade mínima laboral etc. Porém, estes concursos limitados devem ser abertos a mais de três entidades diferentes por forma a garantir a transparência administrativa.

b) **Concurso público ilimitado**

É aberto a todos aqueles que reúnam as condições gerais para contratar com a entidade pública, bastando, para o efeito, a apresentação da proposta contratual.

Ao contrário do anterior, no concurso público propriamente dito, é aberto a todas entidades que preencham as condições genericamente estabelecidas, procedendo-se à selecção dos adquirentes por apreciação comparativa e avaliação dos candidatos.

O Decreto-Lei 16-A/95, no art. 125°, impõe que "os contratos devem ser sempre precedidos de concurso público, o qual só pode ser dispensado por proposta devidamente fundamentada do órgão competente e que mereça a concordância expressa

FORMAÇÃO DO CONTRATO

O contrato administrativo, ao contrário do acto e do regulamento, é sinalagmático e em consequência deste sinalagma resulta um conjunto de formalidades e regras cuja preterição vicia a formação do contrato administrativo.

A procedimentalização na formação do contrato administrativo, tem consagração legal no art.º 123º do Decreto-Lei 16-A/95, quando afirmam que "são aplicáveis à formação dos contratos administrativos, com as necessárias adaptações, as disposições deste diploma relativa ao procedimento administrativo", e tal preceito traduz a ideia segundo a qual a procedimentalização na formação do contrato administrativo fica sujeita a uma sucessão ordenada de formalidades que culmina com a escolha do contraente particular. A sua observância deve-se ao facto de uma das partes do contrato administrativo ser a administração pública. Regras especiais devem ser observadas na formação do mútuo consenso dada a relação ser jurídico-administrativa. Daí que a inobservância dessas formalidades, ou melhor, actos preparatórios seja passível de viciar e comprometer a validade do próprio contrato e, por conseguinte, assistir-se à formação de actos destacáveis (actos anteriores ao contrato administrativo) susceptíveis de recurso contencioso. Desse modo, "garante-se a publicidade, a concorrência e a igualdade entre os concorrentes[147]"

A escolha do co-contrante vem regulada no Decreto 7/96, e pode ser feita através das modalidades seguintes:

O **ajuste directo**- é feito por escolha discricionária do contraente ou co-contraente pela autoridade competente para contratar. Note-se que, antes do ajuste direito, é aconselhável, sob pena de incorrer em erros, que se enverede contactos a pelos menos, três entidades distintas que prestam o mesmo serviço, por forma a ter conhecimentos que permitam fazer

[147] João Martins Claro, *O Contrato Administrativo*, Cod. Proc. Adm. Seminário Fundação Calouste Gulbenkian, Março de 1992

O *princípio da prossecução de interesse público* estaria sempre subjacente ao contrato administrativo. Resultando daí três princípios básicos do regime jurídico que são:

A mutabilidade do contrato;

A posição do contraente particular como colaborador da administração[146];

O exercício pela entidade pública de prerrogativas de autoridade.

A prossecução do interesse público foi sempre factor de justificação da flexibilidade do contrato administrativo. Celebrado para a prossecução do interesse público, deve ser sempre maleável, de forma a poder adaptar-se e acompanhar as próprias alterações sofridas por tal interesse. Esta ideia da mutabilidade do contrato administrativo aparece como justificação de inúmeros aspectos do regime jurídico do contrato.

Finalmente, é a partir da prossecução do interesse público que a Administração justifica o exercício de prerrogativas de autoridade. Guardiã do interesse público, a administração teria a faculdade de recorrer ao exercício dos seus poderes públicos para fiscalizar, impor alterações ou sancionar a actuação do seu contraente particular.

Daí que Freitas do Amaral, tenha frisado que o regime jurídico dos contratos administrativos é constituído por normas que atribuem prerrogativas especiais de autoridade a administração pública, quer normas que impõem especiais deveres ou sujeições que não encontra paralelo nos regimes dos contratos privados.

---

[146] Hoje, já é defensável a ideia de que há contratos administrativos através dos quais os cidadãos colaboram com a administração, mas há contratos administrativos nos quais, pelo contrário, a administração pública colabora com o sector privado. No primeiro caso, o contrato administrativo associa o particular ao desempenho da atribuições administrativas (Marcello Caetano), no segundo, o contrato administrativo associa a administração ao desempenho de actividades privadas (Freitas do Amaral).

Afirmamo-lo com Jean Rivero, que o regime jurídico dos contratos administrativos, tal como decorre das cláusulas exorbitantes, quer das regras estabelecidas pelos textos, recebe certos traços de direito privado, por exemplo no que tange às condições de validade do contrato.

Todavia, os contratos de direito público e direito privado distinguem-se em dois sentidos essenciais:

1. O contrato privado resulta do encontro de vontades juridicamente iguais, e essa igualdade manifesta-se na formação e execução do contrato.

   No contrato administrativo, pelo contrário, a pessoa pública utiliza um certo número de prerrogativas ligadas ao primado do *interesse geral* que tem à sua cura, e que a colocam, relativamente ao seu contraente, em posição de superioridade. É certo que há acordos mas numa base de desigualdade jurídica.

2. O contrato privado põe em contacto duas vontades autónomas, com liberdade, no quadro da lei, de escolherem os fins e as modalidades do seu acordo. Ora, a vontade da administração nunca é inteiramente livre, o interesse geral impõe à sua actividade limites a que a vontade privada não está sujeita; numerosas regras próprias do contrato administrativo têm por finalidade estabelecer essas limitações à liberdade contratual da administração.

   O regime dos contratos administrativos afasta-se, pois, do direito comum, tanto pelas prerrogativas que consagra em benefício da administração, como pelas sujeições que lhe impõe, encontrando apenas umas e outras o seu princípio no interesse geral.

   Gaston Jèze[143] afirma que, para existir contrato administrativo, propriamente dito, é preciso que se reunam as seguintes condições:

1. Acordo de vontades entre a administração e o particular.

[143] Citado por JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, *op. cit.* ... p. 387

2. O acordo de vontades tem por objecto a criação de obrigação (jurídica de prestação de coisas materiais ou de serviços pessoais mediante remuneração (em dinheiro ou de outro modo).

3. A prestação fornecida pelo indivíduo está destinada a assegurar o funcionamento de um serviço público.

4. As partes, por cláusula expressa, pela própria reforma dada ao contrato, pelo género de cooperação ao contratante, ou por qualquer outra manifestação de vontade, concordam em submeter se ao regime especial do direito público.

Dum lado, a administração quis este regime jurídico especial doutro, o particular, ao submeter-se, voluntariamente, a este regime especial, renunciou a invocar as regras do direito privado para a vinculação da sua situação jurídica (direitos e obrigações).

Pelo exposto é fácil compreender que vários são os autores que têm tentado explicar os traços caracterizadores do regime jurídico dos contratos administrativos. Por isso, André de Laubadère aponta alguns princípios, tais como, o princípio do consensualismo, a exigência do serviço público, o princípio da conciliação entre poder público e contrato, a mutabilidade do contrato administrativo e o princípio do equilíbrio honesto das prestações.

Já na opinião de Maria João Estorninho,[144] são essencialmente dois os princípios fundamentais a partir dos quais a doutrina tradicional construiu todo o regime jurídico exorbitante do contrato administrativo:

1. O principio do consensualismo;

2. O principio da prossecução do interesse público

Segundo o *princípio do consensualismo*, o contrato é sempre, quer seja administrativo ou civil, a expressão da intenção comum das partes. A principal consequência que daqui se pode retirar é a de que o conteúdo das obrigações das partes deve ser sempre determinado em função da vontade por estas manifestada no momento da celebração do contrato[145].

[144] *Requiem pelo Contrato Administrativo*, Almedina, 1990, p. 117.
[145] *Ibdem*, p. 117

consoante os casos, do órgão superior da hierarquia ou do órgão de tutela". Entende-se que a lei ao impor a realização do concurso público, qualquer dispensa responsabiliza o ente competente, no caso o Ministro, o Governador etc. Nisto resulta a ideia, nos termos dos art. 124° n°1 e 125°, para a formação do contrato deve existir o princípio da realização do concurso público.

O concurso começa com o anúncio que, no fundo, é a manifestação de vontade da administração de contratar, que é feito através de publicação no Diário da República e/ou a divulgação na rádio, televisão, nos jornais e afixação em lugares públicos, tendo em conta o objecto e a importância do contrato.

No anuncio devem, necessariamente, constar determinadas indicações indispensáveis para que os interessados saibam os termos de admissão ao concurso e os fins que o mesmo pretende atingir. Tais condições deverão constar de um programa de concurso, onde se descartam os prazos da entrega das propostas e da ocorrência do concurso, as modalidades condições e o respectivo caderno de encargo que pela entidade contratante pública.

No caderno de encargos deverão constar igualmente as cláusulas jurídicas e técnicas, gerais e especiais que se quer ver inseridas no contrato a celebrar.

As propostas devem ser sérias, isto é, feitas com o propósito de serem mantidas e cumpridas, para garantia do exacto e pontual cumprimento das obrigações; devem ser firmes sem cláusulas restritivas, resolutivas ou excepcionais; devem ser concretas, e não com a oferta de preços indeterminados, verbi gratia, "o mais favorável" etc. Em resumo, as propostas têm que ser firmes e concretas. Isto permite dar um cunho de seriedade ao próprio processo de propostas, uma vez que se exige que a proposta não haja sido procedida de conluio entre os concorrentes através do mecanismo de dádivas ou promessas com o fito de afastar outros concorrentes, sob pena de incorrer em sanção penal.

Após o termo do tempo limite da entrega das propostas, procede-se, seguidamente, ao acto público do concurso.

O acto público de concurso realiza-se quando as propostas apresentadas sejam abertas perante todos os interessados. Por isso, é também chamado de acto de abertura das propostas.

As propostas são abertas por uma comissão de, no mínimo, três funcionários. Conquanto o acto público de abertura das propostas é deveras importante, dado que assegura a isenção e imparcialidade na escolha do contraente particular por parte da administração. Por outro, garante aos concorrentes os seus direitos e interesses, por, justamente, poderem reclamar contra todas as resoluções da comissão, devendo estas reclamações ser decididas imediatamente.

Todas as ocorrências deverão ser lavradas na acta da sessão da abertura das propostas, lidas no final e firmada pela comissão.

idades, as
redigido

ão objecto de apreciação, após à qual
que oferecer melhores condições
a adjudicação que não é senão o
toridade competente para contratar
as propostas admitidas ao concurso,
aquela que preferida para celebrar o contrato, tendo em atenção, como não poderia deixar de ser, o melhor preço, o respeito às garantias oferecidas quanto à regularidade, cumprimento das cláusulas contratuais e, sobretudo, o prazo de execução.

O concorrente preferido torna-se desse modo adjudicatário. Dito por outras palavras, dir-se-á que é o concorrente escolhido, dentre os outros restantes, para celebrar contrato administrativo com a entidade competente para o efeito. Convirá, no entanto, não confundir a adjudicação com celebração do contrato: a adjudicação é um acto administrativo unilateral e tem como fito a escolha da pessoa com quem se vai contratar e é anterior à celebração do contrato administrativo.

for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

O poder de fiscalizar decorre da posição dominante da pessoa colectiva de direito público. Entretanto, convirá notar que o limite a qualquer regra pressupõe a ideia de ordem e legalidade. E em matéria de fiscalização está intrínseca esse primado, já que toda e qualquer actividade pública submete-se à lei e dela resulta prerrogativas e limites.

Poder de modificação ou alteração unilateral – significa este princípio que a administração pública, em determinadas circunstâncias, impõe ao contraente particular modificações nas prestações convencionais ou alterações por sua autoridade as condições jurídicas e técnicas de execução do contrato. Esta ideia prende-se no facto de as cláusulas contratuais deverem ser compreendidas em função das circunstâncias que serviram de base para o respectivo contrato. É a consequência do velho apotegma latino "rebus sic stantibus" que, tal como qualquer outra circunstância da vida, por vezes, as condições que nortearam a celebração do contrato administrativo alteram-se no decurso da sua execução e que, se calhar, no momento já não representa a melhor solução ou forma de prosseguir o interesse público.

Nesse caso, caberá a administração pública procurar as melhores alternativas. Ora, isto tem a ver, também, com o facto de as partes terem celebrado o contrato tendo em conta a verificação de um quadro situacional de factos, por outro, a expectativa de obtenção de certos resultados e não em vista de situações diversas que podem conduzir a inexecução do contrato.

Em termos de registo histórico, aponta-se como caso célebre, o problema suscitado em França em matéria de concessão de iluminação pública. Antes da descoberta da electricidade, algumas Câmaras Municipais haviam celebrado contratos de concessão de iluminação pública a gás com entidades privadas. Contudo, a realidade vida nos diz que ela é dinâmica, e face a esse dinamismo, surgiu a invenção da

EXECUÇÃO, MODIFICAÇÃO E EXTINÇÃO

A execução do contrato administrativo significa o cumprimento das cláusulas do contrato administrativo. O cumprimento tem que ver com a realização do objecto, a observância dos prazos, às condições de pagamento e tudo quanto foi acordado.

De todo modo, a administração pública por inerência do papel que lhe dá sustentáculo, o de prosseguir os fins da colectividade, na execução do contrato, dispõe de alguns poderes que não têm paralelo com o contrato privado. À administração é atribuída o poder de acompanhar toda a execução do contrato. Este poder compreende, entretanto, as faculdades de fiscalizar, interditar e intervir.

Com efeito, é o corolário do princípio da supremacia da entidade pública, em matéria contratual pública. Esta relativa superioridade deve-se ao facto de informarem razões de natureza pública e tem como campo de eleição ou manifestação a modificação do conteúdo das prestações, devendo, porém, respeitar o objecto do contrato e o seu respectivo equilíbrio financeiro. Por outro, manifesta-se ainda no modo de execução das prestações ou na rescisão unilateral dos contratos por imperativos de interesses públicos devidamente fundamentado, mediante pagamento de justa indemnização.

O poder de fiscalização- consiste no direito que a administração pública dispõe de controlar a execução do contrato para que não ocorram situações imprevisíveis que podem prejudicar a prossecução do interesse público. É a consequência visível da máxima francesa " o concessionário gere, a administração controla".

Quando se fala em fiscalização, normalmente, cinge-se sobre o modo de execução, bem como a aplicações de sanções previstas para os casos de inexecução do contrato. Por outro, a fiscalização circunscreve-se no registo de ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que

electricidade. Este facto foi continuamente reclamado pelas populações como sendo o meio mais adequado para a iluminação pública. Porém, os contratos celebrados não previam as alterações das circunstâncias, pois que as cláusulas só previam a iluminação a gás, tanto ainda atribuíam exclusivos de fornecimento e distribuição às companhias de gás. Inicialmente, pretendendo não prejudicar subitamente a situação das companhias de gás, o Conselho de Estado decidiu admitir que o exclusivo que lhes havia sido concedido dizia respeito a todos os tipos de iluminação. No entanto, a situação começou a ser insuportável, e algumas Câmaras Municipais reivindicaram para si um poder de modificar unilateralmente as cláusulas contratuais, impondo aos concessionários a obrigação de passar assegurar a iluminação através da energia eléctrica.

A partir desse acontecimento entende-se que, em homenagem ao princípio da necessidade de prosseguir o interesse público, o particular passa a ter a obrigação de adaptar os seus processos, à semelhança da obrigação que a administração teria, se fosse ela a explorar o serviço.

A alteração resulta da variação dos interesses públicos prosseguidos com o contrato. Mas a verdade, porém, este poder "*fait du prince*" não é ilimitado, uma vez que é delimitado pelo princípio do equilíbrio financeiro. Assim, à variabilidade do interesse público contrapõe-se a noção de equilíbrio financeiro do contrato que, basicamente, assenta na ideia de que durante a execução do contrato deve ser sempre assegurado ao particular um equilíbrio entre encargos e vantagens.

Com efeito, não deve ser entendido como sendo um mecanismo que visa indemnizar os prejuízos causados pelas alterações das cláusulas por circunstâncias excepcionais e imprevisíveis pelas partes, pois, a manutenção do equilíbrio também tem a ver com o respeito ao significado do contrato que a administração não pode romper. Já o dissemos que todas as alterações que a administração pública pode fazer em razão do seu poder soberano são limitadas ao principio do equilíbrio financeiro do contrato. A administração pública não pode, em homenagem ao chamado princípio do equilíbrio financeiro, alterar as

cláusulas que entender sobre as prestações sem alterar o valor do contrato. Portanto, a uma prestação corresponde uma dada contraprestação.

A respeito do que temos vindo a tratar, maxime, poder de modificação unilateral, cabe formular duas questões:

a) Trata-se de um poder que o contrato administrativo, pela sua natureza, confere à administração pública?

b) Trata-se de um poder que a administração pública, pela sua própria natureza, confere ao contrato?

Primeiro, é pacífica a ideia de que a administração pública tem o direito de introduzir unilateralmente certas modificações no regime das prestações a fazer pelos particulares a quem esteja vinculada por contrato administrativo o que fundamenta no facto desta não poder "exonerar-se do dever de procurar sempre os melhores processos técnicos e os meios materiais e jurídicos de realizar o interesse público que serve, pois, é da índole da actividade administrativa adaptar-se às exigências do interesse público que deve servir". Tal poder tem o mesmo fundamento das restantes formas do poder público. Daí os teóricos franceses terem optado pela designação *"fait du Prince"*, facto da Administração, acto do Poder ao acto que visa modificar as prestações contratuais. Entretanto, entende-se que sempre que o acto afecte o equilíbrio inicial do contrato, dever-se-á proceder às cláusulas de remuneração, ou seja, uma correspondência entre o poder de modificação unilateral e correspondente dever de manter o equilíbrio financeiro do contrato.

Além das modificações por acto unilateral a que corresponde o dever de manter o equilíbrio financeiro do contrato, a este propósito Marcello Caetano refere-se a alterações dos contratos independentemente da vontade dos contraentes: são os casos de força maior e o caso imprevisto. Assim:

a) Há *caso de força maior* quando o mesmo, além de imprevisível, consiste em facto que uma vez produzido, determine a absoluta impossibilidade de cumprir o contrato; é um facto exonerador de responsabilidade do imcumpridor;

são exemplos de força maior os cataclismos, as cheias, os actos de guerra e de rebelião armada etc.;

b) O *caso imprevisto* será o facto estranho à vontade dos contraentes que, determinando a modificação, das circunstancias económicas gerais, toma a execução do contrato muito mais onerosa para uma das partes do que caberia no risco normalmente considerado, é resultado da teoria da imprevisão_consagrada no artº. 437º do Código Civil.

O poder de aplicar sanções verifica-se, quer seja pela inexecução do contrato, quer seja pelo atraso na execução imperfeita, quer seja ainda porque o contraente particular tenha trespassado o contrato para outrém sem a devida autorização da administração pública.

As modalidades mais típicas são: a aplicação de multas e o sequestro.

A **Multa** é uma pena pecuniária[149]

O sequestro consiste na resposta que a administração pública dá ao contraente quando este abandona o exercício da actividade. A sua verificação consubstancia-se no facto da administração pública assumir o exercício dessa actividade e as obrigações que o particular tem relativamente ao contrato, ficando a cargo do particular todas as despesas que a administração pública fizer enquanto durar essa situação.

[149] Dicionário de Conceitos e Principios Juridicos, Almedina 1995, 3º Ed. p.574.

EXTINÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A forma natural de extinção é o cumprimento integral de qualquer contrato é o seu cumprimento. Assim sucede em matéria de contratos privados, bem como em contratos administrativos.

Note-se que o termo corresponde à data em que expira o contrato, fixada expressamente no contrato ou resultante do prazo estipulado para a sua duração. Na realidade, nada obsta a que o mesmo expire por *condição resolutiva*, ou seja, quando se verifiquem acontecimentos futuros e incertos que o contrato preveja como causa de extinção;

Pode expirar ainda quando tenha havido *distrato,* que não mais do que o acordo entre as partes;

Por *caducidade*, que se verifica quando ocorra alguma circunstancia que, por força das cláusulas nele estipuladas ou por lei, determine a cessação da sua vigência;

A *denuncia* existe para os contratos periódicos renováveis por silêncio das partes quando uma das partes manifesta, por pré-aviso, uma vontade discordante ou a sua intenção de findo o prazo estipulado., se libertar dos vínculos assumidos;

A *rescisão* que também é uma forma de resolução do contrato, é essencialmente entendido como sendo uma extinção do contrato no decurso da sua vigência que pode ser considerada sanção ou faculdade se for exercida pela administração pública. Aos particulares apenas é conferida essa faculdade quando haja sido precedida de notificação judicial e executado por decisão do tribunal;

Por fim, o contrato pode extinguir-se quando haja *anulação* ou *nulidade* do contrato mas que somente podem ser declaradas por recurso contencioso quando o contrato está viciado por ter sido celebrado por órgão incompetente ou outras formas de invalidade.

Por conseguinte, Freitas do Amaral enuncia a caducidade e o termo como causas normais de extinção dos contratos administrativos mas salienta duas causas especificas:

A rescisão do contrato a título de sanção;

O resgate que consiste no direito que a administração pública tem, antes de findo o prazo do contrato, de retomar o desempenho das atribuições administrativas de que estava encarregado o contraente particular, não como sanção mas por

(Reflexão)

① — O autor do acto não tendo Competência nuns casos ou actos praticados por ele anteriormente, deverá ao mesmo lhe ser reservado a Competência para revogar?

② — Todo o superior hierárquico tem Competência revogatória. Um funcionário ou agente que não seja mandatado ordena A a Construir no terreno de B e seu superior hierárquico não tem Competência revogatória. Quid Iuris?

③ —